

Unidad I – Fundamentos del Derecho Tributario

1. Conceptos Generales

2. Los Tributos

- A) Concepto
- B) Clasificación de los Tributos
 - 1) Las Tasas
 - 2) Las Contribuciones
 - 3) Los Derechos o Tributos Habilitantes
 - 4) Los Impuestos

3. Clasificación de los Impuestos

- A) Impuestos Ordinarios y Extraordinarios
- B) Impuestos Internos, Externos y Mixtos
- C) Impuestos Directos e Indirectos
- D) Según la Tasa del Impuesto
 - 1) Impuestos de Tasa o Monto Fijo
 - 2) Impuestos de Tasa Proporcional
 - 3) Impuestos de Tasa Progresiva
- E) Impuestos de Retención o Recargo e Impuestos de Declaración
- F) Según la Época en que se Declaran
- G) Impuestos al Patrimonio, Impuestos a la Renta e Impuestos al Gasto

4. Finalidad de los Impuestos

5. Fuentes del Impuesto

6. Interpretación de la Ley Tributaria

- A) Aspectos Generales
- B) Clases de Interpretación
 - 1) Interpretación Legal
 - 2) Interpretación Administrativa
 - 3) Interpretación Judicial

7. Aplicación de la Ley Tributaria en el Espacio

8. Soluciones al Problema de la Doble Tributación Internacional

- A) Según la Fuente de la Solución
 - 1) Soluciones Unilaterales
 - 2) Soluciones Bilaterales
- B) Según el Método Utilizado
 - 1) Método de Exención
 - 2) Método de Crédito

9. Aplicación de la Ley Tributaria en el Tiempo

Unidad II – La Obligación Tributaria

1) Aspectos Generales

- A) Concepto
- B) Fuentes de la Obligación Tributaria
- C) Sujetos de la Obligación Tributaria

2. Determinación de la Obligación Tributaria

- A) Concepto
- B) Formas de Determinación
 - 1) La Ley
 - 2) La Justicia Ordinaria
 - 3) Actos Coordinados

3. La Declaración

- A) Aspectos Generales
- B) Efectos de la Presentación de una Declaración
- C) Normas Anti-Elusivas
 - 1) Normas Anti-Elusivas Específicas
 - 2) Normas Anti-Elusivas Generales

4. Efectos de la Obligación Tributaria

- A) Respecto del Fisco
- B) Respecto del Contribuyente

5. Extinción de la Obligación Tributaria

- A) El Pago
- B) La Compensación
 - 1) Casos de Compensación Propiamente Tal
 - 2) Casos Discutibles de Compensación
- C) La Prescripción
 - 1) Prescripción de la Acción de Fiscalización
 - 2) Prescripción de la Acción de Cobro
- D) La Confusión
- E) La Condonación
- F) Dación en Pago

6. Obligaciones Tributarias Accesorias

- A) Obligación de Sacar RUT
- B) Inicio de Actividades
- C) Término de Giro

7. Materialización del Desacuerdo del SII con una Declaración

- A) Notificación
- B) Citación
- C) Liquidación
- D) El Giro

Unidad III – Derecho Procesal Tributario**1. Tipos de Procedimientos****2. Aspectos Propios de Todo Procedimiento Tributario**

- A) Comparecencia
 - 1) En los Procedimientos Administrativos
 - 2) En los Procedimientos Judiciales
- B) Notificaciones
 - 1) En los Procedimientos Administrativos
 - 2) En los Procedimientos Judiciales

3. Procedimientos Administrativos

- A) Procedimiento del Artículo 126
- B) Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF)
- C) Reposición Administrativa Voluntaria (RAV)

4. Procedimiento General de Reclamaciones

- A) Introducción
- B) Aspectos Generales
 - 1) Objeto de la Reclamación
 - 2) Plazo para Reclamar
 - 3) Requisitos del Reclamo
- C) Tramitación del Procedimiento
 - 1) Reclamo, Contestación y Conciliación
 - 2) Recepción de la Causa a Prueba
 - 3) Medios Probatorios
 - 4) Observaciones a la Prueba, Conciliación y Sentencia
- D) Medidas Cautelares
- E) Recursos en el Procedimiento General de Reclamaciones
 - 1) Recurso de Reposición
 - 2) Recurso de Apelación
 - 3) Recurso de Casación

5. Procedimientos Judiciales Especiales

- A) Procedimiento de Reclamo de Avalúo de Bienes Raíces
 - 1) Reavalúo General de Inmuebles
 - 2) Reavalúo Específico de Inmuebles
 - 3) Normas Comunes
- B) Procedimiento Especial de Reclamo de Vulneración de Derechos
- C) Procedimiento de Determinación Judicial del Impuesto de Timbres y Estampillas
- D) Procedimiento de Declaración Judicial de Existencia de Abuso o Simulación
- E) Procedimiento de Aplicación de Sanciones
 - 1) Procedimiento General de Aplicación de Sanciones
 - 2) Procedimiento Especial de Aplicación de Ciertas Multas
- F) Procedimiento de Cobro Ejecutivo de Obligaciones Tributarias de Dinero

Unidad IV – Impuesto al Valor Agregado (IVA)**1. Introducción****2. Hechos Gravados Básicos**

- A) La Venta
- B) El Servicio

3. Hechos Gravados Especiales

- A) Importaciones
- B) El Aporte
- C) Adjudicación de Bienes
- D) Retiro de Bienes de la Empresa
- E) Contratos de Instalación o Confección de Especialidades y Contratos Generales de Construcción
- F) Venta de Establecimientos de Comercio y otras Universalidades
- G) Cesión del Uso o Goce Temporal de Muebles e Inmuebles Especiales
- H) Cesión del Uso o Goce de Marcas, Patentes de Invención y Otras Fórmulas Similares
- I) Estacionamiento de Automóviles y Otros Vehículos en Playas y Otros Lugares Similares
- J) Primas de Seguros de las Cooperativas de Servicios de Seguros
- K) Derogada
- L) *Leasing* Inmobiliario
- M) Venta de Bienes Corporales que Formen Parte del Activo Inmovilizado de la Empresa

4. Las Exenciones

- A) Exenciones del Artículo 12 A
- B) Exenciones del Artículo 12 B
- C) Exenciones del Artículo 12 C
- D) Exenciones del Artículo 12 D
- E) Exenciones del Artículo 12 E
 - 1) Ingresos Percibidos por Concepto de Entradas a Espectáculos y Reuniones
 - 2) Fletes y Pasajes Internacionales
 - 3) Primas de Contratos de Seguros
 - 4) Comisiones Percibidas por los SERVIU e Instituciones de Previsión
 - 5) Ingresos No Renta e Ingresos Afectos al Impuesto Adicional
 - 6) Ingresos de los Arts. 42 y 48 de la Ley de la Renta
 - 7) Inserciones o Avisos en Ejercicio del Derecho de Respuesta
 - 8) Intereses de Operaciones e Instrumentos Financieros y de Créditos
 - 9) Arrendamiento y *Leasing* de Inmuebles
 - 10) Servicios de Trabajadores Independientes en que Predomine el Esfuerzo Físico
 - 11) Remuneraciones o Tarifas Relacionadas con la Exportación de Productos
 - 12) Servicios de Exportación
 - 13) Ingresos en Moneda Extranjera Percibidos por Empresas Hoteleras
 - 14) Comisiones de AFP y APV
- F) Exenciones del Artículo 12 F
- G) Exenciones del Artículo 13

5. Devengamiento del IVA

- A) Devengamiento del IVA en los Hechos Gravados Básicos
 - 1) En las Ventas
 - 2) En los Servicios
- B) Devengamiento del IVA en los Hechos Gravados Especiales

6. Sujetos del IVA

- A) Regla General
- B) Sujetos Especiales del IVA
- C) Cambio de Sujeto en el IVA

7. Base Imponible del IVA

- A) Reglas Generales
- B) Casos Especiales de Base Imponible
- C) Base Imponible en el Arrendamiento y Venta de Inmuebles
- D) Base Imponible en Permutas o Convenciones Semejantes
- E) Base Imponible en Casos de Pago en Especie

8. Débito Fiscal

- A) Aspectos Generales
- B) Conceptos que Suman Débito
- C) Conceptos que Restan Débito

9. Crédito Fiscal

- A) Generalidades
- B) Vías para Ejercer el Derecho a Crédito Fiscal
- C) Adquisiciones que dan Derecho a Crédito Fiscal
- D) Adquisiciones Excluidas del Crédito Fiscal
- E) Requisitos para tener Derecho a Crédito Fiscal
 - 1) Requisitos de Fondo
 - 2) Requisitos de Forma

Unidad V – Otros Impuestos Relevantes

1. Ley N°16.271 de Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones

- A) Aspectos Generales
- B) Exenciones y Recargos
- C) Base Imponible
- D) Pago del Impuesto
- E) Infracciones

2. DL N°3.475: Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas

- A) Aspectos Generales
- B) Sujeto del Impuesto
- C) Devengo y Pago
- D) Exenciones
- E) Resguardos del Impuesto

3. DL N°3.063: Ley de Rentas Municipales

- A) Hechos Gravados
 - 1) Actividades Primarias, Secundarias y Terciarias
 - 2) Hecho Gravado del Art. 24
- B) Determinación de la Tasa y Base Imponible
- C) División de la Patente cuando hay Sucursales en Distintas Municipalidades
- D) Período de Determinación y Pago
- E) Exenciones

Unidad I – Fundamentos del Derecho Tributario

1. Conceptos Generales

El Estado puede financiarse de distintas maneras, como a través de su actividad empresarial, las multas o los impuestos. Ahora bien, todo este dinero recaudado debe administrarse, y esto toma el nombre de **Actividad Financiera del Estado**, la cual es la actividad que se dedica a gestionar el dinero que tiene el Fisco, y posee varios aspectos:

- **Aspectos Políticos:** La actividad financiera del Estado tiene un aspecto político, lo cual se debe al principio de legalidad, ya que los tributos se establecen por ley, la cual es, a su vez, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;
- **Aspectos de Política Económica:** A través de los impuestos, el Estado puede buscar incentivar o desincentivar el consumo de ciertos productos y servicios. Por ejemplo, los impuestos al cigarro o al alcohol buscan reducir su consumo, mientras que el desarrollo de una zona o actividad puede incentivarse mediante la instalación de zonas francas;
- **Aspectos Técnicos:** Dentro de los aspectos técnicos de la actividad financiera del Estado entran en juego la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, que están encargados de su gestión;
- **Aspectos Jurídicos:** Son los que más nos interesan en este curso, y la rama que trata estos aspectos es el **Derecho Financiero**.

El **Derecho Financiero** es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus diversos aspectos, los órganos que la ejercen, los medios a través de los cuales se exterioriza y el contenido de las relaciones que origina.

El Derecho Financiero tiene tres grandes ramas:

- **Derecho Presupuestario;**
- **Derecho Administrativo;**
- **Derecho Tributario.**

En este curso, lógicamente, nos preocupa el **Derecho Tributario**, que podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que dice relación con la aplicación y recaudación de los tributos.

2. Los Tributos

A) Concepto

Un tributo es un vínculo jurídico cuya fuente mediata es la ley, que nace con motivo de ocurrir los hechos descritos en ella, y en cuya virtud personas determinadas deben entregar al Estado ciertas sumas de dinero, también determinadas, para la satisfacción de necesidades colectivas.

De esta definición podemos extraer ciertos elementos de los tributos:

- **Vínculo Jurídico**
Por su naturaleza, el tributo constituye un vínculo jurídico, cuyas partes son el Fisco y los contribuyentes.
- **Fuentes**
Los tributos tienen como fuente mediata la ley, pero como fuente inmediata un hecho gravado, que entendemos como una situación fáctica descrita por ley que, al verificarse, hace nacer el impuesto o tributo.

- **Sumas Determinadas**

La forma de determinación del monto a pagar por tributos debe estar establecida en la misma ley. Por ejemplo, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la base imponible es el precio del producto, siendo la tasa del impuesto un 19% sobre ese precio.

Por ello, decimos que la ley determina el monto del tributo estableciendo una base imponible y una tasa sobre ese monto.

- **Persona Determinada**

La persona obligada al pago del tributo debe estar determinada. Ahora bien, no siempre es la persona obligada al pago del tributo la que debe soportar la carga económica. Por ejemplo, si un café vale \$1.000, con el IVA queda en \$1.190, y es el consumidor quien termina pagando la diferencia, pero el obligado a entregar dicho impuesto al Fisco es el vendedor.

- **Se Entregan para la Satisfacción de Necesidades Colectivas**

Este elemento se encuentra incluso consagrado a nivel constitucional, al establecer el **Art. 19 N°20** el principio de no afectación de los tributos a fines específicos, debiendo dirigirse a la satisfacción de necesidades colectivas.

B) Clasificación de los Tributos

1) Las Tasas

El primer tipo de tributo son las tasas, que consisten en un ingreso ordinario de derecho público que obtiene el Estado en relación con una intervención o gasto de la administración pública, motivado directamente por un particular.

Por ejemplo, si se pide un certificado en el Registro Civil, el particular debe pagar una tasa.

Cabe distinguir entre tasas y tarifas, las cuales se generan en virtud de un contrato en que el Fisco actúa como un privado, como el pago de un pasaje del metro. La distinción es bastante fina, y no tiene mucha relevancia, sin embargo.

2) Las Contribuciones

Las contribuciones son gravámenes que tienen por objeto distribuir, entre ciertos contribuyentes, los gastos provenientes de la realización de obras o servicios que los benefician colectivamente de una manera más específica que al resto de la sociedad, como el pago de las obras de alcantarillado en una comuna específica.

3) Los Derechos o Tributos Habilitantes

Los derechos o tributos habilitantes son gravámenes en virtud de los cuales el contribuyente queda autorizado para hacer algo que, de otra manera, tendría prohibido, como las patentes para la venta de alcoholes o los permisos de circulación.

4) Los Impuestos

Un impuesto es un gravamen que se exige para cubrir los gastos generales del Estado, sin que el deudor reciba otro beneficio que aquel que reciben los demás habitantes del país por el funcionamiento de los servicios del Estado.

Ejemplos de estos impuestos son el IVA, el impuesto a la renta o el impuesto de timbres y estampillas.

3. Clasificación de los Impuestos

A) Impuestos Ordinarios y Extraordinarios

Según su carácter de permanencia, los impuestos pueden ser ordinarios o extraordinarios, siendo los primeros aquellos que tienen carácter permanente, y los segundos aquellos que se establecen de forma excepcional y por un período provisional.

Cabe destacar, no obstante la distinción, que los impuestos extraordinarios tienen una gran tendencia a convertirse en ordinarios, ya que una vez que sube la tasa, es muy difícil que vuelva a bajar.

B) Impuestos Internos, Externos y Mixtos

Los impuestos internos son aquellos que gravan las actividades o el comercio interno que existe dentro del país, mientras que los impuestos externos son aquellos que gravan el comercio internacional, como los aranceles aduaneros.

Existen también impuestos que son mixtos, pudiendo tener tanto un aspecto interno como externo, como por ejemplo la importación de un bien, que está gravada con aranceles aduaneros y, a la vez, con IVA.

C) Impuestos Directos e Indirectos

El criterio de distinción está en la persona del sujeto pasivo, ya que cuando el sujeto pasivo económico y de derecho son la misma persona, hablamos de impuestos directos, pero cuando son personas distintas, hablamos de impuestos indirectos.

Un ejemplo de impuesto directo es el impuesto a la renta, ya que es la misma persona que entrega el impuesto al Fisco quien sufre el gravamen económico. Por otra parte, un ejemplo de impuesto indirecto está en el IVA, ya que aunque es el comprador quien soporta el gravamen económico, es el vendedor quien debe entregar tal impuesto al Fisco.

D) Según la Tasa del Impuesto

1) Impuestos de Tasa o Monto Fijo

En estos impuestos, el monto es siempre el mismo, sin importar la base imponible sobre la cual se esté calculando. Como si se cobraran siempre \$1.000 a título de impuestos por un mismo acto.

Un ejemplo está en el ya extinto impuesto a los cheques, que era de tasa fija y se cobraba por el giro de cada cheque.

2) Impuestos de Tasa Proporcional

En estos casos, la tasa se fija en un porcentaje, por lo que el monto varía según la base imponible sobre la cual se calcula la tasa.

Por ejemplo, la tasa del IVA es de un 19%, siendo una tasa proporcional, por lo que el monto final aumentará al ser mayor la base imponible.

3) Impuestos de Tasa Progresiva

En estos casos, mientras mayor sea la base, mayor será la tasa, al igual que en el impuesto proporcional. Sin embargo, el aumento no es lineal, sino escalonado.

Por ejemplo, tenemos la siguiente progresión:

- Quien gana entre 0-10 paga 0% de impuestos;
- Quien gana entre 10-20 paga 5% de impuestos;
- Quien gana entre 20-30 paga 10% de impuestos;
- Quien gana entre 30-40 paga 20% de impuestos;
- Quien gana entre 40-50 paga 30% de impuestos;
- Quien gana más de 50 paga 40% de impuestos.

Esto no significa que si gano 45 debo pagar un 40% de impuestos, ya que lo que se cobra más alto es el exceso, calculándose dentro de cada rango.

Así, por los primeros 10 pago 0% de impuestos, por los segundos 10 un 5% de impuestos, por los terceros 10 un 10% de impuestos, por los cuartos 10 un 20% de impuestos y por los últimos 5 un 30% de impuestos.

Por lo tanto, lo que se paga en impuestos por esos 45 se graficaría de la siguiente forma:

- Por los primeros diez no se paga nada (0%);
- Por los segundos diez se paga 0,5 (5%);
- Por los terceros diez se paga 1 (10%);
- Por los cuartos diez se paga 2 (20%);
- Por los últimos cinco se paga 1,5 (30%).

En total, se pagan en impuestos 4 de 45, es decir, un 8,88%.

Este tipo de tasas progresivas se dan, por ejemplo, en el impuesto a la herencia o en el impuesto global complementario.

E) Impuestos de Retención o Recargo e Impuestos de Declaración

Los impuestos de retención o recargo son aquellos en que un tercero retiene, declara y entera el impuesto, como la retención de impuestos en las boletas de honorarios o el impuesto adicional.

Los impuestos de declaración son aquellos en que es el sujeto pasivo quien debe retenerlos, declararlos y enterarlos, como sucede con el IVA.

Existen también los llamados impuestos de no declaración, que simplemente se cobran, como el impuesto territorial o de bienes raíces.

La distinción nos importa por la prescripción, materia que regula el **Art. 200 CT**. Sus primeros dos incisos disponen: *“El Servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago.*

El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. Para estos efectos, constituyen impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa declaración del contribuyente o del responsable del impuesto”.

Así, la regla general en materia tributaria para la prescripción es de tres años, pero que pueden aumentar a seis años en caso de que la declaración no se hubiere presentado, o la presentada fuere maliciosamente falsa, en impuestos sujetos a declaración.

F) Según la Época en que se Declaran

Según la época en que se declaran, los impuestos pueden ser:

- **Mensuales:** Por ejemplo, el IVA, que debe ser declarado ante el Fisco cada mes;
- **Anuales:** Por ejemplo, el impuesto de primera categoría, que se declara en Abril de cada año. Cabe distinguir entre año comercial y año tributario, ya que no son lo mismo. En abril de este año, se declaran los impuestos del año anterior, por lo que se habla de año tributario 2019 para referirse al año comercial 2018;
- **Semestrales:** Un ejemplo es la patente municipal;
- **Trimestrales:** Por ejemplo, el impuesto territorial o de bienes raíces.

G) Impuestos al Patrimonio, Impuestos a la Renta e Impuestos al Gasto

Los **impuestos al patrimonio** gravan la fuente generadora de riqueza, por lo que no es necesario que se produzcan incrementos patrimoniales, ni se toma en consideración si ya se pagó el impuesto a la renta.

Un ejemplo está en el impuesto territorial o de bienes raíces, ya que se cobra un impuesto por el inmueble que se tiene, aun si no genera riquezas, como si no se habitara en él y a la vez no se arrendara, por ejemplo.

Los **impuestos a la renta** gravan el incremento patrimonial, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Puede calcularse comparando el estado patrimonial al inicio y al final de un ejercicio comercial.

El **impuesto al gasto** no grava el incremento patrimonial, sino el consumo de ese incremento, el gasto de la renta.

Esto se creó a raíz de la crisis financiera de 1984, ya que las empresas tenían serios problemas para encontrar financiamiento, y por lo tanto, para incentivar el autofinanciamiento, se creó este impuesto al gasto para que las personas dejaran el dinero en las empresas y se tuvieran mayores fondos a futuro.

Ello generó, sin embargo, que los empresarios empezaran a usar los fondos de la misma empresa para costear sus gastos cotidianos, ya que era más conveniente que sacar el dinero de la empresa y pagarlos por su cuenta.

Por ejemplo, si el impuesto que se cobraba cuando los empresarios sacaban las utilidades era de un 40%, si las dejaban en la empresa el impuesto era de un 20%. A día de hoy, ya no hay tantos problemas para el financiamiento, y ello ha generado que esa brecha se disminuya considerablemente.

4. Finalidad de los Impuestos

Existen distintos motivos por los cuales se cobran impuestos, por lo que hablamos de distintas finalidades:

- **Finalidad Financiera:** Se cobran impuestos para financiar las actividades del Estado, proveyéndolo de recursos;
- **Herramienta de Política Económica:** Por ejemplo el impuesto verde en los automóviles;
- **Redistribución de la Riqueza:** Ello explica, especialmente en el impuesto a la renta, que el que más gana, más paga. Por ello se critica, por ejemplo, al IVA, ya que todos pagan lo mismo.

5. Fuentes del Impuesto

Dijimos anteriormente que la fuente mediata del impuesto es la ley, y la fuente inmediata es el hecho gravado.

Ahora nos concentramos en la fuente mediata, la ley, pero entendida en un sentido amplio, ya que podemos encontrar normas tributarias en la Constitución, el Código Tributario, leyes comunes, decretos leyes o tratados internacionales.

Gran parte de las leyes tributarias, tales como la ley de la renta o la ley del IVA, son decretos leyes, dictados durante el gobierno militar.

En materia tributaria, hay cuatro principios constitucionales que tienen gran relevancia:

- **Principio de Igualdad ante el Impuesto**
Consagrado en el **Art. 19 N°20 Inc. 1° CPR**, que establece la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas, o en la progresión o forma que fije la ley. Algunos argumentan, en virtud de la disposición citada, que el impuesto al patrimonio sería inconstitucional, ya que sólo se habla de la renta, aunque la postura es bastante minoritaria.
- **Principio de Legalidad o Reserva Legal del Impuesto**
Conforme al **Art. 63 CPR**, los impuestos están dentro del dominio legal, y a la vez, son materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
- **Principio de No Discriminación o de Equidad**
En virtud del **Art. 19 N°20 Inc. 2° CPR**, la ley no puede establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
- **Principio de Desafectación**
Establecido en el **Art. 19 N°20 Inc. 3° CPR**, según el cual los impuestos que recauda el Fisco no pueden dirigirse a fines específicos, sino sólo a satisfacer necesidades colectivas, con dos importantes excepciones, que son la defensa nacional y el beneficio de zonas específicas.

6. Interpretación de la Ley Tributaria

A) Aspectos Generales

Por regla general, la ley tributaria se interpreta de la misma forma que las demás leyes, es decir, siguiendo las normas de interpretación que establece el Código Civil en sus **Arts. 19-24**.

Sin embargo, toma gran relevancia el principio de especialidad, en relación a lo cual el **Art. 2° CT** establece: “*En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales*”.

Así, las normas de derecho común que están incluidas en otras leyes tributarias sirven como criterio para la interpretación de una norma tributaria concreta. Por ejemplo, en la ley del IVA se hace referencia a la ley de la renta y al Código Tributario.

B) Clases de Interpretación

1) Interpretación Legal

La primera clase de interpretación de la ley tributaria es la que hace la ley, y lo hace mediante leyes interpretativas en materia tributaria, las cuales se dictan, por lo general, cuando hay modificaciones legales.

2) Interpretación Administrativa

El órgano llamado a llevar a cabo la interpretación administrativa es el Servicio de Impuestos Internos, a través del Director Nacional, lo cual está consagrado en el **Art. 6° CT**.

En teoría, estas interpretaciones sólo deberían ser vinculantes para los mismos funcionarios del SII, pero en la práctica, se entiende que los contribuyentes deben atenerse a ellas.

La interpretación administrativa se plasma de tres formas:

- **Circulares**, que emiten instrucciones respecto de materias de aplicación general, como modificaciones legales;
- **Oficios**, que son respuestas a consultas particulares o específicas por parte de los contribuyentes;
- **Resoluciones**, que son órdenes dictadas por el Director Nacional y que tienen carácter general, obligatorio y permanente, acerca del ámbito de competencia del SII.

La interpretación administrativa es muy relevante por el **principio de buena fe en materia tributaria**, consagrado en el **Art 26 CT Inc. 1°**: *“No procederá el cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentada por la Dirección o por las Direcciones Regionales en circulares, dictámenes, informes u otros documentos oficiales destinados a impartir instrucciones a los funcionarios del Servicio o a ser conocidos de los contribuyentes en general o de uno o más de éstos en particular”*.

Así, si el contribuyente se ajusta de buena fe a una determinada interpretación, sustentada por documentos oficiales del SII, no procede el cobro con efecto retroactivo.

Por otro lado, se agregó en el año 2014 la **consulta pública (Art. 6° CT)**, en virtud de la cual, el Director Nacional puede disponer de la consulta pública de proyectos de circulares o instrucciones que estime pertinente, con el fin de que los contribuyentes o cualquier persona natural o jurídica opine sobre su contenido y efectos, o formule propuestas sobre los mismos.

Cuando las circulares o instrucciones tengan por objeto interpretar con carácter general normas tributarias, o aquellas que modifiquen criterios interpretativos previos, deben ser siempre consultadas.

Las opiniones manifestadas con ocasión de las consultas son de carácter público, y no son vinculantes para el SII. El Director Nacional, además, no está obligado a pronunciarse respecto de ellas.

Por último, se introdujo, también en 2014 el **Art. 26 bis CT**, en virtud del cual pueden hacerse consultas previas al SII respecto de si una operación es o no elusiva.

Estas consultas pueden ser vinculantes o no vinculantes. En las consultas vinculantes, el contribuyente debe poner a disposición del SII todos los antecedentes que el mismo Servicio considere pertinentes para tomar una decisión, pero si el SII se pronuncia diciendo que la conducta no es elusiva, tal decisión es vinculante para el Servicio, por lo que no puede impugnarla posteriormente.

Por otro lado, en las consultas no vinculantes, el contribuyente formula consultas con el objeto de obtener respuestas de carácter general en relación al caso planteado, las cuales no son vinculantes para el SII, y se publican en su sitio de internet.

3) Interpretación Judicial

La interpretación judicial se da principalmente en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

A diferencia de lo que sucede en la interpretación administrativa, no se puede hacer consultas al tribunal, sino que el tribunal se pronuncia respecto de casos concretos.

7. Aplicación de la Ley Tributaria en el Espacio

No existe una regla general respecto de la aplicación de la ley tributaria en el espacio, ya que **es cada ley tributaria la que define su propio alcance**.

Un ejemplo está en la Ley del IVA, la cual grava la venta de bienes corporales muebles o inmuebles ubicados en el territorio nacional, independiente del lugar en que se celebre la convención.

Otro ejemplo está en el **Art. 3° de la Ley del Impuesto a la Renta**, que establece que las personas domiciliadas o residentes en Chile pagan impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que su fuente esté situada dentro o fuera del país.

La misma disposición, por otro lado, establece que los extranjeros que constituyen domicilio en Chile sólo están afectos a los impuestos que gravan las rentas obtenidas de fuentes chilenas, durante los tres primeros años de su ingreso a Chile.

Cabe hacer un paréntesis respecto de este ejemplo, ya que se produce el problema de la **doble tributación internacional**, lo cual ocurre cuando una misma renta se grava en dos o más países por un mismo tipo de impuesto.

Por ejemplo, si un chileno tiene un depósito de plazo en Estados Unidos, aplicando la ley del impuesto a la renta, debe pagar impuestos en Chile sobre las rentas que genere este depósito en Estados Unidos, pero a la vez, tendrá que pagar impuestos en Estados Unidos por las rentas que ese depósito genere, por lo que estaría pagando un mismo impuesto dos veces.

Esto es problemático, por cuanto se disminuye enormemente el beneficio que pueda obtener el contribuyente, y con ello se desincentiva la inversión.

Debemos distinguir inmediatamente respecto de la residencia y la fuente. Se entiende que es residente en Chile la persona que permanece en el país durante más de seis meses en un año calendario, o bien durante dos años tributarios consecutivos.

Respecto de la fuente, se considera renta de fuente chilena aquella que se genera como consecuencia de una actividad desarrollada dentro de Chile, mientras que una renta de fuente extranjera es la que se produce como consecuencia de una actividad desarrollada fuera de Chile.

Cuando hablamos del problema de la doble tributación internacional, esto puede generarse por un conflicto de residencia con fuente, de residencia con residencia o de fuente con fuente.

El ejemplo que dimos anteriormente es uno de conflicto entre residencia y fuente, ya que alguien con residencia en Chile tiene una inversión que genera una renta que tiene su fuente dentro de otro país.

Puede ocurrir, por otra parte, que una persona sea considerada residente en dos países distintos, generándose un conflicto entre residencia y residencia que también incide en una doble tributación internacional.

Un problema entre fuente y fuente es el que ocurre con las regalías, ya que, según la ley chilena, la fuente de la regalía se encuentra en el país en donde se ocupa, mientras que otros países consideran que la fuente es el país de origen, es decir, el lugar en que se registró.

8. Soluciones al Problema de la Doble Tributación Internacional

Existen distintas soluciones que se dan a este problema, las cuales se agrupan según distintos criterios.

A) Según la Fuente de la Solución

1) Soluciones Unilaterales

Son aquellas que establece cada país en el ámbito de su legislación interna, consagrando mecanismos que permitan mitigar el efecto de la doble tributación internacional para los contribuyentes chilenos.

Existen distintos mecanismos que funcionan como soluciones internas, los cuales pasamos a analizar:

- **Impuesto Gasto**

Art. 12 de la Ley del Impuesto a la Renta: *“Cuando deban computarse rentas de fuente extranjera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 G, se considerarán las rentas líquidas percibidas, excluyéndose aquellas de que no se pueda disponer en razón de caso fortuito o fuerza mayor o de disposiciones legales o reglamentarias del país de origen. La exclusión de tales rentas se mantendrá mientras subsistan las causales que hubieren impedido poder disponer de ellas y, entretanto, no empezará a correr plazo alguno de prescripción en contra del Fisco. En el caso de las agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior, se considerarán en Chile tanto las rentas percibidas como las devengadas, incluyendo los impuestos a la renta adeudados o pagados en el extranjero”.*

Este mecanismo consiste en descontar el impuesto pagado en el extranjero a la base imponible del impuesto pagadero en Chile.

Se considera como un gasto lo pagado en el extranjero, por lo que tal monto se descuenta de la base imponible, y sobre el remanente se aplica el impuesto chileno.

Por ejemplo, si la base imponible era de 100, pero se pagan 35 en impuestos en el extranjero, en vez de pagar los mismos 35, se calcula el porcentaje sobre los 65 restantes tras el pago del impuesto en el extranjero, por lo que se siguen pagando impuestos, pero la suma de lo pagado en Chile a título de impuestos disminuye.

Es un mecanismo que mitiga el problema, aunque de una manera más bien insuficiente.

- **Créditos por Impuestos Pagados en el Exterior**

Cuando hablamos de créditos en derecho tributario, lo más fácil es imaginar un sistema de fichas, es decir, lo que ya se usó para pagar una cosa nos da fichas para pagar otra cosa.

Un ejemplo está en una persona con residencia en Chile que tiene una renta con fuente peruana. Si tiene una renta de 100 y tiene que pagar 30 en Perú y 20 en Chile, lo pagado en Perú se considera un crédito, por lo que no tendrá que pagar impuestos por esa renta en Chile.

Este mecanismo no es absoluto, sin embargo, y es necesario distinguir si el problema se da con países que hayan celebrado convenios internacionales con Chile o no.

En el caso de que **no exista un convenio**, aplica el **Art. 41 A de la Ley del Impuesto a la Renta**, en virtud del cual se establecen barreras al mecanismo de créditos cuando no existe un convenio. En primer lugar, sólo aplica para determinados tipos de rentas, dentro de las cuales no están, por ejemplo, los

intereses, por lo que sólo se podrá recurrir al impuesto gasto en tales casos. En segundo lugar, sólo se otorga hasta un 32% de crédito por lo pagado, por lo que si en el otro país se grava la renta con un porcentaje mayor, el remanente no tendrá este beneficio, y el contribuyente sólo podrá recurrir al impuesto gasto.

Por último, está la limitación que constituye la **Renta Neta de Fuente Extranjera (RENFE)**, consistente en que el beneficio del crédito sólo afecta a las rentas percibidas en el extranjero, y no a aquellas producidas en Chile, lo cual se hace con el objeto de cuidar la recaudación interna.

Ahora bien, cuando **sí existe un convenio**, aplica el **Art. 41 C de la Ley del Impuesto a la Renta**, que presenta varias diferencias respecto del caso anterior. En primer lugar, se otorga crédito respecto de cualquier tipo de renta. Además, el límite no es de 32%, sino de 35%.

- **Tax Sparing**

Es un mecanismo que no se utiliza en Chile, pero que sirve para entender de mejor manera la lógica de los créditos.

Si el país que será fuente de renta baja los impuestos a las rentas producidas por esa fuente a un 0%, incentiva la inversión extranjera en el país, pero es el país de residencia el que se lleva todos los impuestos que produce esa renta, y allí es donde entra en juego este sistema, que hace como si se hubieran pagado impuestos en el país de la fuente, aunque no se haya hecho efectivamente, otorgando un crédito al contribuyente en virtud del cual no paga impuestos o paga mucho menos.

Es un mecanismo casi de solidaridad, y se dio mucho en Europa tras la segunda guerra mundial para colaborar con la reconstrucción de muchos países que se vieron devastados por la guerra.

- **Exención**

Tampoco existe en Chile, pero se da en países como España, donde no se gravan las rentas de fuente extranjera. Así, el mecanismo consiste básicamente en que el país de residencia exime de impuestos a las rentas de fuente extranjera.

2) Soluciones Bilaterales

Hablamos específicamente de **Convenios de Doble Tributación**, un acuerdo entre Estados para mitigar las consecuencias de este problema.

Chile sólo es parte de convenios bilaterales, sin perjuicio de ser signatario de una convención entre más de 100 países en Noviembre de 2016, llamada **“Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Sharing”**, también llamada **Multilateral Instrument (MLI)**, y dentro del contexto de llamado **Plan BEPS**.

Mediante esta convención, se intenta atacar la planificación tributaria internacional, estableciendo herramientas y modelos de convenios bilaterales que luego son incluidos por los distintos países al negociar tratados bilaterales de doble tributación.

Se busca también facilitar la negociación entre las naciones en la creación de los Convenios de Doble Tributación, ya que se usa alguno de los modelos preexistentes, que pueden modificarse en la medida de que algunas de sus partes no sean compatibles con la legislación interna de alguno de los países. Se facilita de aquella manera el proceso de negociación.

Existen varios modelos distintos, que pasamos a ver a continuación:

- **Pacto Andino**

Es el convenio que se tuvo hasta 2013 con Argentina, y se caracterizaba por gravar la renta solamente en el país de la fuente. Este convenio se derogó en el año mencionado, negociándose uno nuevo según el modelo OCDE.

- **Modelo OCDE**

La **OCDE** (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es un organismo de cooperación internacional, cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales entre sus miembros, y del cual Chile es parte desde el año 2010.

El modelo de la OCDE limita el porcentaje con el que puede gravar el país de la fuente una renta. Por ejemplo, imaginemos que tengo un depósito en Perú que me genera intereses de 100. En Perú se grava con un 30% por su legislación interna, pero conforme al convenio celebrado según el modelo OCDE, sólo puede gravarlo hasta un 15%.

Así, se da cierta preferencia al país de residencia, limitando la potestad de gravar que tiene el país de la fuente.

- **Modelo ONU**

Tiene un esqueleto similar al del modelo OCDE, pero está pensado para países que no son netamente inversores, sino también receptores de inversión, por lo que hay un mayor balance para el beneficio entre los países de residencia y fuentes.

Chile sigue por lo general el modelo OCDE, aunque tomando algunas cosas del modelo ONU. Por ejemplo, en el modelo OCDE sólo se grava en el país de residencia en los casos no enumerados en el convenio, mientras que en el modelo ONU, en tales casos, se grava en ambos países.

Los tratados celebrados por Chile tienen también ciertas particularidades, en especial la llamada **Cláusula Chile**, que se da porque Chile tiene un sistema tributario integrado, mientras que casi todos los países de la OCDE tienen sistemas desintegrados.

En los sistemas desintegrados, una persona que tiene una sociedad tiene que pagar impuestos tanto por la sociedad como por sí misma. En Chile, cuyo sistema es integrado, lo pagado como impuestos por la sociedad puede usarse como un crédito al pagar los impuestos personales, disminuyendo por tanto las sumas gravadas.

Debido a la existencia de este sistema, las tasas de retención de Chile son muy altas, lo cual es incompatible con el modelo OCDE, ya que la mayoría de sus miembros, al tener un sistema desintegrado, tienen tasas de retención más bajas.

Esto explica la existencia de la **Cláusula Chile**, que concilia los mecanismos del modelo OCDE con el sistema parcialmente integrado que existe en Chile.

B) Según el Método Utilizado

Una segunda clasificación de las soluciones utilizadas para el problema de la doble tributación es aquella cuyo criterio es distinguir según el método utilizado para mitigar los efectos del problema. Hablamos específicamente de dos métodos: un método de exención y otro de crédito.

1) Método de Exención

El método de exención consiste en no gravar en el país de residencia las rentas de fuente extranjera. Esto puede llevarse a cabo de dos maneras:

- **Exención Simple**

La exención se lleva a cabo sin una progresión, por lo que hay una exención total en el país de residencia, haciéndolo similar al llamado **ingreso no renta**, o ingreso no constitutivo de renta, que es un hecho no gravado, por lo que el ingreso generado no está afecto a ningún impuesto de la Ley de la Renta, ni forma parte de ninguna base imponible de la misma ley.

- **Exención con Progresión**

Por otro lado, si se aplica el método de exención con progresión, el país de residencia se reserva el derecho de incluir esas rentas de fuente extranjera para el cálculo de la tasa a aplicar a las rentas de origen nacional.

Así, si bien no se cobran impuestos por la renta de fuente extranjera, se incluyen en el cómputo de la base imponible, a efectos de determinar el impuesto global complementario.

2) Método de Crédito

Estudiamos a propósito de las soluciones internas al problema de la doble tributación internacional en qué consiste el crédito, pero a mayor abundamiento, podemos decir que el método de crédito puede subclasificarse en:

- **Crédito Directo**

Si un chileno recibe utilidades por ser socio de una empresa en Perú, se le aplica a la renta generada un impuesto de retención, llamado en Chile impuesto adicional. El país de la fuente es el que retiene ese impuesto, pero el chileno puede usar esa retención como un crédito en Chile para no tener que pagar de nuevo impuestos por esa renta.

- **Crédito Indirecto**

Usamos el mismo ejemplo anterior, pero con la particularidad de que en este caso, el chileno puede usar como crédito los impuestos que pagó la empresa en Perú, además de lo pagado en virtud del impuesto de retención.

- **Crédito Super Indirecto**

Se permite no sólo todo lo anterior, sino que también el uso como crédito de lo pagado a título de impuestos por sociedades controladas por la empresa que le genera utilidades al chileno.

9. Aplicación de la Ley Tributaria en el Tiempo

Por regla general, es cada ley tributaria la que determina cuál será su vigencia. En caso de no determinarla, rige la regla supletoria contenida en el **Art. 3° CT**: *“En general, la ley que modifique una norma impositiva, establezca nuevos impuestos o suprima uno existente, regirá desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, sólo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición. Con todo, tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a hechos ocurridos antes de su vigencia, cuando dicha ley exima tales hechos de toda pena o les aplique una menos rigurosa.*

La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que sirven para determinar la base de ellos, entrará en vigencia el día primero de Enero del año siguiente

al de su publicación, y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la nueva ley.

La tasa del interés moratorio será la que rija al momento del pago de la deuda a que ellos accedan, cualquiera que fuere la fecha en que hubieren ocurrido los hechos gravados”.

De lo dispuesto en el artículo citado, podemos extraer que la regla general es que cualquier norma que modifique un impuesto, cree uno nuevo o derogue otro, entra en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su publicación, y rige sólo para los hechos posteriores a su entrada en vigencia, por lo que no existe efecto retroactivo.

Ahora bien, respecto de normas sobre sanciones o infracciones, sí existe retroactividad cuando la nueva norma beneficia al infractor, sea eximiéndolo de penas o aplicándole una menor, lo cual es una norma *in dubio pro reo*.

Luego, para las leyes que modifican la tasa de los impuestos anuales o los elementos que sirven para determinar la base de ellos, la regla es distinta, ya que entran en vigencia el primero de enero del año siguiente a su publicación.

Para este último caso hay que tener en cuenta la diferencia entre el año comercial y el año tributario, ya que si la ley se publica en septiembre de 2019 y entra en vigencia el 1° de enero de 2020, las rentas afectas a la nueva ley son las del año 2019, por lo que podemos decir incluso que existe cierto grado de retroactividad, ya que la nueva ley puede afectar incluso a rentas de meses anteriores a su publicación.

Unidad II – La Obligación Tributaria

1. Aspectos Generales

A) Concepto

La Obligación Tributaria es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto, llamado deudor, debe dar a otro, llamado acreedor, quien actúa ejercitando su poder de imperio, sumas de dinero determinadas por ley.

La obligación tributaria puede ser principal o accesorio. La obligación tributaria principal consiste en pagar impuestos, mientras que las obligaciones tributarias accesorias son aquellas que no implican directamente el pago de un impuesto, como sacar un RUT, iniciar actividades, declarar impuestos o hacer declaraciones juradas.

La distinción no es la misma que en el derecho civil, existiendo dos diferencias fundamentales.

En primer lugar, las obligaciones accesorias en materia tributaria no siguen la suerte de las principales, por lo que la extinción de la obligación principal no implica la extinción de la obligación accesorio.

En segundo lugar, mientras las obligaciones accesorias en materia civil tienen generalmente por objeto garantizar obligaciones principales, en materia tributaria el objeto es distinto, ya que su fin es informativo para el SII, permitiendo la fiscalización.

B) Fuentes de la Obligación Tributaria

La obligación tributaria tiene su fuente mediata en la ley, mientras que su fuente inmediata es el hecho gravado, entendido como el hecho o acto jurídico típico y descrito por ley, cuya verificación sujeta al tributo en ella establecido a quien le fuese atribuible el mismo. Existen distintos tipos de hechos gravados, ya que pueden tener distintas fuentes.

En primer lugar, el hecho gravado puede ser un **hecho material**, como la importación, que es gravada por un impuesto, en este caso, tanto el IVA como aranceles aduaneros.

En segundo lugar, el hecho gravado puede ser un **acto jurídico**, como sucede con los impuestos de timbres y estampillas, gravando ciertos documentos, como los que contienen operaciones de crédito de dinero.

Por último, el hecho gravado puede también ser un **hecho económico**, como sucede con el impuesto a la renta, que grava el incremento patrimonial.

C) Sujetos de la Obligación Tributaria

Como ya dijimos anteriormente, la obligación tributaria tiene tanto un sujeto activo como un sujeto pasivo, siendo el primero el Fisco y el segundo el contribuyente.

Los contribuyentes pueden clasificarse según dos criterios:

- **Contribuyente de Hecho y Contribuyente de Derecho**

El contribuyente de derecho es aquel a quien la ley impone la obligación de entregar una suma determinada de dinero al Estado.

El contribuyente de hecho es aquel que soporta efectivamente la carga económica de ese impuesto.

Por ejemplo, como sucede con el IVA, donde el consumidor es el contribuyente de hecho, pero el vendedor es el contribuyente de derecho.

- **Contribuyentes Sustitutos y Contribuyentes Terceros Responsables**

El Contribuyente Sustituto es la persona obligada a retener un impuesto que adeuda un tercero, y que en virtud de la obligación tributaria debe entregar ese impuesto a las arcas fiscales.

Un ejemplo está en el impuesto de segunda categoría, que es un impuesto a la renta que grava a los trabajadores dependientes, siendo el empleador el agente retenedor.

El Contribuyente Tercero Responsable, por otro lado, es aquel obligado en conjunto con el contribuyente, siendo una especie de codeudor solidario, estando obligado a pagar si el contribuyente no paga.

Por ejemplo, conforme al **Art. 78 CT**, los notarios están obligados a vigilar el pago del impuesto de timbre y estampilla, respondiendo solidariamente con los obligados al pago del impuesto.

Otro ejemplo está en el **Art. 71 CT**, en virtud del cual, cuando una persona natural o jurídica cesa en sus actividades por venta, cesión o traspaso a otra de sus bienes, negocios o industrias, la persona adquirente tiene el carácter de fiador respecto de las obligaciones tributarias correspondientes a lo adquirido que afecten al vendedor o cedente.

2. Determinación de la Obligación Tributaria

A) Concepto

La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos emanados de los particulares, la administración o de ambos coordinadamente, destinados a establecer, en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación.

Como podemos ver, el concepto de determinación de la obligación tributaria consta de tres elementos:

- Lo primero es determinar si alguien ha incurrido en el hecho gravado. Desde tal punto, podemos determinar al sujeto pasivo. Cuando se incurre en un hecho gravado, se habla de “gatillar el impuesto”;
- La segunda parte consiste en cuantificar la medida de lo imponible, es decir, determinar la base imponible, la cuantía del hecho gravado. La base imponible depende del impuesto que se cobra, ya que cada ley la determina de forma distinta;
- Luego, hay que determinar el monto a pagar. Normalmente, el impuesto a pagar es el resultado de multiplicar la base imponible por la tasa del impuesto, pero muchas veces es distinto, ya que puede existir un impuesto progresivo, o créditos por distintos conceptos, como la doble tributación internacional.

B) Formas de Determinación

1) La Ley

Cuando se determina la obligación tributaria, la ley nos dice exactamente cuánto y cuándo debemos pagar cuando incurrimos en un hecho gravado establecido por la misma ley. Por ejemplo, con el impuesto territorial, caso en el cual llega una carta al domicilio que nos dice cuánto debemos y cuándo pagarlo.

2) La Justicia Ordinaria

Esta forma de determinación se da en algunos procedimientos especiales, regulados en los **Arts. 149 y ss. CT**. Al hablar de la justicia ordinaria no nos referimos necesariamente a los tribunales civiles, sino también a Tribunales Tributarios o Aduaneros.

Por ejemplo, el Código establece un procedimiento según el cual la justicia debe determinar el monto del impuesto de timbres y estampillas, o el avalúo fiscal de un inmueble.

3) Actos Coordinados

La determinación por actos coordinados es la regla general, y en ella participan el contribuyente y la administración tributaria (Servicio de Impuestos Internos).

Eventualmente, podrían también participar los Tribunales Tributarios y Aduaneros, en caso de que no exista acuerdo entre el contribuyente y el SII.

Consta de tres etapas fundamentales, que son la declaración, la liquidación y el giro.

3. La Declaración

A) Aspectos Generales

La declaración se encuentra regulada en los **Arts. 29 y ss. CT**, y consiste en una declaración jurada que hace el contribuyente con el objeto de determinar la procedencia y efectuar la liquidación de un impuesto.

A través de este acto, el contribuyente declara acerca de la procedencia de un impuesto y efectúa la liquidación del mismo.

El Código Tributario nos otorga un marco general acerca de las características de la declaración y la forma en que debe hacerse, pero es cada ley la que finalmente establece la forma y características propias de cada declaración.

B) Efectos de la Presentación de una Declaración

La presentación de la declaración cuenta con una serie de efectos relevantes:

- Respecto de la información entregada al Servicio de Impuestos Internos mediante una declaración de impuestos, el SII tiene una **Obligación de Reserva**, por lo que no puede divulgar la información, existiendo incluso sanciones penales para los funcionarios públicos que divulguen tal información;
- Conforme al **Art. 21 Inc. 2° CT**, el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos.
Se discute en estos casos si es el contribuyente o el SII el que tiene la carga de la prueba respecto de si la declaración es o no fidedigna. Para el profesor, es el SII el que debería acreditar que no es fidedigna, aunque por lo general se entiende que el contribuyente es quien debe acreditar lo que está declarando, y el SII sólo tiene la carga de acreditar el dolo del contribuyente cuando existe;
- Luego, respecto de los **plazos de prescripción**, ya dijimos que la regla general en materia tributaria para la prescripción es de tres años, pero que puede aumentar a seis años en caso de que la declaración no se hubiere presentado, o la presentada fuere maliciosamente falsa. En este último caso, lógicamente, es el SII el que deberá probar que la declaración fue maliciosamente falsa.
Por lo tanto, si se efectúa la declaración, el plazo de prescripción será de tres años;
- El **Art. 97 CT** establece ciertas sanciones asociadas al retardo u omisión en la presentación de las declaraciones, que van desde 1 UTM hasta penas de presidio.

Si el Servicio no está de acuerdo con la declaración, tiene dos alternativas:

- En primer lugar, puede impugnar la declaración en caso de que no sea fidedigna, sujetándose en tal caso a lo dispuesto en el **Art. 21 CT**;
- Puede hacer uso de herramientas anti-elusivas establecidas en la ley.

C) Normas Anti-Elusivas

Por elusión entendemos una acción que se lleva cabo, en principio, por vías legales, y que tiene por finalidad evitar o minimizar el pago de impuestos.

Antiguamente era algo perfectamente aceptado, tanto social como jurídicamente, y de hecho, la Corte Suprema, distinguiéndolo del concepto de evasión, habló, en el fallo del Caso Bahía en 2003, de la elusión como evitar algo con astucia, lo cual no es necesariamente antijurídico, especialmente si es la propia ley la que contempla y entrega las herramientas a los contribuyentes para minimizar los impuestos de manera legítima.

A día de hoy, sin embargo, es una práctica sumamente reprochada, tanto social como jurídicamente, y ello porque, aun si en la práctica no infringe la ley de una forma técnica, sí atenta en contra del espíritu de la legislación.

Se distingue, sin embargo, entre la elusión y la planificación tributaria, entendida esta última como la facultad de elegir entre varias alternativas lícitas de organización de los negocios o actividades económicas que tiene el contribuyente, o incluso de renunciar a la realización de ciertos negocios o actividades, con el fin de obtener un ahorro tributario.

La elusión no apunta a lo mismo, sino que se trata de un comportamiento del contribuyente consistente en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria o en disminuir la carga tributaria a través de medios jurídicamente anómalos, sin violar directamente el mandato de la regla jurídica, pero sí los valores y principios del sistema tributario, tal y como declaró la Corte Suprema en 2015.

En todo el mundo se han empezado a llevar a cabo modificaciones legales que apuntan a evitar las prácticas elusivas, lo cual se encuentra plasmado en el plan BEPS, y en el caso de Chile, desde 2014 se han llevado a cabo varias reformas anti-elusivas.

Frente a ciertas situaciones que pueden constituir potenciales focos de elusión, la ley ha otorgado al SII ciertas herramientas para evitar estas prácticas, que pueden ser tanto de carácter general como específico.

Conforme a la **Circular N°65**, a día de hoy se entiende por elusión aquella conducta que busca dejar sin aplicación la ley tributaria a través del abuso de las formas jurídicas o la simulación.

1) Normas Anti-Elusivas Específicas

Las normas anti-elusivas específicas buscan atacar situaciones de elusión particulares, y se aplican con preferencia a las normas de carácter general.

En efecto, el **Art. 4° bis Inc. 4°** dispone que en los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se rigen por dicha disposición, y no por los artículos **4° ter** y **4° quater**, que regulan las normas generales anti-elusivas. Es común el dicho “hecha la trampa, hecha la ley”, y ello porque cada vez que el legislador se da cuenta de la existencia de una situación que está mermando la recaudación de impuestos, crea una nueva norma anti-elusiva para solucionar el problema.

Algunos casos de herramientas anti-elusivas que contempla la ley son:

- **Facultad de Tasación (Art. 64 CT)**

La facultad de tasación consiste en una atribución del Servicio de Impuestos Internos en virtud de la cual puede tasar el valor asignado a una enajenación cuando sea notoriamente inferior al valor de mercado.

Por ejemplo, si una persona vende una cosa en 1000, pero establece en el título que se está vendiendo a un precio menor, será menos lo que pague en impuestos,

y esto llegó a darse con bastante ocurrencia, por lo que se creó este mecanismo para evitarlo.

En general no es un mecanismo que se utilice mucho, ya que el SII tiene la carga de la prueba respecto del valor de mercado de la cosa, y puede ser difícil probar un mayor valor.

Existe también una norma inversa, contenida en el **Art. 17 de la Ley de la Renta**, en virtud de la cual el SII puede tasar el valor asignado a una enajenación cuando sea notoriamente superior al valor de mercado, lo cual puede ser útil cuando existen tratamientos tributarios específicos.

- **Gastos Rechazados (Art. 21 Ley de la Renta)**

Cuando hablamos del impuesto de primera categoría, lo calculamos sobre la renta, de la cual se deducen los gastos en que incurrió la sociedad. Ahora, para poder deducir de la renta esos gastos, deben ser necesarios para generar la utilidad, y de otra forma, son rechazados.

Cuando el gasto es rechazado, existen dos posibilidades. En primer lugar, puede aplicarse un impuesto del 40% por sobre ese gasto, pero si el gasto beneficia directamente a uno de los socios, se considera un retiro, debiendo además el socio pagar su impuesto global complementario con un recargo del 10%.

Esto tiene sentido por el sistema integrado del que hablamos anteriormente, ya que hasta hace poco se pagaban gastos particulares de los socios con fondos de la sociedad, declarándolo como un gasto de la misma y pagando, por tanto, menos impuestos.

La norma se ha ido desvirtuando progresivamente, ya que estaba pensada para operaciones que iban en beneficio personal de un socio que no hacía retiros de la empresa y usaba los fondos de la sociedad para pagar sus gastos particulares, pero a día de hoy se aplican los gastos rechazados en un sentido mucho más amplio.

- **Precios de Transferencia (Art. 41-E Ley de la Renta)**

Consiste en que las transacciones transfronterizas entre partes relacionadas se hagan a precios similares a los que se habrían hecho si es que no fueran relacionadas.

Por ejemplo, si produzco cobre en Chile, gastando 50, y lo vendo a China a 100, mi utilidad es de 50, pagando impuestos en Chile por esos 50. Ahora bien, si tengo una filial en Islas Caimán (donde no se pagan impuestos) y le vendo el cobre en 51, mi utilidad es de 1 peso, sobre lo cual pago impuestos en Chile, para luego vender el cobre desde Islas Caimán a China en 100, generando una utilidad de 49 sobre la cual no pago impuestos.

Esta práctica se daba muchísimo, pero desde 2012 está prohibida en Chile, y mediante el mecanismo de precios de transferencia, se cobran impuestos como si se hubiera vendido a precio de mercado, por lo que, volviendo al ejemplo, si vendí el cobre a 51 a mi filial en Islas Caimán, en Chile me cobrarán impuestos sobre 50, que serían mis utilidades si hubiera vendido a precio de mercado.

- **Exceso de Endeudamiento (Art. 41-F Ley de la Renta)**

Es un mecanismo que se creó en Estados Unidos con el nombre de “*Thin Capitalization Rules*”.

Si una empresa mexicana quiere crear una filial en Chile, puede financiarla de distintas formas. Las dos principales formas de financiamiento son aportar capital o prestarle dinero a la filial. Ahora bien, los dividendos que produce el capital

aportado están gravados con un impuesto mayor (35%) que los intereses generados por los préstamos (4% respecto de bancos, instituciones financieras y otras entidades), por lo que a la matriz en México le conviene mucho más prestar dinero que aportar capital.

El mecanismo de exceso de endeudamiento consiste en limitar la cantidad de capitalización que puede obtener la sociedad mediante la emisión de deuda, debiendo haber una relación entre deuda y capital de tres a uno como máximo. En todo lo que exceda tal límite, se pagan impuestos como si fueran dividendos generados por el capital.

- **Normas Controlled Foreign Corporation (Art. 41-G Ley de la Renta)**

Si estando en Chile, una sociedad compra acciones de Google en Estados Unidos, esas acciones van a generar dividendos, y al percibirlos en Chile, estarán afectos al impuesto de primera categoría, por lo que se constituye una filial en Islas Caimán, y será esa filial la que compre las acciones, sin tener que pagar impuestos en Islas Caimán, y dejando las utilidades allí.

Ya que en Chile se paga el impuesto de primera categoría en base a la utilidad percibida, se deja el dinero en Islas Caimán, postergando la entrada de las utilidades a Chile, y con ello el pago del impuesto de primera categoría.

En virtud de estas normas, la sociedad controladora está obligada a reconocer en Chile las utilidades percibidas por la filial en el extranjero, aun si esas utilidades no fueron percibidas en Chile.

La elusión que se evita con estas normas es la postergación del pago del impuesto de primera categoría respecto de ingresos de fuente extranjera.

- **Justificación de Inversiones (Art. 70 Ley de la Renta)**

Si hago una inversión en cualquier bien o instrumento sujeto a registro, o que alguna entidad esté obligada a informar al SII, el Servicio lo sabrá.

Así, si yo declaro utilidades de 1 millón al mes y me compro una casa de 500 millones, va a saltar una alarma. Si se logra justificar, no hay problema, pero si no se puede justificar, se asume que la persona tiene las utilidades equivalentes a sus gastos, y se cobran impuestos sobre eso.

Es una herramienta de fiscalización, y también anti-elusiva, ya que busca evitar las “platas negras”, como si se trabajara sin contrato ni boletas, caso en el cual no hay que declarar esos ingresos.

Un típico instrumento para justificar estas inversiones es el reconocimiento de deuda, que lógicamente debe estar reconocido ante notario.

Hay una circular que establece la forma en que deben justificarse las inversiones, disponiendo que si se va a justificar una inversión con flujo del mismo año, sólo tengo que acreditar el origen, y si son flujos de más de un año, tanto el origen como la disponibilidad, es decir, lo que ha ocurrido con ese dinero a lo largo del tiempo.

2) Normas Anti-Elusivas Generales

Si bien en países anglosajones existen hace tiempo, se incorporaron en el ordenamiento jurídico en Chile con la reforma de 2014, y buscan atacar conceptualmente la elusión, ya no en casos específicos, sino que en general.

Cuando no se tiene una norma específica para un caso concreto, estará esta norma como herramienta para que el Servicio pueda tratar el caso como uno de elusión.

Como ya mencionamos, conforme a la **Circular N°65**, a día de hoy se entiende por elusión aquella conducta que busca dejar sin aplicación la ley tributaria a través del abuso de las formas jurídicas o la simulación.

El año 2014 se aprobó la reforma tributaria y se incorporaron en el Código los **Arts. 4° bis, 4° ter, 4° quater y 4° quinquies**. Estos artículos tratan de las normas anti-elusivas generales, y de los conceptos y consecuencias jurídicas del abuso de las formas jurídicas y la simulación.

La regla general está en el **Art. 4° bis Inc. 1°**, en virtud del cual las obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijan los hechos imponible, nacen y se hacen exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los vicios o defectos que pudieran afectarles.

El **Inc. 2°** del mismo artículo matiza esta disposición, al establecer que el Servicio debe reconocer la buena fe de los contribuyentes, que en materia tributaria supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, según la forma en que estos se hayan celebrado por los contribuyentes.

El artículo continúa diciendo que no hay buena fe si mediante dichos actos o negocios se eluden los hechos imponible establecidos en las disposiciones legales tributarias correspondientes, y que se entiende que existe elusión de los hechos imponible en los casos de abuso o simulación.

Dado que la buena fe se presume, es el Servicio el que debe acreditar que existe abuso o simulación por parte del contribuyente.

En la práctica, aunque la reforma lleva varios años de vigencia, no han sido aplicadas las normas generales porque el Servicio es el que debe probar la existencia de abuso o simulación.

El proyecto de modernización tributaria del segundo gobierno del Presidente Piñera busca que sea obligatoria para el SII la aplicación de las normas generales cuando quiera desconocerse la forma de una operación realizada por el contribuyente.

Conforme al **Art. 4° ter**, los hechos imponible contenidos en las leyes tributarias no pueden ser eludidos mediante el **abuso de las formas tributarias**.

A la vez, el mismo artículo dispone que se entiende que existe abuso en materia tributaria cuando se evita total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, o se posterga o difiere el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos que, individualmente considerados o en su conjunto, no producen resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero, que sean distintos de los meramente tributarios.

Así, el efecto del acto o actos abusivos debe necesariamente ser:

- Evitación Total o Parcial del Hecho Gravado;
- Disminución de la Base Imponible o la Obligación Tributaria;
- Postergación o Diferimiento del Nacimiento de la Obligación;

La precisión de la norma la hace difícilmente aplicable a casos que podrían considerarse más complejos. Por ejemplo, si dos personas se casan bajo el régimen de Sociedad Conyugal, al disolverse la sociedad, los bienes se asignan a los cónyuges al valor de mercado que tengan al momento de la partición, y la diferencia constituye un ingreso no renta, por lo que, si el marido compra acciones por un precio de 100, que tras veinte años

valen 1000, y el día antes de venderlas se pacta separación de bienes, se asigna la mitad de las acciones para cada uno y no deben pagarse impuestos sobre las utilidades.

En este caso, cabe preguntarse si los efectos jurídicos y económicos relevantes no tributarios son o no mayores que los tributarios, por lo que la situación se complica.

Es necesario definir lo que se entiende por jurídica o económicamente relevante, lo cual es muy difícil. Determinar si existen efectos jurídicos o económicos relevantes distintos a los tributarios es de suma dificultad, y al ser el Servicio el que debe probar el abuso o simulación, en la práctica no se usan jamás estas normas.

El **Inc. 2° del Art. 4° ter** habla de lo que coloquialmente se conoce como la **economía de opción**. Se establece que es legítima la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria. En consecuencia, no constituye abuso la sola circunstancia de que el mismo resultado económico o jurídico pueda obtenerse con otro u otros actos jurídicos que derivarían en una mayor carga tributaria, o que el acto jurídico escogido, o conjunto de ellos, no genere efecto tributario alguno, o bien los genere de manera reducida o diferida en el tiempo o en menor cuantía, siempre que estos efectos sean consecuencia de la ley tributaria.

Por ejemplo, los fondos de inversión no pagan impuestos cumpliendo una serie de requisitos. Así, si con varios amigos quisiéramos comprar una sociedad para luego venderla a un precio más caro, sería mucho más conveniente constituir un fondo de inversión entre los amigos que una sociedad, la cual tendría que pagar un impuesto de primera categoría respecto de las utilidades.

Esto es perfectamente legítimo, pues se opta entre distintas opciones que otorga el ordenamiento jurídico, sin que exista elusión, sino una legítima planificación tributaria. Esto hace aún más difícil para el Servicio la aplicación de las normas generales anti-elusivas.

La sanción al abuso de las formas jurídicas está en el **Inc. 3° del Art. 4° ter**, que dispone que en caso de abuso, se exige la obligación tributaria que emana de los hechos impositivos establecidos en la ley.

El **Art. 4° quater** dispone que hay también elusión en los actos o negocios en que exista **simulación**, y en estos casos, los impuestos se aplican a los hechos efectivamente realizados por las partes, con independencia de los actos o negocios simulados.

Se entiende que existe simulación, para efectos tributarios, cuando los actos y negocios jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de nacimiento.

A diferencia del artículo anterior, no hay disposiciones que maten la herramienta, por lo que es mucho más fácil para el SII aplicarlo.

El **Art. 4° quinquies** entra en materia procesal, estableciendo que la existencia del abuso o de la simulación es declarada, a requerimiento del Director del Servicio de Impuestos Internos, por el Tribunal Tributario y Aduanero competente.

Esta declaración sólo puede ser requerida en la medida que el monto de las diferencias de impuestos determinadas provisoriamente por el Servicio al contribuyente respectivo exceda la cantidad equivalente a 250 UTM a la fecha de presentación del requerimiento. Luego, previo a la solicitud de declaración de abuso o simulación, y para los efectos de fundar el ejercicio de ésta, el Servicio debe citar al contribuyente en los términos del **Art.**

63, pudiendo solicitarle los antecedentes que considere necesarios y pertinentes. Si no hay citación, puede exigirse la nulidad procesal.

El Director debe solicitar la declaración de abuso o simulación al Tribunal Tributario y Aduanero dentro de los nueve meses siguientes a la contestación de la citación. El mismo plazo se aplica en caso de no mediar contestación, el cual se cuenta desde la respectiva citación.

Este término no aplica cuando el remanente de plazo de prescripción de la obligación tributaria sea menor, en cuyo caso se aplica éste último. Terminado este plazo, el Director no puede solicitar la declaración de abuso o simulación respecto del caso por el que se citó al contribuyente o asesor.

Por ejemplo, si la obligación tributaria de un contribuyente, que tenía un plazo de prescripción de tres años, está a dos meses de prescribir, el Director no tendrá un plazo de nueve meses para solicitar la declaración de abuso o simulación, sino el plazo tras el cual prescribirá la obligación tributaria, es decir, dos meses.

Durante el tiempo transcurrido entre la fecha en que se solicite la declaración de abuso o simulación, hasta la resolución que la resuelva, se suspende el cómputo de estos plazos.

En caso de establecerse la existencia de abuso o simulación para fines tributarios, el Tribunal Tributario debe declararlo en la resolución que dicte al efecto, dejando constancia en ella de los actos jurídicos abusivos o simulados, de los antecedentes de hecho y de derecho en que funda dicha calificación, determinando en la misma resolución el monto del impuesto que resulte adeudado, con los respectivos reajustes, intereses penales y multas, ordenando al Servicio emitir la liquidación, giro o resolución que corresponda.

4. Efectos de la Obligación Tributaria

A) Respetto del Fisco

Como ya dijimos, el Fisco es el sujeto activo de la obligación tributaria, y respecto de él se producen dos efectos.

En primer lugar, puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación tributaria, lo cual regulan los **Arts. 168 y ss. CT**.

El segundo efecto es que el Fisco tiene derecho a que se le indemnicen los perjuicios, lo cual se materializa en el pago de reajustes e intereses, lo cual regula el **Art. 53 CT**.

El **Art. 53 Inc. 1°** nos dice que todo impuesto o contribución que no se pague dentro del plazo legal se reajusta en el mismo porcentaje de aumento que haya experimentado el IPC entre el último día del segundo mes que precede al de su vencimiento y el último día del segundo mes que precede al de su pago.

Entonces, si no se paga en abril, sino en diciembre, se aplica este reajuste, ajustado a la variación entre febrero y octubre.

Esto se explica porque la variación del IPC siempre se tiene algo tarde, por lo que estos reajustes se calculan de forma desfasada.

Conforme al **Inc. 2°**, los impuestos pagados fuera de plazo, pero dentro del mismo mes calendario de su vencimiento, no serán objeto de reajustes. Por ejemplo, el IVA debe pagarse dentro de los primeros doce días del mes, pero si se paga el día 30, no aplican intereses.

Sin embargo, en virtud del **Inc. 3°**, el contribuyente está afecto, además, a un interés penal del 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora, en el pago del todo o parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones. Este interés se calcula sobre los valores reajustados en la misma forma que dispone el **Inc. 1°**.

Así, cuando se paga dentro del mismo mes, no aplican los reajustes, conforme al **Inc. 2°**, pero sí un interés penal del 1,5%, en virtud del **Inc. 3°**.

B) Respetto del Contribuyente

Conforme a las reglas establecidas en los **Arts. 57-58 CT**, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, el contribuyente tiene la obligación de pagar impuestos, siendo el primer efecto que tiene para él la obligación tributaria.

Por regla general, cuando el contribuyente tiene derecho a devoluciones, el dinero se le devuelve reajustado, y en ciertos casos muy particulares, el contribuyente tiene derecho a que se le devuelva con intereses, pero el interés no es del 1,5%, sino del 0,5%.

5. Extinción de la Obligación Tributaria

A) El Pago

El Pago es la principal forma de extinción de la obligación tributaria. El contribuyente liquida o determina la cantidad que debe pagar, y tras la reliquidación del Servicio, el contribuyente paga el impuesto, extinguiendo la obligación tributaria.

La forma en que se pagan los impuestos, por regla general, es en moneda de curso legal, es decir, en pesos chilenos. Ahora bien, el **Art. 18 CT** establece ciertas excepciones o reglas especiales. Tradicionalmente se permitía llevar la contabilidad en moneda extranjera, pero ahora se puede también declarar y pagar en moneda extranjera en casos especiales.

El Servicio puede autorizar, por resolución fundada, que determinados contribuyentes o grupos de contribuyentes lleven su contabilidad, presenten sus declaraciones y paguen impuestos en moneda extranjera en los siguientes casos:

- Cuando la naturaleza, volumen, habitualidad u otras características de sus operaciones de comercio exterior en moneda extranjera lo justifique;
- Cuando su capital se haya aportado desde el extranjero o sus deudas se hayan contraído en el exterior mayoritariamente en moneda extranjera;
- Cuando una moneda extranjera influya de manera fundamental en los precios de bienes o servicios propios del giro del contribuyente;
- Cuando el contribuyente sea una sociedad filial o establecimiento permanente de otra sociedad o empresa que determine sus resultados para fines tributarios en moneda extranjera, siempre que sus actividades se lleven a cabo sin un grado significativo de autonomía o como una extensión de las actividades de la matriz o empresa.

En cuanto al momento en que se pagan los impuestos, tenemos que distinguir entre los casos que determina cada ley.

Por ejemplo, el impuesto anual a la renta se paga durante abril, los impuestos mensuales como el IVA o el de segunda categoría se pagan dentro de los doce días del mes siguiente, y las patentes semestralmente.

Hay también casos excepcionales, como el de la repatriación, que pudo pagarse durante todo el año 2015.

Si no se puede pagar todo lo que se debe al Fisco, como si luego de cinco años, la deuda de un millón pasó a cinco millones por reajustes e intereses, es necesario determinar la

forma en que se llevará a cabo la imputación del pago. En materia tributaria, a diferencia del derecho civil, se imputa proporcionalmente lo pagado al capital y los intereses.

B) Compensación

Suele distinguirse entre casos de compensación propiamente tal y otros casos en que se discute si existe o no una compensación. No obstante, la distinción es irrelevante en la práctica.

Los casos de compensación propiamente tal están contenidos en el **Art. 51** y el **Art. 127** del **Código Tributario**, mientras que los casos en que se discute si existe compensación son los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) y el IVA.

1) Casos de Compensación Propiamente Tal

- **Caso del Art. 51 Inc. 1° CT**

Art. 51 Inc. 1° CT: *“Cuando los contribuyentes no ejerciten el derecho a solicitar la devolución de las cantidades que corresponden a pagos indebidos o en exceso de lo adeudado a título de impuestos, las Tesorerías procederán a ingresar dichas cantidades como pagos provisionales de impuestos (...)”.*

Cuando es procedente una devolución de impuestos, el contribuyente debe solicitar la devolución, y si no se ejerce tal derecho, las Tesorerías imputan lo adeudado a los contribuyentes a otras deudas tributarias como pagos provisionales de impuestos.

- **Caso del Art. 51 Inc. 2° CT**

Art. 51 Inc. 2° CT: *“Igualmente las Tesorerías acreditarán a petición de los contribuyentes y de acuerdo con la norma del inciso anterior, una parte o el total de lo que el Fisco les adeude a cualquier otro título”.*

Cuando el Fisco adeuda dinero a favor de un contribuyente por un concepto distinto a la devolución de impuestos, el contribuyente puede solicitar a la Tesorería que se impute tal monto o parte de él a otra deuda tributaria.

- **Caso del Art. 51 Inc. 5° CT**

Art. 51 Inc. 5° CT: *“Las cantidades que correspondan a pagos indebidos o en exceso, a título de impuestos, podrán ser imputadas de oficio por el Servicio a la cancelación de cualquier impuesto del mismo período cuyo pago se encuentre pendiente, en los casos que se dicte una ley que modifique la base imponible o los elementos necesarios para determinar un tributo y ella dé lugar a la rectificación de las declaraciones ya presentadas por los contribuyentes”.*

Cuando existen pagos indebidos o en exceso a título de impuestos, estas cantidades pueden ser imputadas de oficio por el SII a la cancelación de cualquier impuesto del mismo período cuyo pago se encuentre pendiente.

Esto se da en los casos en que se dicta una ley que modifique la base imponible o los elementos necesarios para determinar un tributo, dando lugar a la rectificación de las declaraciones ya presentadas por los contribuyentes.

- **Caso del Art. 127 CT**

Art. 127 Inc. 1°: *“Cuando el Servicio proceda a reliquidar un impuesto, el interesado que reclame contra la nueva liquidación dentro del plazo que corresponda de conformidad al artículo 124, tendrá además derecho a solicitar, dentro del mismo plazo, y conjuntamente con la reclamación, la rectificación de*

cualquier error de que adolecieren las declaraciones o pagos de impuestos correspondientes al período reliquidado”.

Hablamos de casos en que un contribuyente reclama contra la liquidación hecha por el Servicio, teniendo además derecho a solicitar conjuntamente la rectificación de cualquier error de que adolecieren las declaraciones o pagos de impuestos correspondientes al período reliquidado.

La reclamación del contribuyente no da lugar a una devolución de impuestos, sino a la compensación de las cantidades determinadas en su contra.

2) Casos Discutibles de Compensación

- **Pagos Provisionales Mensuales (PPM)**

El PPM es un abono provisorio a un fondo para cubrir el impuesto a la renta, calculado sobre las ventas o ingresos netos y que se paga mensualmente.

Una vez que se paga el impuesto de primera categoría en abril, se descuenta el monto total del PPM durante el período, determinándose si hay que pagarle más al Fisco o si corresponde una devolución.

Es discutible si existe o no una compensación, ya que no hay una deuda previa, y se determina en el mismo momento quién es deudor y quién es acreedor.

- **Impuesto al Valor Agregado (IVA)**

En el IVA, lo que paga el vendedor al proveedor por IVA funciona como un crédito, y luego, cuando le vende al comprador, lo que recibe a título de IVA se compensa con ese crédito, y le paga la diferencia al Fisco.

Por ejemplo, si el Jumbo compra a su proveedor celulares en 100 más IVA, el monto pagado en IVA funciona como un crédito, y si luego vende los celulares en 150 más IVA, ese IVA será un débito para el Jumbo, por lo que al pagar el IVA tendrá que sacar la diferencia y pagar lo restante.

En caso de saldo positivo no existe devolución, pero hay ciertos casos en que se permite un adelanto del crédito.

En este sentido, el **Art. 27 bis** de la **Ley del IVA** permite un adelanto para el crédito en caso de haber inversiones en activos fijos cuando hay un exceso de créditos por al menos seis períodos consecutivos.

Por ejemplo, si me dedico al arrendamiento de inmuebles amoblados (gravado con IVA) y para ello compro varios inmuebles (también gravado con IVA), voy a tener un saldo positivo de IVA durante un tiempo, y si es de al menos seis meses, este artículo me permite adelantar el pago de saldos negativos posteriores con este crédito.

C) La Prescripción

La prescripción tributaria está regulada entre los **Arts. 200-201 CT**.

Por lo general, se distingue entre la prescripción de la Acción de Fiscalización que tiene el Servicio, y la Acción de Cobro con que cuenta la Tesorería General de la República. Además, suele distinguirse entre prescripción ordinaria y extraordinaria, siendo el criterio distintivo el plazo de cada una, siendo de tres y seis años, respectivamente.

1) Prescripción de la Acción de Fiscalización

Conforme al **Art. 200**, el Servicio puede liquidar un impuesto, revisar cualquier deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de tres años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago.

Ahora bien, el plazo es de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración cuando ésta no se hubiere presentado, o la declaración presentada fuera maliciosamente falsa.

Por lo tanto, el plazo de prescripción, por lo general, es de tres años, pero puede ser de seis años cuando es un impuesto sujeto a declaración y tal declaración no se presenta o es maliciosamente falsa.

Además, el plazo, en cualquier caso, se cuenta desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago, por lo que si se hace la declaración de renta el 12 de abril, el plazo no empieza a correr desde ese día, sino desde el 30 de abril, último día que se tuvo para pagar.

Cabe hacer un paréntesis respecto de las pérdidas tributarias. Si durante un año tengo pérdidas, se arrastran al año siguiente como un gasto, pero ese gasto debe justificarse, por lo que el Servicio y los Tribunales Tributarios y Aduaneros podrían exigir la presentación de comprobantes de más de tres o seis años, si durante todos esos períodos he estado arrastrando las pérdidas. Por lo tanto, se entiende que la acción de fiscalización del Servicio no prescribe en relación a las pérdidas tributarias.

Volviendo al **Art. 200 CT**, de la misma forma y en los mismos plazos señalados en los primeros incisos, prescribe la acción que tiene el Servicio para perseguir las sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos adeudados por el contribuyente, sanciones que están establecidas en el **Art. 97**.

Cabe destacar que es posible que estos plazos se vean ampliados, para lo cual es importante el mecanismo de fiscalización de la **citación**, contemplado en el **Art. 63 CT**. Todos estos plazos se entienden aumentados por el plazo de tres meses desde que se cita al contribuyente respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indican determinadamente en la citación.

Además, el contribuyente puede solicitar una ampliación hasta por un mes del plazo para contestar la citación, y la prórroga aumenta también el plazo de prescripción por todo el tiempo que se otorga.

Por otra parte, efectuada la contestación, el Servicio puede solicitar que el contribuyente presente más antecedentes, caso en el cual se le otorga un mes para presentar tales antecedentes, ampliándose a la vez el plazo de prescripción en un mes, y no en tres, ya que esta solicitud de antecedentes no se considera citación.

Por otra parte, según dispone el **Inc. Final del Art. 200 CT**, las acciones para perseguir sanciones de carácter pecuniario y otras que no accedan al pago de un impuesto, prescriben en tres años contados desde la fecha en que se cometió la infracción.

Por último, al igual que en la acción de cobro, los plazos de prescripción se suspenden durante el período en que el Servicio esté impedido de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria.

2) Prescripción de la Acción de Cobro

El órgano encargado del cobro directo de impuestos es la Tesorería General de la República, y conforme al **Art. 201**, la acción que tiene para perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos prescriben en los mismos plazos que señala el **Art. 200**.

El mismo **Art. 201** señala los casos en que los plazos de prescripción de esta acción se ven interrumpidos, que pasamos a analizar.

En primer lugar, el plazo de prescripción de la acción de cobro se ve interrumpido cuando interviene reconocimiento expreso y escrito de la obligación, caso en el cual empezará a correr un nuevo plazo de prescripción, pero esta vez según las normas del Código Civil, es decir, de tres años para la acción ejecutiva y de cinco años para la acción ordinaria.

En segundo lugar, el plazo de prescripción de la acción de cobro se ve interrumpido cuando interviene notificación administrativa de un giro o liquidación, caso en el cual empezará a correr un nuevo plazo de prescripción de tres años, incluso en los casos en que la prescripción era de seis años. Este nuevo plazo sólo puede interrumpirse por el reconocimiento expreso y escrito de la obligación, o bien, desde que intervenga un requerimiento judicial.

La tercera y última forma de interrumpir el plazo de prescripción de la acción de cobro es la intervención de un requerimiento judicial.

El requerimiento consiste en el acto por el cual se pide al contribuyente, por vía judicial, el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos insolutos.

Tras el requerimiento judicial no se inicia un nuevo plazo de prescripción, situación que es de toda lógica, si se considera que a través del requerimiento judicial es precisamente la forma como se ejerce ante la justicia la acción de cobro.

Por último, al igual que en la acción de fiscalización, los plazos de prescripción se suspenden durante el período en que el Servicio esté impedido de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria.

D) La Confusión

Podemos preguntarnos si es posible que se confundan las calidades de acreedor y deudor, pero ello puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la herencia vacante. En tal caso, el Fisco tendría que pagarse a sí mismo el impuesto a la herencia, caso en el cual opera la confusión y se extingue la obligación tributaria.

E) La Condonación

Es discutible, ya que ni el Servicio ni Tesorería pueden condonar impuestos, pero sí pueden condonar intereses y multas devengadas por motivo de adeudar el impuesto.

Conforme al **Art. 56 CT**, la condonación parcial o total de intereses penales sólo puede ser otorgada por el Director Regional cuando, resultando impuestos adeudados en virtud de una determinación de oficio practicada por el Servicio, a través de una liquidación, reliquidación o giro, el contribuyente o el responsable del impuesto prueben que han procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que se incurrió.

Procede también la condonación de intereses penales cuando, tratándose de impuestos sujetos a declaración, el contribuyente o el responsable de los mismos, voluntariamente, formule una declaración omitida o presente una declaración complementaria que arroje mayores impuestos y pruebe que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiere incurrido.

En los casos en que el Servicio incurre en error al girar un impuesto, el Director Regional debe condonar totalmente los intereses hasta el último día del mes en que se cursa el giro definitivo.

El Director Regional puede, a su juicio, condonar la totalidad de los intereses penales que se hubieren originado por causa no imputable al contribuyente.

F) Dación en Pago

Excepcionalmente, puede ocurrir que el Fisco tenga que rematar bienes raíces para el pago del impuesto territorial, y si en dos subastas nadie se adjudica el bien raíz, se le adjudica al fisco por su avalúo fiscal, debiéndose en tal caso pagar al ejecutado el saldo resultante a su favor, previo a la suscripción de la escritura de adjudicación.

Art. 199 CT: *“En los casos de realización de bienes raíces en que no hayan concurrido interesados a dos subastas distintas decretadas por el juez, el Abogado del Servicio de Tesorerías podrá solicitar que el bien o bienes raíces sean adjudicados al Fisco, por su avalúo fiscal, debiéndose en este caso, pagar al ejecutado el saldo que resultare a favor de éste previamente a la suscripción de la escritura de adjudicación.*

Los Tesoreros Regionales o Provinciales y recaudadores fiscales no podrán adquirir para sí, su cónyuge o para sus hijos las cosas o derechos en cuyo embargo o realización intervinieren”.

6. Obligaciones Tributarias Accesorias

A) Obligación de Sacar RUT

El **Art. 66 CT** nos dice que todas las personas naturales o jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritos en el Rol Único Tributario de acuerdo con las normas del reglamento respectivo. Esto se ha ido regulando a través de circulares.

B) Inicio de Actividades

Art. 68 CT: *“Las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera y segunda categorías a que se refieren los números 1°, letra a), 3°, 4° y 5° de los artículos 20, contribuyentes del artículo 34 que sean propietarios o usufructuarios y exploten bienes raíces agrícolas, 42 N°2 y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deberán presentar al Servicio, dentro de los dos meses siguientes a aquél en que comiencen sus actividades, una declaración jurada sobre dicha iniciación (...)”.*

Las personas que inician negocios o labores susceptibles de producir rentas de primera o segunda categoría deben presentar una declaración jurada sobre el inicio de actividades. El plazo para presentar la declaración de inicio de actividades es de dos meses contados desde que se comienza con ellas.

C) Término de Giro

Genera conflicto, ya que es la última oportunidad que tiene el Servicio para cobrar impuestos. Se entiende que mientras no se cumplan los plazos, toda liquidación de impuestos practicada por el servicio tiene el carácter de provisional (**Art. 25 CT**). Una de las excepciones está para la revisión del término de giro.

En virtud del **Art. 69 CT**, toda persona natural o jurídica que, por terminación de su giro comercial o industrial, o de sus actividades, deje de estar afecta a impuestos, debe dar aviso por escrito al Servicio, acompañando su balance final o los antecedentes que éste estime necesarios, y deber pagar el impuesto correspondiente hasta el momento del expresado balance, dentro de los dos meses siguientes al término de giro.

Hay casos en que el contribuyente puede eximirse de esta revisión exhaustiva, establecidos en el **Art. 69 CT**, y que son básicamente casos en que va a seguir habiendo alguien encargado del pago de impuestos. Estos casos son:

- **Conversión de una Empresa Individual en cualquier tipo de Sociedad;**

La empresa individual es una ficción tributaria en la cual una persona natural puede desarrollar una actividad a la cual destina parte de su patrimonio, y tributa como empresa, sin necesidad de RUT, ya que tiene el suyo propio.

Si esta empresa individual se convierte en cualquier tipo de sociedad, nace una persona jurídica, y con ello no es necesaria la revisión del término de giro, pues la nueva sociedad será responsable del pago de impuestos adeudados por la empresa individual.

- **Fusión**

La sociedad absorbente se hace cargo de todas las obligaciones tributarias de la sociedad absorbida, y de esto hay que dejar constancia en la escritura de fusión.

La empresa absorbida debe presentar su balance a la fecha de la fusión, y la absorbente se hará cargo del pago de los impuestos adeudados.

- **Transformación de Sociedades**

No se produce ningún efecto de término de giro, ni es necesario hacer balances. Lo único necesario es dar aviso al Servicio.

Es necesario destacar al respecto el **Art. 38 bis de la Ley del Impuesto a la Renta**, que establece el impuesto al término de giro. Hemos dicho anteriormente que en Chile tenemos un sistema integrado, conforme al cual el impuesto pagado por la sociedad puede usarse como crédito al momento de pagar el impuesto global complementario.

Ahora bien, puede ocurrir que la sociedad vaya acumulando utilidades sin distribuir dividendos, y sin haberlos distribuido, ponga término a su giro. En tal caso, existe un impuesto de término de giro de un 35% sobre las utilidades acumuladas.

Lo que se pague puede usarse como crédito ante el impuesto global complementario, pero sólo respecto del promedio del impuesto global complementario de los últimos seis años.

7. Materialización del Desacuerdo del SII con una Declaración

Como estudiamos anteriormente, la principal forma de determinación de la obligación tributaria son los actos coordinados, en los cuales participan tanto el contribuyente como el Servicio, y eventualmente podrían participar los tribunales tributarios y aduaneros, en caso de desacuerdo entre el contribuyente y el Servicio.

Dijimos además que constaba de tres etapas fundamentales, que son la declaración, la liquidación y el giro.

Estudiamos ya en profundidad la declaración que hace el contribuyente, pero puede ocurrir que el Servicio no esté de acuerdo con aquella declaración, caso en el cual tiene varias herramientas.

A) Notificación

La primera herramienta con que cuenta el Servicio es la notificación, que se encuentra regulada en el **Art. 60 CT**.

Con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones u obtener información, el Servicio puede examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad, documentos del contribuyente y hojas sueltas que se hayan autorizado o exigido, en todo lo

relacionado con los elementos que deben servir de base para la determinación del impuesto u otros puntos que figuren o deban figurar en la declaración.

El Servicio puede también llevar a cabo los mismos trámites respecto de las personas obligadas a retener un impuesto.

El requerimiento de antecedentes puede realizarse telefónicamente o por la vía más expedita posible, sin perjuicio de notificar, conforme a las reglas generales, la petición de antecedentes al contribuyente o su representante, indicando las materias consultadas y el plazo otorgado para aportar la información requerida, que no puede exceder de un mes contado desde la notificación.

La concurrencia no es obligatoria, pero es recomendable hacerlo, ya que solucionar estos problemas en sede administrativa es mucho más simple que en sede judicial.

B) Citación

Por regla general, el Servicio debe hacer uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieran adeudarse.

Conforme al **Art. 63 CT**, el Jefe de la Oficina respectiva del Servicio puede citar al contribuyente para que, dentro del plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior. Sin embargo, esta citación debe practicarse en los casos que la ley la establezca como trámite previo, y a solicitud del contribuyente, el funcionario puede ampliar el plazo, por una sola vez, hasta por un mes.

Cuando del tenor de la respuesta a la citación o de los antecedentes aportados resulta necesario solicitar al contribuyente que aclare o complemente su respuesta, o presente antecedentes adicionales respecto de los impuestos, períodos o partidas citadas, puede requerírsele para que así lo haga, dentro del plazo de un mes, sin que ello constituya una nueva citación.

Los antecedentes requeridos en el ejercicio de esta facultad que no se acompañan dentro del plazo son inadmisibles como prueba en juicio.

Como dijimos anteriormente, la citación produce el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del **inc. 4° del Art. 200** respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en ella.

Los casos en que el Servicio está obligado a efectuar la citación son:

- Cuando el Servicio quiere hacer uso de las facultades anti-elusivas generales, ya que antes de ejercer la acción ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, debe citar previamente al contribuyente (**Art. 4° quinquies CT**);
- Cuando un contribuyente no efectúa una declaración que está obligado a efectuar, caso en el cual el Servicio debe efectuar la citación antes de fijar los impuestos adeudados con el sólo mérito de los antecedentes de que disponga (**Art. 22 CT**);
- Mencionamos anteriormente que el Servicio no puede prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el de ellos resulte, salvo que aquellas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos. Cuando tales antecedentes no sean fidedignos, el Servicio puede efectuar las liquidaciones y reliquidaciones que procedan, pero no sin antes efectuar la citación del contribuyente (**Art. 21 Inc. 2° CT**);
- Cuando sea necesario separar o prorratear diversos tipos de ingresos o de gastos y el contribuyente no esté obligado a llevar una contabilidad separada, el Servicio

debe pedirle los antecedentes que correspondan mediante la citación (**Art. 27 Inc. 2° CT**).

Los efectos de la citación son:

- **Ampliación del Plazo de Prescripción**

Una vez notificada la citación, el plazo de prescripción se amplía por tres meses, y en caso de solicitarse prórroga, se amplía un mes más.

Además, cuando del tenor de la respuesta a la citación o de los antecedentes aportados resulta necesario solicitar al contribuyente que aclare o complemente su respuesta, o presente antecedentes adicionales respecto de los impuestos, períodos o partidas citadas, puede requerírsele para que así lo haga, dentro del plazo de un mes, por lo que estaríamos hablando de una ampliación que puede llegar hasta los cinco meses.

- **Multa en Caso de No Concurrencia**

En caso de que el contribuyente no concorra cuando es citado, se le aplica la multa contenida en el **Art. 97 N°21 CT**, conforme al cual la no comparecencia injustificada ante el Servicio a un segundo requerimiento notificado al contribuyente tiene como consecuencia una multa que va desde 1 UTM a 1 UTA.

- **Faculta al Servicio para Efectuar la Liquidación**

Cuando la citación es un trámite obligatorio para el Servicio, una vez efectuada faculta al SII para liquidar el impuesto. Si el SII efectúa la liquidación sin antes haber efectuado la liquidación, tal trámite adolece de un vicio de nulidad.

- **Reclamo Tributario**

Conforme al **Art. 132 CT**, no son admisibles en juicio aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación y que éste último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado en forma íntegra dentro del plazo.

Ahora bien, el reclamante siempre puede probar que no acompañó la documentación dentro del plazo por causas que no le sean imputables, incluyendo el caso de haber solicitado al Servicio una prórroga del plazo para contestar la citación y que no haya sido concedida, o haya sido conferida por un plazo menor que el solicitado.

C) Liquidación

Cuando hablamos anteriormente de la determinación de la obligación tributaria, dijimos que la determinación mediante actos coordinados tenía tres etapas fundamentales, que son la declaración, la liquidación y el giro. Pasamos a estudiar la liquidación.

Si el Servicio no queda conforme con la declaración presentada, o habiendo citado al contribuyente este no comparece, procede la liquidación, estableciéndose una diferencia de impuesto.

Antes de efectuar la liquidación, el Servicio va a usar los mecanismos de la notificación y la citación, pero una vez efectuados, si sigue habiendo disconformidad, el Servicio puede efectuar una liquidación o una resolución, conceptos que no son iguales.

En la liquidación, el Servicio establece que existe una diferencia entre los impuestos adeudados por el contribuyente y los declarados por el mismo, aplicando a tal diferencia los intereses, reajustes y multas correspondientes.

La resolución procede cuando no hay un cobro de impuestos, sino para otros casos, tales como comunicar al contribuyente que no procede una devolución que él mismo solicitó.

Art. 24 Inc. 1° CT: *“A los contribuyentes que no presentaren declaración estando obligados a hacerlo, o a los cuales se les determinaren diferencias de impuestos, el Servicio les practicará una liquidación en la cual se dejará constancia de las partidas no comprendidas en su declaración o liquidación anterior. En la misma liquidación deberá indicarse el monto de los tributos adeudados y, cuando proceda, el monto de las multas en que haya incurrido el contribuyente por atraso en presentar su declaración y los reajustes e intereses por mora en el pago”.*

D) El Giro

Una vez efectuada la liquidación, el Servicio emite una orden de pago que toma el nombre de giro, y cuyo cobro queda a cargo de la Tesorería General de la República.

Los impuestos determinados en la liquidación deben girarse transcurrido el plazo de noventa días. Sin embargo, si el contribuyente hubiere deducido reclamación, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se giran una vez notificado el fallo pronunciado por el Tribunal Tributario y Aduanero.

Para el giro de los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada de la liquidación, dichos impuestos y multas se establecen provisionalmente con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieren sido objeto de la reclamación.

Los **casos en que el Servicio puede emitir un giro** son:

- Cuando se hizo una liquidación y el contribuyente no presentó reclamación dentro de 90 días;
- Cuando se interpuso la reclamación y el contribuyente pierde el juicio. Existiendo una sentencia favorable en primera instancia, el Servicio puede emitir el giro, y Tesorería contará con un Mandamiento de Ejecución y Embargo. Por lo mismo, es de suma importancia que, si se apela, se solicite la Suspensión del Cobro del Giro;
- En el caso de los impuestos de retención y recargo, el Servicio puede girar sin necesidad de haber emitido una liquidación previa, por lo que las reclamaciones no proceden respecto de la liquidación, sino respecto del giro;
- El Servicio puede también girar en caso de que lo solicite el contribuyente, y esto se hace para el caso de los intereses, ya que una vez emitida la liquidación, los intereses son sumamente costosos, por lo que el contribuyente puede dirigirse al SII y solicitar que se efectúe el giro para pagar inmediatamente. Habiendo pagado, además, no precluye el derecho de reclamar la liquidación, lo cual aún puede hacerse. La solicitud del giro inmediato, por lo tanto, se hace para evitar que sigan aumentando los intereses.

Unidad III – Derecho Procesal Tributario

1. Tipos de Procedimientos

En materia tributaria, existen procedimientos tanto administrativos como judiciales.

Los procedimientos administrativos son:

- Procedimiento de Rectificación de Errores Propios o de Devolución de Impuestos (**Art. 126 CT**);
- Revisión de la Actuación Fiscalizadora o RAF (Regulada en Circulares del Servicio);
- Revisión Administrativa Voluntaria o RAV (**Art. 126 bis CT**).

Los procedimientos judiciales, por otro lado, son:

- Procedimiento General de Reclamaciones (**Arts. 123 y ss. CT**);
- Procedimientos Especiales:
 - Procedimiento Especial de Vulneración de Derechos;
 - Procedimiento de Declaración de Abuso o Simulación;
 - Procedimiento de Reclamo de Avalúo de Bienes Raíces;
 - Procedimiento Ejecutivo de Cobro de Obligaciones Tributarias;
 - Procedimiento de Determinación Judicial del Impuesto de Timbres y Estampillas;
 - Procedimiento de Aplicación de Sanciones.

2. Aspectos Propios de Todo Procedimiento Tributario

A) Comparecencia

1) En los Procedimientos Administrativos

La comparecencia ante el SII puede hacerse de forma personal o mediante representante. Conforme al **Art. 9° CT**, toda persona natural o jurídica que actúe por cuenta de un contribuyente debe acreditar su representación, y el mandato no tiene otra formalidad que la de constar por escrito. Lo que se hace generalmente es autorizar la firma ante notario, sin necesidad de escritura pública.

El Servicio está obligado a aceptar la representación sin que se acompañe o pruebe el título correspondiente, pero puede exigir la ratificación del representado o la prueba del vínculo dentro del plazo que el mismo Servicio determine, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud o por no practicada la actuación correspondiente.

La persona que actúa ante el Servicio como administrador, representante o mandatario del contribuyente se entiende autorizada para ser notificada a nombre de éste mientras no haya constancia de la extinción del título de la representación mediante aviso por escrito dado por los interesados a la Oficina del Servicio que corresponda.

2) En los Procedimientos Judiciales

Conforme al **Art. 129 CT**, en las reclamaciones ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros las partes pueden actuar por sí o por medio de representantes legales o mandatarios.

Las partes deben comparecer representadas por abogados, conforme a lo dispuesto en la **Ley N°18.120**, salvo que la cuantía de la causa sea inferior a 32 UTM, caso en el cual pueden comparecer sin patrocinio de abogado.

B) Notificaciones**1) En los Procedimientos Administrativos**

Conforme al **Art. 11 CT**, toda notificación que el Servicio deba practicar se hace personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición expresa ordene otra forma de notificación, o que el interesado solicite para sí ser notificado por correo electrónico.

Es importante destacar que, cualquiera sea la clase de notificación, el plazo con que cuenta el contribuyente para contestar o concurrir ante el Servicio comienza a correr desde el día siguiente a que se practica la notificación, siendo un plazo de días hábiles administrativos, por lo que no cuentan los sábados.

En el caso en que el interesado solicita ser notificado por correo electrónico, la notificación se entiende efectuada en la fecha del envío del correo electrónico, certificada por un ministro de fe.

El correo debe contener una transcripción de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su inteligencia, y debe ser remitido a la dirección electrónica que indique el contribuyente, quien debe mantenerla actualizada, informando sus modificaciones al Servicio en el plazo que determine la Dirección.

Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el contribuyente no reciba el correo electrónico no anula la notificación.

Respecto de la carta certificada, puede ser entregada por el funcionario de Correos que corresponda, en el domicilio del notificado, a cualquier persona adulta que se encuentre en él, debiendo esta persona firmar el recibo respectivo.

En las notificaciones por carta certificada, los plazos empiezan a correr tres días después de su envío, siendo el recibo de la carta certificada dentro de tres días una presunción legal que acepta prueba en contrario.

2) En los Procedimientos Judiciales

Por regla general, y tal y como dispone el **Art. 131 bis CT**, las resoluciones que dicta el Tribunal Tributario y Aduanero se notifican a las partes mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio de internet del Tribunal.

Se deja registro en el expediente electrónico y en el sitio de internet de haberse efectuado la publicación y de su fecha, y los errores u omisiones en dichos registros no invalidan la notificación.

Cualquiera de las partes puede solicitar para sí el aviso mediante correo electrónico del hecho de haber sido notificada de una o más resoluciones, aunque la falta de tal aviso no anula la notificación.

Existen ciertas excepciones a la regla general, ya que la sentencia definitiva, el auto de prueba y la resolución que declara inadmisibile el reclamo, pone término al juicio o hace imposible su continuación se notifican por carta certificada. En todos estos casos, la notificación se entiende realizada al tercer día de expedida la carta por el tribunal, aunque el plazo es de días hábiles judiciales, por lo que sí cuentan los sábados. Estas resoluciones se publican igualmente en el sitio web del tribunal, pero la falta de tal trámite no invalida la notificación.

Existe otra excepción para la notificación que debe hacerse al Servicio sobre la resolución que le confiere traslado del reclamo del contribuyente, la cual se hace mediante correo electrónico a la dirección que el respectivo Director Regional debe registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción. Esta designación de la dirección de correo electrónico se entiende vigente mientras no se informe al tribunal de su modificación.

Para efectos de las notificaciones por carta certificada, el reclamante debe designar, en la primera gestión que realice ante el tribunal, un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio ejerce su competencia el Tribunal. La designación se considera subsistente mientras no se haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada.

Si se omite efectuar esta designación, el Tribunal debe disponer que ella se realice en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que estas notificaciones se efectúen mediante la publicación del texto íntegro de la resolución en el sitio web del tribunal.

3. Procedimientos Administrativos

A) Procedimiento del Artículo 126

Por lo general, se asocia a este procedimiento con las devoluciones de impuestos, pero incluye otras materias. Conforme al **Art. 126 CT**, no constituyen reclamo las peticiones de devolución de impuestos cuyo fundamento sea:

- **Corrección de Errores Propios del Contribuyente**
- **Restitución de Sumas Pagadas Doblemente, en Exceso o Indebidamente a Título de Impuestos, Reajustes, Intereses y Multas**

Es perfectamente posible que el contribuyente cometa errores en la declaración por los cuales termine pagando más de lo debido, caso en el cual es lógico que tenga derecho a una devolución, para lo cual basta con que presente un formulario solicitando la restitución de lo pagado en exceso.

Con todo, en los casos de pagos provenientes de una liquidación o giro, de los cuales se haya reclamado oportunamente, sólo procede la devolución de las cantidades que se determinen en el fallo respectivo. Si no se reclamó oportunamente, no procede devolución alguna, salvo que el pago se hubiera originado por un error manifiesto de la liquidación o giro.

- **Restitución de Tributos que Ordenen Leyes de Fomento o que Establecen Franquicias Tributarias**

Si conforme a una ley de fomento o que establece una franquicia tributaria, al contribuyente le corresponde una devolución, debe pedirla de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo.

Todas las peticiones a que se refiere este artículo deben presentarse dentro del plazo de tres años contados desde el acto o hecho que le sirva de fundamento.

Al tercer caso señalado se sujetan también las peticiones de devolución de tributos o de cantidades que se asimilen a éstos que, encontrándose dentro del plazo legal de tres años, sean consideradas fuera de plazo de acuerdo a normas especiales. Esto importa porque hay casos especiales en que se establecen plazos menores, como en el IVA, que tiene un plazo de dos meses. En estos casos, sin embargo, siempre se podrá recurrir al **Art. 126**, que contempla un plazo de tres años.

Ahora bien, en ningún caso son reclamables las circulares o instrucciones impartidas por el Director o por las Direcciones Regionales al personal, ni las respuestas dadas por los mismos o por otros funcionarios del Servicio a las consultas generales o particulares que se les formulen sobre la aplicación o interpretación de las leyes tributarias.

Tampoco son reclamables las resoluciones dictadas por el Director Regional o por la Dirección Regional sobre materias cuya decisión entreguen a su juicio exclusivo el Código u otros textos legales.

B) Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF)

A diferencia de los demás procedimientos administrativos, la RAF no está regulada a nivel legislativo, sino en circulares emitidas por el Servicio de Impuestos Internos.

Solía tener gran relevancia antes de la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, ya que anteriormente el juez era el Director Regional del Servicio, por lo que el juez era también parte en el juicio. De forma previa a interponer la reclamación ante el Director, podía solicitarse esta RAF para que un grupo de fiscalización distinto dentro del mismo Servicio revisara el caso, suspendiendo además el plazo para interponer el reclamo.

Creados los TTA, la circular que regulaba la RAF fue en gran parte derogada, pero sigue vigente en ciertos aspectos.

Tiene la particularidad de no tener un plazo para ser interpuesta, por lo que funciona como la última salvación del contribuyente cuando se le pasan todos los plazos.

C) Reposición Administrativa Voluntaria (RAV)

Es un procedimiento similar a la reposición administrativa que establece la **Ley N°19.880**. Se encuentra regulada en el **Art. 123 bis CT**.

Esta reposición procede respecto de los actos establecidos en el **Art. 124 CT**, los cuales son:

- Respecto de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación;
- Respecto de un giro;
- Respecto del pago de un impuesto;
- Respecto de la resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo.

Conforme al **Art. 123 bis**, respecto de estos actos es procedente el recurso de reposición administrativa contemplado en la **Ley N°19.880**, pero con las siguientes modificaciones:

- El plazo para presentar la reposición es de treinta días hábiles administrativos;
- La reposición se entiende rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de noventa días contados desde su presentación;
- La presentación de la reposición suspende el plazo para la interposición de la reclamación judicial, que es de noventa días hábiles judiciales.

Conforme al **Art. 123 bis**, los recursos jerárquico y extraordinario que contempla la **Ley N°19.880** no son procedentes respecto de estas actuaciones, por lo que si la RAV falla, el siguiente paso es efectuar una reclamación ante los TTA.

Por otro lado, el **Inc. Final del Art. 123 bis** dispone que los plazos contemplados en tal artículo se regulan por lo señalado en la **Ley N°19.880**, por lo que se entiende que son plazos de días hábiles administrativos.

4. Procedimiento General de Reclamaciones**A) Introducción**

Terminado el estudio de los procedimientos administrativos, empezamos a estudiar los procedimientos judiciales, de los cuales el principal es el procedimiento general de reclamaciones, regulado en los **Arts. 123 y ss. del Código Tributario**.

Es una especie de símil al Juicio Ordinario en el Proceso Civil, y todos los procedimientos especiales hacen referencia a este procedimiento, por lo que tiene aplicación supletoria.

B) Aspectos Generales**1) Objeto de la Reclamación**

Las materias reclamables están tratadas en el **Art. 124 CT**, cuyo inciso primero señala: *“Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, siempre que invoque un interés actual comprometido. En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente. Habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro”*.

Así, las materias reclamables por este procedimiento son:

- Respecto de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación;
- Respecto de un giro;
- Respecto del pago de un impuesto;
- Respecto de la resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo.

Ahora bien, en los casos en que hubiere liquidación y giro, no puede reclamarse del giro, salvo que este no se conforme a la liquidación que le haya servido de antecedente, y existiendo giro y pago, no puede reclamarse del pago, salvo en cuanto no se conforme al giro.

Respecto de las resoluciones, sólo puede reclamarse respecto de aquellas que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo.

Puede reclamarse, además, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones a que se refiere el **Art. 126**, que estudiamos anteriormente.

2) Plazo para Reclamar

El reclamo debe interponerse en el plazo fatal de noventa días hábiles judiciales, contados desde la notificación correspondiente.

Sin embargo, este plazo puede ampliarse a un año cuando el contribuyente paga la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días contados desde la notificación correspondiente. Esto es lo que estudiábamos anteriormente respecto del pago del giro emitido por el servicio sin que precluyera el derecho de reclamar.

Por otra parte, la interposición de una RAV suspende el plazo que se tiene para interponer una reclamación.

Si no pudieran aplicarse estas reglas sobre la computación de plazos, éstos se cuentan desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde.

3) Requisitos del Reclamo

Conforme al **Art. 125 CT**, la reclamación debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Consignar el nombre o razón social, número de Rol Único Tributario, domicilio, profesión u oficio del reclamante y, en su caso, de la o las personas que lo representan y la naturaleza de la representación;
- Precisar sus fundamentos;
- Presentarse acompañada de los documentos en que se funde, excepto aquellos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias, no puedan agregarse a la solicitud;
- Contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a la consideración del tribunal.

En caso de no cumplirse con alguno de estos requisitos, el Juez Tributario y Aduanero dicta una resolución ordenando que se subsanen las omisiones en que se hubiere incurrido, dentro del plazo que señale el tribunal, el cual no puede ser inferior a tres días, y bajo apercibimiento de tener por no presentada la reclamación.

Respecto de causas en que se permita la litigación sin patrocinio de abogado, el plazo no puede ser inferior a quince días.

C) Tramitación del Procedimiento

Es clave en esta materia el **Art. 132 CT**, que regula distintos aspectos de la tramitación de este procedimiento.

1) Reclamo, Contestación y Conciliación

El **Inc. 1° del Art. 132** establece que del reclamo del contribuyente se confiere traslado al Servicio por el término de veinte días. Se señala además que la contestación del Servicio debe contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y las peticiones concretas que se someten a la decisión del TTA.

Luego, conforme al **Inc. 2°**, una vez vencido el plazo de veinte días, y haya o no contestado el Servicio, el TTA, de oficio o a petición de parte, debe llamar a las partes a conciliación de conformidad al **Art. 132 bis**, citándolas a una audiencia oral en la cual el Juez Tributario y Aduanero debe proponer bases de arreglo sin que las opiniones que emita lo inhabiliten para seguir conociendo la causa.

La audiencia de conciliación se desarrolla en forma continua y puede prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión.

En virtud de lo dispuesto en el **Art. 132 bis**, la conciliación puede ser total o parcial, y es materia de conciliación el litigio sometido al conocimiento del TTA, incluyendo:

- La existencia de los elementos que determinan la ocurrencia del hecho gravado;
- La cuantía o monto del o los impuestos determinados y de los reajustes, intereses o multas;
- La calificación jurídica de los hechos conforme a los antecedentes aportados;
- La ponderación o valoración de las pruebas respectivas;
- La existencia de vicios o errores manifiestos de legalidad, ya sea de forma o fondo.

En cualquier caso, todas estas materias deben haber sido alegadas expresamente por el contribuyente en el reclamo, o debe tratarse de casos en que el Tribunal pueda pronunciarse de oficio.

En ningún caso la conciliación puede consistir en la mera disminución del monto del o los impuestos adeudados, salvo:

- Cuando ello se funda en la existencia de errores de hecho o de derecho en su determinación;
- Cuando ello se funda en antecedentes que permitan concluir que no concurren los elementos del hecho gravado establecido en la ley;
- Cuando los impuestos determinados resulten ser excesivos conforme a los demás antecedentes tenidos a la vista con motivo de la conciliación.

La conciliación tampoco puede tener por objeto el saneamiento de aquellos vicios de fondo que den lugar a la nulidad del acto administrativo reclamado, ni de los vicios de forma que cumplan con los requisitos a que se refiere el párrafo segundo del **Art. 1° N°8** de la **Ley N°20.322**.

En la o las audiencias de conciliación que se lleven a cabo, el Servicio, conforme a sus facultades legales, puede proponer la condonación total o parcial de los intereses penales o multas aplicados, conforme a los criterios generales que fije mediante resolución.

El Juez debe rechazar el acuerdo cuando no se cumplen los requisitos que establece el **Art. 132 bis**, o cuando recaiga sobre materias sobre las cuales no se admite conciliación. Sobre las bases de arreglo y la conciliación efectuada debe pronunciarse el Director, que puede aceptarla o rechazarla.

Cuando la decisión del director consista en aceptar la conciliación, debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, y las condiciones de la aceptación.

El Director debe pronunciarse sobre la conciliación dentro de los treinta días siguientes al término de la audiencia, estando facultado para aceptarla o rechazarla parcialmente. En caso de no pronunciarse, se entiende que rechaza las bases de arreglo y la conciliación.

De la conciliación, sea total o parcial, se levanta un acta que consigna las especificaciones del arreglo y los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda, la cual suscriben el juez y las partes.

Aprobada la conciliación mediante resolución fundada por el Juez Tributario y Aduanero, se considera como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, y contra esta resolución sólo procede Recurso de Aclaración, Rectificación y Enmienda.

2) Recepción de la Causa a Prueba

Volviendo al **Art. 132 CT**, su **Inc. 3°** nos señala que vencido el plazo de veinte días que tiene el Servicio para contestar al reclamo y habiéndose rechazado la conciliación, el TTA, de oficio o a petición de parte, debe recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente.

La resolución dictada al efecto toma el nombre de **auto de prueba**, y debe señalar los puntos sobre los cuales recae la prueba. En su contra sólo proceden los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación. Si se interpone apelación, debe hacerse siempre en subsidio de la reposición, y procede en el sólo efecto devolutivo, por lo que sigue corriendo el término probatorio. Además, se tramita en cuenta y en forma preferente, pero siempre es preferible solicitar alegatos.

Conforme al **Inc. 4° del Art. 132**, el término probatorio es de veinte días, y dentro de él debe rendirse toda la prueba.

3) Medios Probatorios

- **Prueba Testimonial**

Tal y como establece el **Inc. 5° del Art. 132**, dentro de los primeros cinco días del término probatorio, cada parte debe acompañar una nómina de los testigos de que piense valerse, con expresión de su nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examina a los testigos que figuran en dicha nómina.

En el procedimiento no existen testigos inhábiles, sin perjuicio de lo cual el tribunal puede desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las situaciones del **Art. 357 CPC**.

Se puede hacer a los testigos cualquier pregunta tendiente a demostrar su credibilidad o falta de ella.

Cerrando el tema de los testigos, el **Inc. 6°** dispone que se admite a declarar hasta a cuatro testigos por cada punto de prueba.

- **Solicitudes de Oficios**

Según dispone el **Inc. 7º**, el TTA da lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información pertinente sobre los hechos que son materia del juicio, debiendo señalar específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide el informe.

Conforme al **Inc. 8º del Art. 132**, cuando el TTA accede a solicitudes de oficios, debe disponer su despacho inmediato a las personas o entidades requeridas, las cuales quedan obligadas a evacuar la respuesta dentro del plazo que al efecto fije el tribunal, el cual no puede exceder de quince días.

A petición de la parte que lo solicita o de la persona o entidad requerida, el plazo para evacuar el oficio puede ser ampliado por el tribunal, por una sola vez y hasta por quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen.

- **Otros Medios Probatorios**

Según dispone el **Inc. 9º**, rigen para los **peritos**, en relación a sus informes, los mismos plazos que en las solicitudes de oficios, y se cuentan los plazos desde la aceptación de su cometido.

El **Inc. 10º**, por su parte, señala que el Director, los Subdirectores y los Directores Regionales no tienen la facultad de **absolver posiciones** en representación del Servicio.

Como regla general, el **Inc. 11** señala que se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe.

- **Inadmisibilidad de Medios Probatorios**

Conforme al **Inc. 12**, no son admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadoras, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación contemplada en el **Art. 63 CT** y que el contribuyente no haya acompañado en forma íntegra dentro de plazo.

Ahora bien, el reclamante siempre puede probar que no acompañó la documentación por causas que no le sean imputables, incluyendo el caso de haber solicitado al Servicio una prórroga del plazo original para contestar la referida citación y ella no fue concedida o lo fue por un plazo inferior al solicitado.

Según dispone el **Inc. 13**, el Juez debe pronunciarse sobre esta inadmisibilidad en la sentencia.

- **Término Probatorio Extraordinario**

En virtud del **Inc. 14**, cuando deben practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, o si durante el término probatorio ocurren entorpecimientos que imposibilitan la recepción de la prueba, el TTA puede ampliar, por una sola vez, el término probatorio por el número de días que estime necesarios, no excediendo en caso alguno de diez días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la ampliación.

- **Reglas de Valoración de la Prueba**

Según establece el **Inc. 15**, la prueba es apreciada por el juez conforme a las reglas de la sana crítica.

Al apreciar las pruebas de esta manera, el Tribunal debe expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima.

En general, debe tomar en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Sin perjuicio de esto, el **Inc. 16** dispone que los actos o contratos solemnes sólo pueden ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. Por ejemplo, en los casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez debe ponderar preferentemente dicha contabilidad.

4) Observaciones a la Prueba, Conciliación y Sentencia

Conforme al **Inc. 17**, una vez vencido el término probatorio, y dentro de los diez días siguientes, las partes pueden hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera.

Cumplido este plazo, se hayan o no presentado escritos, el TTA, a petición de parte, puede llamar a las partes a conciliación, citándolas en los mismos términos que vimos anteriormente.

Luego, tal y como dispone el **Inc. 18**, si se rechaza la conciliación, existan o no diligencias pendientes, el Tribunal debe citar a las partes a oír sentencia.

Por último, según señala el **Inc. 19**, el TTA cuenta con un plazo de sesenta días para dictar sentencia, contados desde que el Tribunal dicte la resolución que cita a las partes a oír sentencia.

Según dispone el **Art. 144**, los fallos pronunciados por el TTA deben ser fundados, y la omisión de este requisito, así como los establecidos en el **Art. 132 Inc. 15**, se corrigen por la Corte de Apelaciones correspondiente.

D) Medidas Cautelares

Según dispone el **Art. 137 CT**, cuando las facultades del contribuyente no ofrezcan garantía, o haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus bienes, el Servicio puede impetrar, en los procesos de reclamación, la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o derechos específicos del contribuyente.

La solicitud de medida cautelar debe ser fundada, y la medida se limita a los bienes y derechos suficientes para responder de los resultados del proceso.

Se decreta preferentemente sobre bienes y derechos cuyo gravamen no afecte el normal desenvolvimiento del giro del contribuyente.

Esta medida es esencialmente provisional, y debe hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorgue caución suficiente.

La solicitud de medida cautelar se tramita incidentalmente por el TTA y en ramo separado.

En contra de la resolución que se pronuncie sobre ella, sólo procede reposición y apelación dentro de cinco días contados desde la notificación.

En caso de interposición de ambas, deben interponerse conjuntamente, entendiéndose la apelación en subsidio de la reposición.

El recurso de apelación se concede en el sólo efecto devolutivo, y se tramita por la Corte en cuenta y en forma preferente, aunque pueden solicitarse alegatos, que es lo más aconsejable.

E) Recursos en el Procedimiento General de Reclamaciones

1) Recurso de Reposición

La reposición es el recurso más común en los juicios tributarios y aduaneros, y está regulada en el **Art. 133**: *“Las resoluciones que se dicten durante la tramitación del reclamo, con excepción de aquéllas a que se refieren el inciso tercero del artículo 132, inciso tercero del artículo 137 e incisos primero, segundo y final del artículo 139, sólo serán susceptibles del recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro del término de cinco días, contado desde la notificación correspondiente.*

La resolución que falle la reposición no es susceptible de recurso alguno”.

Así, por regla general, las resoluciones dictadas durante el procedimiento de reclamación sólo son susceptibles de reposición, pero existen ciertas resoluciones en las que proceden otros recursos, las cuales son:

- El Auto de Prueba (**Art. 132 Inc. 3º**);
- Decreto de Medidas Cautelares (**Art. 137 Inc. 3º**);
- Sentencia Definitiva (**Art. 139 Inc. 1º**);
- Resolución que declare Inadmisible un Reclamo o haga imposible su continuación (**Art. 139 Inc. 2º**);
- Resoluciones que dispongan Aclaraciones, Agregaciones o Rectificaciones a un Fallo (**Art. 139 Inc. Final**).

En estos casos, también se puede interponer un recurso de apelación, pero conjuntamente y en subsidio con una reposición, salvo el caso de la sentencia definitiva, contra la cual sólo procede apelación.

Por otra parte, la resolución que falla una reposición no es susceptible de recurso alguno.

2) Recurso de Apelación

En los casos recién mencionados, además de la reposición, procede recurso de apelación, que debe interponerse siempre conjuntamente y en subsidio de la reposición, salvo en la sentencia definitiva, donde sólo es procedente la apelación.

En los casos del auto de prueba y la resolución que se pronuncia sobre las medidas cautelares, el plazo para interponer la apelación es de cinco días.

Respecto de la sentencia que falla el reclamo y la resolución que lo declara inadmisibles o hace imposible su continuación, el plazo es de quince días.

Respecto de resoluciones que dispongan aclaraciones, agregaciones o rectificaciones, el Código no establece un plazo especial, por lo que hay que remitirse a las normas del Código de Procedimiento Civil, es decir, cinco días desde la notificación a la parte que entabla el recurso.

Cuando se concede el recurso de apelación, siempre se hace en el sólo efecto devolutivo, por lo que es fundamental solicitar siempre la suspensión del giro, ya que de otra forma no se suspende el cobro. Además, se debe ir renovando la suspensión del giro periódicamente.

Además, se entiende que si no se solicitan alegatos, la Corte conoce en cuenta, por lo que es fundamental solicitarlos y hacerse parte en el recurso.

Conforme al **Art. 142**, el TTA debe elevar los autos para el conocimiento de la apelación dentro de los quince días siguientes a aquel en que se notifique la concesión del recurso. Luego, según dispone el **Art. 143**, el recurso de apelación contra la sentencia definitiva se tramita en cuenta, salvo que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días

contados desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

Vencido este plazo, el tribunal de alzada ordena traer los autos en relación, si es que se solicitan oportunamente alegatos, y de lo contrario, el Presidente de la Corte ordena dar cuenta.

3) Recurso de Casación

En contra de la sentencia de primera instancia no procede el recurso de casación en la forma ni su anulación de oficio. Los vicios en que se hubiere incurrido deben ser corregidos por la Corte de Apelaciones correspondiente.

Conforme al **Art. 145 CT**, el reclamante o el Servicio pueden interponer los recursos de casación en contra de los fallos de segunda instancia. Estos recursos se sujetan a las normas del Código de Procedimiento Civil.

5. Procedimientos Judiciales Especiales

A) Procedimiento de Reclamo de Avalúo de Bienes Raíces

Está regulado en los **Arts. 149-154 CT**, y tiene varias particularidades respecto del procedimiento general.

Incluye dos procedimientos, que son el reavalúo general, contemplado en el **Art. 149** y el reavalúo específico del inmueble, regulado en el **Art. 150**.

1) Reavalúo General de Inmuebles

Cada cierto tiempo, el Servicio publica nuevos reavalúos generales de bienes raíces por grupo, y envía esta información a las municipalidades, las cuales deben exhibir estos reavalúos en un plazo de treinta días.

Conforme al **Art. 149**, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo, los contribuyentes y las Municipalidades pueden reclamar del avalúo que se haya asignado a un bien raíz en la tasación general.

De esta reclamación conoce el TTA, y es procedente el recurso de reposición administrativa contemplado en la **Ley N°19.880** con las mismas modificaciones establecidas en el **Art. 123 bis CT**, salvo de su letra b) que establece un plazo de noventa días para que se entienda rechazada la reposición en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella.

El plazo para interponer la reposición es de treinta días, y el plazo judicial se suspende durante la tramitación de la reposición.

La reclamación y la reposición, en su caso, sólo pueden fundarse en una de las siguientes causales:

- Determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones;
- Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo, así como la superficie de las diferentes calidades del terreno;
- Errores de transcripción, copia o cálculo;
- Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el **Art. 8°** de la **Ley N°11.575**.

Cualquier reclamación o reposición fundada en una causa distinta se rechaza de plano.

2) Reavalúo Específico de Inmuebles

Según dispone el **Art. 150**, se sujetan al mismo procedimiento anterior los reclamos deducidos por los contribuyentes que se consideren perjudicados por las modificaciones individuales de los avalúos de sus predios, o efectuadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley Sobre Impuesto Territorial y en la Ley N°15.163.

En estos casos, el plazo para reclamar es de noventa días, contados desde el envío del aviso respectivo.

Respecto de los avalúos de los predios es procedente el recurso de reposición administrativa del **Art. 19.880** con las mismas modificaciones que establece el **Art. 123 bis**.

Las causales son las mismas que en el procedimiento general contemplado en el **Art. 149**.

3) Normas Comunes

Conforme al **Art. 151 CT**, se aplican a este procedimiento las mismas normas del procedimiento general de reclamaciones en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita. No obstante, no aplica la norma del **Art. 129 Inc. 2°**, en virtud de la cual en las causas de cuantía igual o superior a 32 UTM se debe comparecer patrocinado por abogado.

Respecto de los **recursos**, el **Art. 152** dispone que los contribuyentes, las Municipalidades y el Servicio pueden apelar las resoluciones definitivas dictadas por el TTA para ante el Tribunal Especial de Alzada.

El recurso sólo puede fundarse en las causales del **Art. 149**, y en él deben individualizarse todos los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente, sin perjuicio de los que pueda ordenar de oficio el Tribunal. El recurso que no cumple con estos requisitos se rechaza de plano.

La apelación debe interponerse en el plazo de quince días contados desde la notificación de la sentencia.

Respecto del Tribunal Especial de Alzada, el **Art. 121 CT** regula su **composición**, disponiendo que debe estar compuesto por:

- Un Ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá, con voto dirimente;
- Dos representantes del Presidente de la República;
- Un arquitecto que resida en la ciudad asiento de Corte de Apelaciones en que ejerza su función el Tribunal, designado por el Presidente de la República de una terna que le propondrá el Intendente Regional, previa consulta de éste al Consejo Regional de Desarrollo respectivo.

Luego, según lo establecido en el **Art. 153**, el Tribunal Especial de Alzada falla la causa sin más trámite que la fijación del día para la vista de la causa. No obstante, el tribunal, cuando lo estime conveniente, puede oír las alegaciones de las partes. Deben por lo tanto solicitarse alegatos, sin lo cual el tribunal conoce en cuenta.

El fallo debe dictarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de ingreso del expediente en la Secretaría del Tribunal.

B) Procedimiento Especial de Reclamo de Vulneración de Derechos

Está regulado en los **Art. 155 CT y ss.** y tiene rasgos similares al recurso de protección que contempla la Constitución.

Procede cuando, producto de un acto u omisión ilegal o arbitrario del Servicio, un particular considera vulnerado alguno de los siguientes derechos:

- Derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen (**Art. 19 N°21 CPR**);
- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica (**Art. 19 N°22 CPR**);
- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales (**Art. 19 N°24 CPR**).

En caso de que el particular considere vulnerado alguno de estos derechos por parte del Servicio, puede recurrir ante el TTA en cuya jurisdicción se produjo el acto u omisión ilegal o arbitrario, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad al procedimiento general de reclamaciones, al procedimiento de reclamo de avalúos de bienes raíces, al procedimiento de determinación judicial del impuesto de timbres y estampillas o al procedimiento de aplicación de sanciones.

La acción debe presentarse por escrito dentro del plazo fatal de quince días hábiles, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos, lo cual debe hacerse constar en autos.

Si se interpone, además, el recurso de protección contemplado en la Constitución, no puede recurrirse de acuerdo a este procedimiento por los mismos hechos.

El **Art. 156 CT** regula la tramitación de este procedimiento. En primer lugar, una vez presentada la acción, el Tribunal debe examinar si ha sido interpuesta oportunamente y si tiene fundamentos suficientes para ser acogida a tramitación. Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamento, el tribunal la declara inadmisile por resolución fundada.

Acogida a tramitación, se da traslado al Servicio por diez días. Vencido este plazo, haya o no contestado el Servicio, y existiendo hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se abre un término probatorio de diez días, durante el cual las partes deben rendir todas sus pruebas.

El tribunal aprecia la prueba según las reglas de la sana crítica.

Vencido el término probatorio, el Juez debe dictar sentencia en un plazo de diez días, y el fallo debe contener todas las providencias que el tribunal juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del solicitante, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Contra la sentencia sólo procede recurso de apelación, que debe ser interpuesto en el plazo de quince días desde que es notificada la sentencia, y se conoce en cuenta y en forma preferente por la Corte de Apelaciones, salvo que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

El Tribunal puede decretar orden de no innovar en cualquier estado de la tramitación.

Por último, tal y como dispone el **Art. 157**, las normas del procedimiento general de reclamaciones aplican supletoriamente aquí, siempre y cuando la naturaleza de este procedimiento lo permita, y en todo caso, el solicitante puede comparecer sin patrocinio de abogado.

C) Procedimiento de Determinación Judicial del Impuesto de Timbres y Estampillas

Según dispone el **Inc. 1° del Art. 158 CT**, el contribuyente y cualquier otra persona con un interés comprometido, que tenga dudas acerca del impuesto que deba pagarse con arreglo a las normas de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, puede recurrir al juez competente, con arreglo al **Art. 118**, pidiendo su determinación.

Conforme a lo dispuesto en el **Art. 118 CT**, para resolver en primera instancia sobre la fijación de los impuestos de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, en el caso del **Art. 158**, es juez competente el de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía del lugar donde se otorgue el instrumento público o se solicite la autorización o protocolización del instrumento privado. En los demás casos, es competente el del domicilio del recurrente.

Luego, el **Inc. 2° del Art. 158 CT** dispone que el Tribunal debe solicitar informe al jefe del Servicio del lugar, quien debe ser notificado de la resolución personalmente o por cédula, acompañando copia de los antecedentes allegados a la solicitud.

El Servicio, para todos los efectos legales, se considera como parte en estas diligencias, y debe evacuar el informe dentro de los seis días siguientes al de la notificación. Vencido este plazo, con o sin el informe del Servicio, el Tribunal fija el impuesto.

El fallo es apelable, y la apelación se conoce en el solo efecto devolutivo, tramitándose según las normas del procedimiento general y gozando de preferencia para su vista.

El pago del impuesto cuyo monto ha sido determinado por sentencia ejecutoriada tiene carácter definitivo.

Según dispone el **Art. 160**, este procedimiento no es aplicable a las reclamaciones del contribuyente por impuestos a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, cuando ya se hubieran pagado o cuando, con anterioridad a la presentación de la solicitud de determinación, el Servicio le notifica la liquidación o cobro de tales impuestos.

En estos casos, se aplica el procedimiento general de reclamaciones.

D) Procedimiento de Declaración Judicial de Existencia de Abuso o Simulación

Es el procedimiento aplicable a los **Arts. 4° bis, 4° ter, 4° quater y 4° quinquies** que estudiamos anteriormente, y está regulado en el **Art. 160 bis CT**.

El Director debe solicitar la declaración de abuso o simulación a que se refiere el **Art. 4° quinquies** y, en su caso, la aplicación de la multa establecida en el **Art. 100 bis** ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente, de manera fundada, acompañando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta y que permitan la determinación de los impuestos, intereses penales y multas a que dé lugar la declaración judicial de abuso o simulación.

Es uno de los pocos procedimientos cuya iniciación corresponde al Servicio, tanto respecto de la declaración de abuso o simulación como respecto del **Art. 100 bis**, y en cuanto al tribunal competente, se tramita ante el Tribunal Tributario y Aduanero del domicilio del contribuyente, a diferencia de lo que normalmente ocurre, donde es competente el tribunal correspondiente al domicilio de la dirección regional del Servicio que haya dictado el acto reclamable.

La multa establecida en el **Art. 100 bis** se aplica a la persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación, y tiene una cuantía del 100% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no haber mediado dichas conductas indebidas, y que se determinen al contribuyente. Con todo, la multa no puede superar 100 UTA.

De la solicitud del Servicio se confiere traslado al contribuyente y a los posibles responsables del diseño o planificación de los actos, contratos o negocios susceptibles de constituir abuso o simulación, por el término de noventa días.

La contestación debe contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se basa su oposición a la declaración de abuso o simulación, o en su caso, a la responsabilidad por el diseño o planificación de los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación.

El plazo de noventa días se explica porque el contribuyente no tiene los mismos medios que el servicio, sin perjuicio de que sigue siendo muy excesivo.

Vencido el término para evacuar el traslado, haya o no contestado el contribuyente o el posible responsable, el Tribunal cita a las partes a una audiencia que debe fijarse a contar del séptimo día y no más allá del decimoquinto, contados desde la fecha de la notificación de dicha citación, con el objeto de que expongan sobre los puntos planteados tanto en la solicitud como en la contestación, en caso de haberla.

En caso de que el contribuyente o el posible responsable aporten en esta audiencia nuevos antecedentes a los cuales el Servicio no haya tenido acceso previo, se le confiere a éste un plazo de quince días para emitir los descargos pertinentes.

Vencido este plazo de quince días, y en la medida en que exista controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente, el Tribunal abre un término probatorio por un plazo de veinte días.

En contra del Auto de Prueba, sólo procede recurso de reposición dentro del plazo de cinco días, y sin apelación en subsidio, como ocurre en el procedimiento general de reclamaciones.

Concluido el término probatorio, se otorga a las partes un plazo de cinco días para efectuar observaciones a la prueba rendida, tras lo cual el Tribunal resuelve en un plazo de veinte días.

El Tribunal aprecia la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y debe fundar su decisión teniendo en consideración la naturaleza económica de los hechos imposables, conforme a lo establecido en el **Art. 4° bis**.

En contra de la resolución que se pronuncie sobre la solicitud procede el recurso de apelación, el cual debe interponerse en el plazo de quince días, contados desde la notificación respectiva, y se concede en ambos efectos.

La apelación se tramita en cuenta, salvo que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contados desde el ingreso de los autos en la Secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

En contra de la resolución de la Corte de Apelaciones proceden los recursos de casación en la forma y en el fondo.

La liquidación, giro, resolución o multa que se emitan en cumplimiento de la sentencia firme dictada en el procedimiento que declare la existencia del abuso o de la simulación,

o la responsabilidad por el diseño o planificación de los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación, no son susceptibles de reclamo.

Las controversias surgidas respecto del cumplimiento de la sentencia se resuelven incidentalmente por el tribunal que la dictó.

Por último, en todo lo no regulado para este procedimiento, aplican supletoriamente las normas del procedimiento general de reclamaciones, en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita.

E) Procedimiento de Aplicación de Sanciones

1) Procedimiento General de Aplicación de Sanciones

El procedimiento general para la aplicación de sanciones está contemplado en el **Art. 161 CT**, y aplica para:

- Infracciones a los **Arts. 101-103 CT**, que en general son infracciones cometidas por funcionarios del Servicio;
- Infracciones contenidas en textos legales distintos al Código Tributario;
- Algunas de las infracciones contenidas en el **Art. 97 CT**. Este artículo contiene 26 numerales, y varias de las sanciones contemplan incluso la privación de libertad, lo cual se ha discutido mucho, ya que el Ministerio Público defiende que la facultad de ejercer la acción penal pública le pertenece exclusivamente, pero conforme al **Art. 162**, el Director del Servicio tiene la facultad de iniciar un proceso penal. El director, no obstante, tiene una facultad discrecional, pudiendo optar por la aplicación de multas y no de penas privativas de libertad.

Conforme al **Art. 161**, las sanciones por infracción a las disposiciones tributarias que no consistan en penas privativas de libertad, se aplican por el TTA, previo cumplimiento de una serie de trámites que señala el mismo artículo.

En primer lugar, en conocimiento de haberse cometido una infracción, o reunidos los antecedentes que hagan verosímil su comisión, se levanta un acta por el funcionario competente del Servicio, quien debe notificarla al imputado personalmente o por cédula. Tal acta toma el nombre de “*Acta de Denuncia y Notificación*”.

Luego, el afectado, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación del acta, debe formular sus descargos. En su escrito de descargos, el reclamante debe indicar con claridad y precisión los medios de prueba de que piensa valerse.

Presentados los descargos, se confiere traslado al Servicio por el término de diez días para que fundamente lo planteado en el acta.

Vencido este plazo, haya o no contestado el Servicio, se ordena recibir la prueba ofrecida dentro del término señalado, y si no se presentan descargos o no fuera necesario cumplir nuevas diligencias, o cumplidas las que se hubieren ordenado, el Juez Tributario y Aduanero que esté conociendo del asunto debe dictar sentencia.

Si existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el tribunal dicta un Auto de Prueba, abriendo un término probatorio de 10 días.

Respecto de la sentencia que aplique la multa o absuelva al contribuyente, hay un plazo de quince días para apelar.

2) Procedimiento Especial de Aplicación de Ciertas Multas

Está contemplado en el **Art. 165 CT**, conforme al cual, las denuncias por las infracciones sancionadas en los números 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 del **Art. 97**, y en el **Art. 109** se someten al procedimiento contenido en el mismo artículo.

El **Art. 165 N°1** se refiere a las multas establecidas en el **Art. 97 N°1 Inc. 1°, N°2 y N°11**. Establece que estas multas son determinadas por el Servicio o por los propios contribuyentes, y son aplicadas sin otro trámite que el de ser giradas por el Servicio o solucionadas por el contribuyente al momento de presentar la declaración o efectuar el pago.

En cualquiera de estos casos, el Servicio puede emitir la multa directamente y sin más trámite, pero el contribuyente, conforme al **Art. 165 N°4**, puede reclamar respecto de este giro ante el TTA de su jurisdicción dentro del plazo de quince días contados desde la notificación del giro de la multa.

Formulado el reclamo, se confiere traslado al Servicio por el término de diez días. Vencido el plazo, haya o no contestado el Servicio, el Juez Tributario y Aduanero puede recibir la causa a prueba si estima que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, abriendo un término probatorio de ocho días.

El Juez debe resolver el reclamo dentro del trigésimo día desde que los autos queden en estado de sentencia, y en contra de ésta, sólo procede el recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones respectiva, y se concede en ambos efectos. El recurso debe entablarse dentro del decimoquinto día contado desde la notificación de la resolución, y la Corte conoce en cuenta y en forma preferente.

En contra de la sentencia de segunda instancia no procede casación ni en la forma ni en el fondo.

El **Art. 165 N°2** se refiere a las demás sanciones contempladas en el **Inc. 1°** del mismo artículo, y en este caso, el Servicio debe notificar la infracción al contribuyente, pero no puede girar la multa hasta que transcurra el plazo que tiene el contribuyente para reclamar. Si el contribuyente no hace nada, el Servicio emite el giro, pero si reclama, se suspende el giro de la multa hasta que se resuelva sobre los descargos del contribuyente.

F) Procedimiento de Cobro Ejecutivo de Obligaciones Tributarias de Dinero

La cobranza administrativa y judicial corresponde a la Tesorería General, que funciona como brazo armado del Servicio. Este procedimiento está regulado en los **Arts. 168 y ss. CT**.

El procedimiento comienza cuando existe un título ejecutivo, que en estos procedimientos es la **nómina de deudores morosos**.

Tesorería publica la nómina, y el sólo hecho de que un contribuyente figure en ella configura un título ejecutivo en su contra.

El Tesorero Regional o Provincial respectivo, actuando con carácter de juez sustanciador, despacha un mandamiento de ejecución y embargo, el cual puede dirigirse contra todos los deudores a la vez y no es susceptible de recurso alguno.

El recaudador fiscal notifica al contribuyente del mandamiento de ejecución y embargo y lo requiere de pago, y si es que no paga, se traba el embargo. Tesorería puede embargar cuentas corrientes y devoluciones de impuestos.

El ejecutado puede oponerse a la ejecución ante la Tesorería Regional o Provincial respectiva dentro del plazo de diez días hábiles (administrativos) contados desde la fecha del requerimiento de pago (**Art. 176**).

Conforme al **Art. 177**, la oposición del ejecutado sólo es admisible si se funda en las excepciones de pago de la deuda, prescripción o excepción de no empecer el título al ejecutado, por lo que el sistema recursivo es sumamente limitado.

Recibido el escrito de oposición del ejecutado por la Tesorería Regional o Provincial, el Tesorero examina su contenido y sólo puede pronunciarse sobre ella cuando, fundándose

en el pago de la deuda, proceda acogerla íntegramente, caso en el cual emite una resolución en este sentido, ordenando levantar el embargo aplicado y dejar sin efecto la ejecución.

Si transcurrido el plazo el ejecutado no se opone a la ejecución, o su oposición no es acogida o no fuera de competencia del Tesorero Regional o Provincial, el expediente se remite al Abogado Provincial con la certificación de no haberse deducido oposición dentro del plazo, o con el respectivo escrito de oposición incorporado en el expediente.

Si se opusieron excepciones, el Abogado Provincial puede acogerlas o rechazarlas. Si no se oponen excepciones, sólo debe revisar que el expediente se encuentre completo, y luego lo remite al Juzgado de Letras correspondiente.

El tribunal debe pronunciarse respecto de las excepciones, y una vez falladas, ambas partes pueden interponer todas las excepciones que contempla el Código de Procedimiento Civil.

Unidad IV – Impuesto al Valor Agregado (IVA)

1. Introducción

El Impuesto al Valor Agregado está regulado en el **DL N°825**, que habla de **Impuesto sobre las Ventas y Servicios**, aunque el término que se ha usado siempre es el primero. Como lo dice su nombre original, el IVA grava las ventas y servicios, que son los hechos gravados básicos de este impuesto, aunque como veremos más adelante, existen otros hechos gravados especiales.

Estos hechos gravados básicos, de todas formas, son bastante complejos, ya que para poder determinar que estamos ante ellos, deben cumplirse ciertos elementos, y todos ellos están definidos y regulados en la Ley del IVA, que es la que estudiaremos a partir de ahora.

2. Hechos Gravados Básicos

A) La Venta

Conforme al **Art. 2° N°1** de la **Ley del IVA**, se entiende por **venta** toda convención, independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta.

La definición es muy amplia, y podemos extraer de ella ciertos elementos:

- **Convención que sirva para Transferir a Título Oneroso**
Si bien la definición habla de venta, no es el mismo contrato que la compraventa civil, puesto que es más amplia, pudiendo comprender la permuta y la dación en pago, por ejemplo.
Lo importante es que haya una convención en virtud de la cual se transfiera un bien, y que esa transferencia se haga a título oneroso.
- **Objeto de la Convención**
La convención debe tener objeto la transferencia del dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles (salvo terrenos), una cuota de dominio sobre dichos bienes o la constitución de derechos reales sobre ellos.
Hablamos por tanto de bienes corporales, ya que el IVA no grava la venta de una marca, por ejemplo.
- **“Todo Acto o Contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a Venta”**
Esta frase amplía aún más el objeto que puede tener la convención, y es de especial importancia respecto de los hechos gravados especiales, ya que muchos se asimilan a la venta.

Como dijimos anteriormente, los hechos gravados básicos no son tan básicos, puesto que para que se configuren, es necesaria la presencia de ciertos elementos.

En primer lugar, **tenemos que estar frente a una venta**, en los términos que acabamos de analizar.

En segundo lugar, la venta **debe necesariamente ser efectuada por un vendedor**, definido por el **Art. 2° N°3** como cualquier persona, natural o jurídica, incluyendo las comunidades y sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la venta de bienes

corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros.

Es clave en esta materia el concepto de **habitualidad**, y si ésta no existe, la venta no estará gravada con IVA, siendo el Servicio el encargado de calificar si esta habitualidad existe, la cual se presume en el caso de la venta de inmuebles.

El **Art. 4° del Reglamento de la Ley del IVA** fija ciertas pautas para calificar la existencia de habitualidad. Conforme a tal disposición, para calificar la habitualidad, el Servicio debe considerar la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor realiza las ventas de los bienes corporales muebles o inmuebles de que se trate y, con estos antecedentes, determinar si el ánimo que guió al contribuyente fue adquirirlos para su uso, consumo o la reventa.

Corresponde al contribuyente probar que no existe habitualidad en sus ventas, y/o que no adquirió las especies muebles o inmuebles para revenderlas.

Además, se presume habitualidad respecto de todas las transferencias y retiros que efectúe un vendedor dentro de su giro.

Siguiendo con el **Art. 2° N°3 de la Ley del IVA**, no se considera habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias, así como la enajenación posterior de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas, y siempre que exista una obligación legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado, y los demás casos de ventas forzadas en pública subasta autorizadas por resolución judicial.

La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo puede ser considerada habitual.

Por otro lado, se considera también vendedor al productor, fabricante o vendedor habitual de bienes corporales inmuebles que venda materias primas o insumos que, por cualquier causa, no utilice en sus procesos productivos.

Pero además de la venta y el vendedor, tenemos otro elemento necesario para que se configure el hecho gravado básico, y es la **territorialidad**, tratada en el **Art. 4° de la Ley del IVA**.

La regla general es que están gravadas con IVA las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles ubicados en territorio nacional, independientemente del lugar en que se celebre la convención respectiva.

El resto del **Art. 4°** establece ciertas presunciones, al decirnos que para los efectos de este artículo, se entienden ubicados en el territorio nacional, aun cuando al tiempo de celebrarse la convención se encuentren transitoriamente fuera de él, los bienes cuya inscripción, matrícula, patente o padrón hayan sido otorgados en Chile.

Por otro lado, se entienden ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles adquiridos por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando a la fecha en que se celebre el contrato de compraventa, los respectivos bienes ya se encuentren embarcados en el país de procedencia.

B) El Servicio

La Ley del IVA define el servicio en su **Art. 2° N°2** como la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en el **Art. 20 N°3 y N°4 de la Ley de Impuesto a la Renta**.

Así, lo básico es que se trate de una acción o prestación realizada por una persona a cambio de algo, pero además, debe tratarse de una de las actividades que señala la disposición citada, las cuales son:

- Rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructora, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones (**Art. 20 N°3**);
- Rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduanas, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguros que no sean personas naturales, colegios, academias e institutos de enseñanza particulares y otros establecimientos particulares de este género, clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento (**Art. 20 N°4**).

En términos más simplificados, el **Art. 20 N°3** habla de rentas provenientes del comercio, por lo que es necesario recurrir al **Art. 3° del Código de Comercio** para ver las actividades que se consideran mercantiles, y esta es la interpretación que ha tenido el Servicio para configurar hechos gravados que son bastante discutibles, como el suministro de servicios, donde las cortes han determinado que no se grava con IVA. No siempre es fácil, por lo tanto, determinar si estamos o no ante un acto gravado con IVA.

Es importante que conozcamos este artículo de la ley de la renta, que determina las actividades que se encuentran gravadas por tal impuesto, y en términos simples, sus numerales contemplan:

- N°1: Rentas provenientes de inmuebles;
- N°2: Rentas provenientes de capitales mobiliarios, regalías y bonos;
- N°3: Rentas provenientes del comercio y la industria;
- N°4: Rentas provenientes del comercio y la industria no comprendidos en el N°3;
- N°5: Toda renta cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentre exenta;
- N°6: Premios de Lotería.

Volviendo al servicio como hecho gravado, al igual que la venta, es complejo, al necesitar de varios elementos para configurarse.

Además de existir un servicio, debe existir un **Prestador de Servicios**, que el **Art. 2° N°4** define como cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que preste servicios en forma habitual o esporádica.

Al agrega la palabra esporádica, el artículo da cuenta que la habitualidad no es un elemento clave como lo es en la venta.

Otro elemento importante para la configuración del servicio como hecho gravado es la **territorialidad**, y en tal sentido, el **Art. 5° de la Ley del IVA** señala que el impuesto establecido en dicha ley grava los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero. Se entiende que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en Chile, independientemente del lugar donde se utilice.

Siguiendo esta fórmula, pueden darse varias combinaciones distintas:

- **Si el Servicio se Presta y Utiliza en Chile**
Evidentemente estamos ante un hecho gravado.
- **Si el Servicio se Presta en Chile y se Utiliza en el Extranjero**
Hablamos en este caso de una exportación de servicios, y en principio está gravada, pero existe una exención de gran importancia contemplada en el **Art. 12 e) N°16**, conforme al cual, están exentos de IVA los ingresos percibidos por la prestación de servicios a personas sin domicilio ni residencia en Chile, siempre que el Servicio califique dichos servicios como exportación.
Ahora bien, esta exención procede respecto de aquellos servicios que sean prestados total o parcialmente en Chile para ser utilizados en el extranjero.
- **Si el Servicio se Presta en el Extranjero y se Utiliza en Chile**
En este caso, nos referimos a la importación de servicios, que al igual que la exportación de servicios, está gravada, pero cuenta con una exención en el **Art. 12 e) N°7**, conforme al cual, están exentos de IVA los ingresos afectos al impuesto adicional establecido en el **Art. 59 de la Ley del Impuesto a la Renta**, salvo que respecto de estos últimos se trate de servicios prestados en Chile y gocen de una exención de dicho impuesto por aplicación de las leyes internas o de los convenios para evitar la doble imposición en Chile.
Si tenemos un hecho gravado con impuesto adicional, donde el prestador es un no residente, puede ser que esté exento, ya que cumple con la primera parte, pero para tener acceso a la exención, además, se debe cumplir con la segunda parte, porque no aplica cuando se trate de servicios que se hayan prestado en Chile y que por aplicación de las leyes internas o de un convenio de doble tributación estén exentos de impuesto adicional.
Así, la misma exención contempla una contraexención, y el fundamento es que el contribuyente puede eximirse del impuesto adicional o del IVA, pero no de ambos.
- **Si el Servicio se Presta y Utiliza en el Extranjero**
Lógicamente, no se configura territorialidad, por lo que el hecho no está gravado con IVA.

3. Hechos Gravados Especiales

Mencionamos anteriormente que las ventas y servicios son los hechos gravados básicos que configuran el IVA, pero la ley contempla, además, otros hechos gravados especiales que configuran también el impuesto. Están contemplados en el **Art. 8° de la Ley del IVA**, que grava estos hechos considerándolos como ventas o servicios, por lo que es importante que se asimilen a alguno de ellos.

A) Importaciones

La Ley de Aduanas define la importación como la incorporación de un bien corporal mueble al territorio nacional.

El IVA grava las importaciones, sea que tengan o no el carácter de habituales.

La importación se asimila a la venta, aunque con ciertas particularidades, como que no se requiere la habitualidad, por ejemplo. Tampoco tiene importancia el destino que se le dé al bien, siendo un hecho gravado en sí.

El **Inc. 2° del Art. 8° a)** se pone en un caso bastante particular, disponiendo que se considera venta la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derecho e impuestos con respecto a los que les afectarían en el régimen general.

Cuando se efectúa la compra de un vehículo automóvil en el extranjero luego de un año viviendo fuera del país, la importación del vehículo está exenta de aranceles aduaneros e IVA, pero la primera venta del automóvil dentro del país está gravada con IVA.

Los notarios no pueden autorizar ningún documento ni las firmas puestas en él, tratándose de un contrato afecto al impuesto que grava la primera enajenación de los vehículos automóviles importados, sin que se les acredite previamente el pago del mismo, debiendo dejar constancia de este hecho en el instrumento respectivo.

Entonces, si un notario autoriza la transferencia sin cerciorarse del pago del IVA, se hace responsable, por lo que nunca lo autoriza.

B) El Aporte

Están también gravados con IVA los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bienes corporales muebles e inmuebles, efectuados por vendedores, que se produzcan con ocasión de la constitución, ampliación o modificación de sociedades, en la forma que lo determine, a su juicio exclusivo, el Servicio.

Hablamos de un aporte de capital efectuado por un vendedor a una sociedad para su constitución, ampliación o modificación. El aportante debe tener la calidad de vendedor, y los bienes aportados deben pertenecer a su giro.

C) Adjudicación de Bienes

Además, están gravadas con IVA las adjudicaciones de bienes corporales muebles e inmuebles de su giro, realizadas en liquidaciones de sociedades civiles o comerciales. La misma norma se aplica respecto de las sociedades de hecho y comunidades, salvo las comunidades hereditarias y provenientes de la disolución de la sociedad conyugal.

Es el inverso de la norma anterior, ya que si ella gravaba el aporte a una sociedad, esta grava la adjudicación de los bienes tras la liquidación de la sociedad.

Se requiere también el carácter de vendedor, y los bienes deben estar en el inventario, ya que de otra forma no serán adjudicados, y deben además pertenecer al giro.

D) Retiro de Bienes de la Empresa

También están gravados con IVA los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, directores o empleados de la empresa, para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa, o para la prestación de servicios, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la empresa.

Para estos efectos se consideran retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que falten en los inventarios del vendedor o prestador de servicios y cuya salida de la empresa no pueda justificarse con documentación fehaciente, salvo casos de fuerza mayor, calificada por el Servicio, u otros casos que determine el reglamento.

En este sentido, el **Art. 11 del Reglamento** establece otra excepción, al disponer que no están afectos al IVA los retiros de bienes corporales muebles cuando éstos no salgan de la empresa o negocio, sino que sean destinados por el vendedor a ser consumidos en el giro de su negocio o a ser trasladados al activo inmovilizado del mismo.

Tampoco se considera retiro la afectación de bienes corporales muebles del giro del vendedor a la construcción de un inmueble.

Se consideran también como ventas los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles destinados a rifas y sorteos, aún a título gratuito, y sean o no de su giro, efectuados con fines promocionales o de propaganda por los vendedores afectos a este impuesto.

E) Contratos de Instalación o Confección de Especialidades y Contratos Generales de Construcción

Conforme al **Art. 12 del Reglamento**, se entiende por contratos de instalación o confección de especialidades aquellos que tienen por objeto la incorporación de elementos que adhieren permanentemente a un bien inmueble, y que son necesarios para que éste cumpla cabalmente con la finalidad específica para la cual se construye.

El mismo artículo define contratos generales de construcción como aquellos que, sin cumplir con las características específicas señaladas en la definición anterior, tienen por finalidad la confección de una obra material inmueble nueva que incluya al menos dos especialidades.

Los contratos generales de construcción admiten dos modalidades:

- **A Suma Alzada:** El contratista se compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija;
- **Por Administración:** El contratista aporta solamente su trabajo personal, o el contrato es de arrendamiento de servicios, por suministrar el que encarga la obra la materia principal.

El primer caso se asimila mucho más a una venta, mientras que el segundo caso es mucho más semejante a un servicio.

F) Venta de Establecimientos de Comercio y otras Universalidades

Está gravada con IVA la venta de establecimientos de comercio y, en general, la de cualquier otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles e inmuebles de su giro. No aplica este tributo para la cesión del derecho de herencia.

A juicio del profesor estamos frente a un error, ya que al aplicar el impuesto, ello se hará sobre los bienes comprendidos en el giro del establecimiento de comercio o universalidad, pero ambos contienen elementos incorpóreos que exceden los bienes comprendidos en el giro.

G) Cesión del Uso o Goce Temporal de Muebles e Inmuebles Especiales

También está gravado con IVA el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquiera otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio.

Esto se analiza de forma muy casuística, ya que determinar cuándo un inmueble está amoblado es complejo, como si una persona arrendara una casa que no tiene nada más que una mesa dentro.

También es complejo respecto del concepto de inmuebles con instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, ya que al decir *permitan*, se abren

muchas posibilidades. Por ejemplo, el arriendo de una cancha de futbolito no estaría gravada con IVA, pero si tiene graderías, sí estará gravada con IVA. Por ello, cada vez que se tenga un caso complejo en esta materia, lo mejor es revisar los oficios del SII.

H) Cesión del Uso o Goce de Marcas, Patentes de Invención y Otras Fórmulas Similares

Está gravado con IVA el arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales y otras prestaciones similares.

La venta de una marca, sin embargo, no está gravada con IVA, al ser un bien incorporal.

I) Estacionamiento de Automóviles y Otros Vehículos en Playas y Otros Lugares Similares

Se generan conflictos, porque no es lo mismo una playa de estacionamiento abierto al público que arrendar un estacionamiento.

Por ejemplo, si arriendo la oficina y con ello un estacionamiento, no queda claro si está incluido con el arrendamiento de un inmueble o no, por lo que hay que recurrir a los oficios del Servicio según el caso.

J) Primas de Seguros de las Cooperativas de Servicios de Seguros

No es tan relevante, y de hecho, es el único de los hechos gravados especiales que el profesor no ha visto en la práctica.

Las pólizas que venden las compañías de seguros están gravadas *per se*, ya que están en el **Art. 20 N°3 de la Ley del Impuesto a la Renta**, pero las primas de seguros no, por lo que se crea este hecho gravado especial. La prima de seguro debe ser otorgada por la cooperativa de un Servicio de Seguros.

K) Derogada

L) Leasing Inmobiliario

Están gravados con IVA los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor.

La lógica detrás de este hecho gravado especial está en la existencia de un *leasing*, que en principio es una forma de financiamiento consistente en un arrendamiento con opción de compra.

Por ejemplo, si quisiera comprar una casa, podría pedir un crédito al banco y que se constituya una hipoteca, pero otra opción es que el banco compre la casa y constituya un *leasing* a mi favor, por lo que le voy pagando periódicamente dentro de un plazo, y al final del mismo, me transferirá la propiedad.

Para estos casos, el Servicio había determinado que no existía realmente un *leasing* inmobiliario, sino dos contratos distintos, un arrendamiento y una compraventa pagada en la última cuota. Con ello, sin embargo, solía darse la trampa de que el banco arrendaba el inmueble no amoblado, evitando gravar la operación con IVA, y luego sólo la última cuota, que se consideraba compraventa, se gravaba con IVA, siendo mucho menor el impuesto, ya que el precio de la cuota era mucho más bajo que el valor total del inmueble. Por ello, se incluyó este hecho gravado especial, considerándose ahora esta operación como un *leasing* inmobiliario, y estando gravada en su totalidad con IVA, es decir, cada cuota.

Ahora bien, quien otorga el *leasing* debe ser un vendedor, por lo que es necesaria la habitualidad de sus operaciones, y en tal sentido, se establece una presunción de habitualidad cuando entre la adquisición o construcción del bien raíz y la celebración del contrato de *leasing* transcurra un plazo igual o inferior a un año.

Como veremos más adelante, existen igualmente ciertas exenciones y formas especiales de determinar la base imponible. En particular, podemos adelantar que si la adquisición del inmueble por parte de quien efectúa el *leasing* no estuvo gravada con IVA, tampoco lo estará el *leasing*.

Por otra parte, cabe mencionar el llamado *leasback*, que es prácticamente un *leasing* al revés. La operación consiste en que el propietario de un bien mueble o inmueble lo vende a una sociedad de *leasing* para suscribir, a continuación, un contrato de arrendamiento sobre el mismo.

M) Venta de Bienes Corporales que Formen Parte del Activo Inmovilizado de la Empresa

Está gravada con IVA la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, siempre que el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o construcción. Este numeral fue modificado con la reforma del 2014, y genera confusiones, ya que muchos abogados y contadores están desactualizados.

Las ventas gravadas con IVA son las de activos fijos y no circulantes, y el bien debe ser corporal, sea mueble o inmueble.

La empresa debe ser contribuyente de IVA y tener derecho a crédito fiscal por la adquisición, importación, fabricación o construcción del bien que constituye activo fijo. Antes se hacía una distinción según si eran muebles o inmuebles. Si eran inmuebles, se podían vender sin IVA luego de un año contado desde la adquisición, y los muebles después de cuatro años. Ahora siempre está gravado.

El **Inc. 2°** contempla una excepción, conforme a la cual no se considera para estos efectos la venta de bienes corporales muebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, efectuada después de transcurrido un plazo de 36 meses contados desde su adquisición, importación, fabricación, o término de construcción, según proceda, siempre que dicha venta haya sido efectuada por o a un contribuyente acogido a lo dispuesto en el **Art. 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta**, a la fecha de dicha venta.

Veremos más adelante a estos contribuyentes, pero son básicamente pequeñas, medianas y microempresas.

4. Las Exenciones

Están reguladas en los **Arts. 12-13 de la Ley del IVA**. Es importante saber que para que una exención tenga efecto, debemos tener un hecho gravado. Si no hay hecho gravado, no hay exención.

Tradicionalmente, se hace una separación entre las exenciones reales y personales, contempladas en los **Arts. 12 y 13**, respectivamente. Sin embargo, la clasificación no es muy útil, ya que están bastante mezcladas. Por lo mismo, estudiaremos las exenciones según su orden en la Ley.

A) Exenciones del Artículo 12 A

Conforme al **Art. 12 A**, están exentas de IVA las **ventas y demás operaciones** que recaigan sobre los bienes que enseguida enumera, los cuales pasamos a estudiar.

En primer lugar, están exentas de IVA las ventas y demás operaciones que recaigan sobre **Vehículos Motorizados Usados (Art. 12 A N°1)**. Esto, no obstante, cuenta con ciertas excepciones:

- El caso del **Art. 8° m)** que estudiamos anteriormente, conforme al cual, si el vehículo motorizado forma parte del activo inmovilizado de la empresa, su venta estará gravada con IVA;
- Los que se importan. Vimos anteriormente que en ciertos casos puede importarse un vehículo motorizado sin que la importación se grave con IVA, pero ello no aplica cuando el vehículo es usado;
- Los que transfieran en virtud del ejercicio, por el comprador, de la opción de compra contenida en un contrato de *leasing* de un vehículo.

En segundo lugar, están exentas de IVA las ventas y demás operaciones que recaigan sobre **las especies transferidas a título de regalía a los trabajadores por sus respectivos empleadores en conformidad a las disposiciones reglamentarias respectivas (Art. 12 A N°3)**.

Conforme al **Art. 23 del Reglamento de la Ley del IVA**, se considera razonable la transferencia de especies a título de regalía cumpliendo, copulativamente, dos condiciones:

- Que consten en un contrato colectivo de trabajo, acta de avenimiento o que se fijen como comunes a todos los trabajadores de una empresa;
- Que el valor de mercado de las especies entregadas a título de regalía no exceda de 1 UTM por cada trabajador en cada período tributario.

En tercer lugar, están exentas de IVA las ventas y demás operaciones que recaigan sobre **materias primas nacionales**, en los casos en que así lo declare por resolución fundada el Servicio, siempre que dichas materias primas estén destinadas a la producción, elaboración o fabricación de especies destinadas a la exportación.

Sólo pueden acogerse a esta norma de excepción los contribuyentes que adquieren las materias primas de personas que no emitan facturas o de proveedores que, en forma previa, renuncien expresamente al crédito fiscal que originarían tales transferencias si quedaran afectas al IVA.

Ya que la exportación no está gravada con IVA, el exportador perdería todo el crédito que fue ganando durante el proceso productivo por el cual tiene un débito. Por lo mismo, se permite una devolución del IVA pagado al exportador.

Esta exención se adelanta a ello para que la devolución no sea necesaria, eximiendo de IVA la compra de las materias primas necesarias para su proceso productivo.

Por último, están exentas de IVA las ventas y demás operaciones que recaigan sobre **los insumos, productos o demás elementos necesarios para la confección de dinero**. Es una exención que no tiene mucha relevancia, ya que los billetes, actualmente, se importan.

B) Exenciones del Artículo 12 B

Conforme al **Art. 12 B**, está exenta de IVA la **importación de especies** efectuada por ciertas personas. Como podemos ver, estas exenciones se basan en la persona del importador, y no en la operación misma, por lo que podemos ver que las exenciones del

Art. 12 no son exclusivamente reales, y la clasificación que omitimos no es, por lo tanto, de gran utilidad.

No le daremos gran importancia a la mayoría de estas exenciones, por lo que varias sólo serán mencionadas.

La primera exención de IVA está para la importación de especies efectuada por el Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, como también las instituciones y empresas dependientes de ellas o que se relacionen con el Presidente de la República por su intermedio, y que desarrollen funciones relativas a la defensa nacional, resguardo del orden y seguridad pública, siempre que correspondan a maquinaria bélica; vehículos de uso militar o policial excluidos los automóviles, camionetas y buses; armamento y sus municiones; elementos o partes para fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de maquinaria bélica y armamentos; sus repuestos, combustibles y lubricantes, y equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia.

Asimismo estarán exentas del impuesto de IVA respecto de las partes o piezas nacionales o nacionalizadas utilizadas en la fabricación o armaduría de los bienes señalados, en su ingreso o reingreso desde las Zonas Francas al resto del país (**Art. 12 B N°1**).

La segunda exención está para la importación de especies efectuada por las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el país; las instituciones u organismos internacionales a que Chile pertenezca, y los diplomáticos y funcionarios internacionales, de acuerdo con los convenios suscritos por Chile (**Art. 12 B N°3**).

La tercera exención está para la importación de especies efectuada por los pasajeros, cuando ellas constituyen equipaje de viajeros, compuesto de efectos nuevos o usados, siempre que estas especies estén exentas de derechos aduaneros (**Art. 12 B N°4**).

La cuarta exención está para la importación de especies efectuada por los funcionarios o empleados del Gobierno chileno que presten servicios en el exterior y por inmigrantes, siempre que dichas especies consistan en efectos personales, menaje de casa, equipo y herramientas de trabajo, cuando no se requieran para todas ellas el respectivo registro de importación, planilla de venta de Cambios para importación, u otro documento que lo sustituya (**Art. 12 B N°5**).

La quinta exención está para la importación de especies efectuada por los tripulantes de naves, aeronaves y otros vehículos, cuando éstas constituyan equipaje de viajeros, compuesto de efectos nuevos o usados, siempre que estas especies se encuentren exentas de derechos aduaneros (**Art. 12 B N°6**).

La sexta exención está para la importación de especies efectuada por los pasajeros y residentes procedentes de zonas de régimen aduanero especial que se acojan a los **Arts. 23 y 35** de la **Ley N°13.039**.

Asimismo, están exentas las importaciones que constituyan donaciones y socorros calificados como tales a juicio exclusivo del Servicio Nacional de Aduanas, destinadas a corporaciones y fundaciones y a las Universidades. Para estos efectos, corresponderá al donatario acompañar los antecedentes que justifiquen la exención (**Art. 12 B N°7**).

La séptima exención está para la importación de especies efectuada por las instituciones u organismos que se encuentren exentos de impuestos en virtud de un Tratado Internacional ratificado por el Gobierno de Chile (**Art. 12 B N°8**).

La octava exención está para la importación de especies efectuada por los productores, en los casos que así lo declare el Servicio por resolución fundada, y siempre que se trate de materias primas que estén destinadas a la producción, elaboración o fabricación de especies destinadas a la exportación (**Art. 12 B N°9**).

Nos detendremos en la exención contemplada por el **Art. 12 B N°10**, ya que es de gran importancia.

Se establece que están exentas de IVA las importaciones de especies que efectúan los inversionistas, nacionales o extranjeros, respecto de los bienes de capital importados que destinen al desarrollo, exploración o explotación en Chile de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, infraestructura, telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico, entre otros, que impliquen inversiones por un monto igual o superior a cinco millones de dólares.

Imaginemos, por ejemplo, que un inversionista quisiera construir una planta nuclear en Talca. Tendría que importar una gran cantidad de bienes de capital, y siendo la importación un hecho gravado con IVA, tendría distintas opciones a seguir:

- Podría pagar el IVA de la importación, y ya que constituye una inversión en un activo fijo, recurrir luego al **Art. 27 bis**, en cuya virtud, cuando se tienen excedentes de crédito IVA por más de seis meses, podría pedir un adelanto de ese crédito;
- Por otra parte, podría acogerse al **Art. 12 B N°10**, adelantándose al problema, ya que la importación de estos bienes de capital estaría exenta de IVA.

Ahora bien, en este caso no tendrá crédito IVA, por lo que luego, cuando venda la energía nuclear, el valor agregado del IVA sólo se imputará al débito, y no tendrá crédito para cubrirlo.

La decimoprimer exención está para las importaciones que constituyan premios o trofeos culturales o deportivos, sin carácter comercial, y aquellas que cumplan con las condiciones previstas en la posición 00.23 del Arancel Aduanero (**Art. 12 B N°11**).

Luego, están también exentas de IVA las importaciones que constituyan premios y donaciones realizadas al amparo de la Subpartida 00.12.05.00 de la Sección O del Arancel Aduanero (**Art. 12 B N°12**).

También están exentas de IVA las bases ubicadas en el Territorio Antártico Chileno, las personas que en forma permanente o temporal realizan trabajos en ellas o las expediciones antárticas, siempre que las importaciones respectivas se acojan a la Partida 00.34 del Capítulo 0 del Arancel Aduanero (**Art. 12 B N°13**).

En decimocuarto lugar, están exentos del pago de IVA los viajeros que se acogen a las Subpartidas 0009.0200, 0009.0300, 0009.04 y 0009.05, con excepción del ítem 0009.8900, del Arancel Aduanero (**Art. 12 B N°14**).

Por otro lado, están también exentos de IVA los artistas nacionales respecto de las obras ejecutadas por ellos y que se acojan a la Partida 00.35 del Capítulo 0 del Arancel Aduanero (**Art. 12 B N°15**).

Están también exentos del pago del IVA los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, establecidos en el **Art. 1° de la Ley N°20.564**, respecto de los vehículos especificados en la Subpartida 8705.30 y de las mercancías a que se refiere la Partida 00.36 de la Sección 0, ambas del arancel aduanero (**Art. 12 B N°16**).

Por último, está exenta del pago del IVA la Casa de Moneda de Chile S.A y las demás personas, por la importación de insumos, productos o demás elementos necesarios para la confección de cospeles, billetes, monedas y otras especies valoradas, siempre que la importación se lleve a cabo en el marco de operaciones con el Banco Central de Chile, sea con motivo de las pruebas que se realicen en sus procesos de contratación, como aquellas necesarias para el cumplimiento del contrato de que se trate, todo lo cual se debe acreditar mediante documentos o certificados que den cuenta de la participación del importador en dichos procesos o contratos (**Art. 12 B N°17**).

C) Exenciones del Artículo 12 C

En este caso, se habla de exenciones relativas a especies que se internan en el país, contemplando dos casos:

- Especies internadas por los pasajeros o personas visitantes para su propio uso durante su estadía en Chile, y siempre que se trate de efectos personales y vehículos para su movilización en el país;
- Especies internadas transitoriamente al país en admisión temporal, almacenes francos, en depósito aduanero, en tránsito temporal u otra destinación aduanera semejante.

No hablamos en este caso de importaciones, ya que las internaciones son de carácter transitorio, y no se busca que el bien se quede en el país de forma permanente. Por ejemplo, si un argentino viene de vacaciones a Chile y trae su automóvil, la internación del vehículo no estará gravada con IVA, pues no existe importación propiamente tal.

D) Exención del Artículo 12 D

Esta exención es mucho más simple, aunque no por ello menos importante, disponiendo que están exentas de IVA las especies exportadas en su venta al exterior. Así, la exportación está exenta de IVA.

E) Exenciones del Artículo 12 E

Contempla exenciones a ciertas remuneraciones y servicios, que pasa luego a enumerar.

1) Ingresos Percibidos por Concepto de Entradas a Espectáculos y Reuniones

El **Art. 12 E N°1** contempla exenciones a ingresos percibidos por concepto de entradas a los siguientes espectáculos y reuniones:

- Artísticos, científicos o culturales, teatrales, musicales, poéticos, de danza y canto, que por su calidad artística y cultural cuenten con el auspicio otorgado por el Subsecretario de las Culturas;
- De carácter deportivo;
- Los que se celebren a beneficio total y exclusivo de los Cuerpos de Bomberos, de la Cruz Roja de Chile, del Comité Nacional de Jardines Infantiles y Navidad, de la Fundación Graciela Letelier de Ibáñez, "CEMA CHILE" y de las instituciones de beneficencia con personalidad jurídica;

- Circenses presentados por compañías o conjuntos integrados exclusivamente por artistas nacionales.

En los últimos dos casos, las exenciones deben ser declaradas por el Director Regional correspondiente al lugar en que tenga su domicilio la empresa o entidad que presente el espectáculo u organice la reunión.

La exención declarada sólo beneficia a la empresa o entidad que la solicita, y por las funciones o reuniones que expresamente indique.

Es importante destacar que estas exenciones están condicionadas a que los espectáculos no se presenten conjuntamente con otro u otros que no estén exentos, en un mismo programa.

Por otro lado, estas exenciones no aplican cuando en los locales en que se efectúan los espectáculos o reuniones, se transfieren especies o se prestan otros servicios, a cualquier título, que normalmente estén afectos al IVA y cuyo valor no se determine como una operación distinta del servicio por ingreso al espectáculo o reunión correspondiente.

Por último, la primera exención mencionada no procede en caso alguno cuando en los locales en que se efectúan los espectáculos o reuniones se transfieren bebidas alcohólicas.

2) Fletes y Pasajes Internacionales

Conforme al **Art. 12 E N°2**, están exentos de IVA los fletes marítimos, fluviales, lacustres, aéreos y terrestres del exterior a Chile, y viceversa, y los pasajes internacionales.

Tratándose de fletes marítimos o aéreos del exterior a Chile, la exención alcanza incluso al flete que se haga dentro del territorio nacional, cuando éste sea necesario para trasladar las mercancías hasta el puerto o aeropuerto de destino, y siempre que la internación o nacionalización de las mercancías se produzca en dicho puerto o aeropuerto.

3) Primas de Contratos de Seguros

Estas exenciones están contempladas en los siguientes números del **Art. 12 E**:

- **Art. 12 E N°3**: “Las primas de seguros que cubran riesgos de transportes respecto de importaciones y exportaciones, de los seguros que versen sobre cascos de naves y de los que cubran riesgos de bienes situados fuera del país”;
- **Art. 12 E N°4**: “Las primas de seguros que cubran riesgos de daños causados por terremotos o por incendios que tengan su origen en un terremoto. La exención regirá sea que el riesgo haya sido cubierto mediante póliza específica contra terremoto mediante una póliza contra incendio que cubra el terremoto como riesgo adicional. En este último caso, la exención girará sólo respecto de la prima convenida para cubrir este riesgo adicional”;
- **Art. 12 E N°5**: “Las primas de seguros contratados dentro del país que paguen la Federación Aérea de Chile, los clubes aéreos y las empresas chilenas de aeronavegación comercial”;
- **Art. 12 E N°14**: “Las primas o desembolsos de contratos de reseguro”;
- **Art. 12 E N°15**: “Las primas de contratos de seguro de vida reajustables”.

No todas las primas de seguros están exentas de IVA, y por ello es fundamental ser cuidadoso, sobre todo teniendo en consideración la especificidad de estas exenciones.

4) Comisiones Percibidas por los SERVIU e Instituciones de Previsión

Según dispone el **Art. 12 E N°6**, cuyo primer inciso está derogado, están exentas de IVA las comisiones que perciban los Servicios Regionales y Metropolitanos de Vivienda y Urbanización sobre los créditos hipotecarios que otorguen a los beneficiarios de subsidios

habitacionales y las comisiones que perciban las Instituciones de Previsión en el otorgamiento de créditos hipotecarios a sus imponentes.

La comisión, conforme al Código de Comercio, es una especie de mandato mercantil, por lo que es un acto mercantil y está, por regla general, gravada con IVA. Por ello, se establece esta exención especial.

5) Ingresos No Renta e Ingresos Afectos al Impuesto Adicional

Esta exención, que ya mencionamos anteriormente, está contemplada en el **Art. 12 E N°7**, conforme al cual, están exentos de IVA los ingresos que no constituyen renta según el **Art. 17 de la Ley de la Renta** y los afectos al impuesto adicional establecido en el **Art. 59** de la misma ley, salvo que respecto de estos últimos se trate de servicios prestados en Chile y que gocen de una exención de dicho impuesto por aplicación de las leyes o de los convenios para evitar la doble imposición en Chile.

Si tenemos un hecho gravado con impuesto adicional, donde el prestador es un no residente, puede ser que esté exento, ya que cumple con la primera parte, pero para tener acceso a la exención, además, se debe cumplir con la segunda parte, porque no aplica cuando se trate de servicios que se hayan prestado en Chile y que por aplicación de las leyes internas o de un convenio de doble tributación estén exentos de impuesto adicional. Así, la misma exención contempla una contraexención, y el fundamento es que el contribuyente puede eximirse del impuesto adicional o del IVA, pero no de ambos.

6) Ingresos de los Arts. 42 y 48 de la Ley de la Renta

Tal y como dispone el **Art. 12 E N°8**, los ingresos contemplados en los **Arts. 42 y 48 de la Ley de la Renta** están exentos de IVA.

Los ingresos contemplados en el **Art. 42 de la Ley de la Renta** son:

- Los sueldos, sobresueldos, gratificaciones, participaciones y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias destinadas a la formación de fondos de previsión y retiro, y las cantidades percibidas por concepto de gastos de representación;
- Ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior.

Por su parte, el **Art. 48 de la Ley de la Renta** contempla las participaciones o asignaciones percibidas por los directores o consejeros de las sociedades anónimas.

7) Inserciones o Avisos en Ejercicio del Derecho de Respuesta

El **Art. 12 E N°9** contempla una exención muy específica, consistente en aquella que se da para las inserciones o avisos que se publiquen o difundan de conformidad al **Art. 11 de la Ley N°16.643**, que consagra el derecho de respuesta.

Básicamente aplica para publicaciones de prensa en que se haga ejercicio del derecho de respuesta.

8) Intereses de Operaciones e Instrumentos Financieros y de Créditos

En virtud del **Art. 12 E N°10**, están exentos de IVA los intereses provenientes de operaciones e instrumentos financieros y de créditos de cualquier naturaleza, incluidas las comisiones que correspondan a avales o fianzas otorgados por instituciones financieras, con excepción de los intereses señalados en el **Art. 15 N°1**, que se refiere al monto de los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo,

incluyendo los intereses moratorios, que se hubieren hecho exigibles o percibido anticipadamente en el período tributario.

Esto es bastante interesante, ya que se puede hacer una planificación tributaria desde ello. Por ejemplo, si quisiera comprar un televisor en Falabella que vale seis millones de pesos y lo pago en 10 cuotas, por cada una de esas cuotas me cobrarán un 10% de interés, por lo que terminaré pagando 6.600.000 pesos, a lo cual hay que agregarle el IVA, pues los intereses de financiamiento de operaciones a plazo, al estar en el **Art. 15 N°1**, no están exentos de IVA.

Ahora bien, si en vez de pagar en cuotas pidiera un crédito al banco por los seis millones de pesos y pagara el televisor al contado, los intereses que le pague al banco por ese crédito no van a estar gravados con IVA, ya que conforme al **Art. 12 E N°10**, los intereses provenientes de créditos de cualquier naturaleza otorgados por instituciones financieras están exentos de IVA.

Esto explica la existencia de servicios como CMR Falabella, ya que en caso de pagar con CMR, hablaríamos de una operación de crédito de dinero, cuyos intereses no estarán gravados con IVA, a diferencia de lo que ocurriría si simplemente pago el producto en cuotas con intereses.

9) Arrendamiento y Leasing de Inmuebles

Según dispone el **Art. 12 E N°11**, están exentos de IVA el arrendamiento de inmuebles, sin perjuicio de lo dispuesto en el **Art. 8° G)**, y los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, siempre que en la adquisición de los bienes objeto del contrato que haya precedido inmediatamente al contrato de arriendo, no se haya recargado impuesto al valor agregado por tratarse de una venta exenta o no afecta.

El **Art. 8° G)** es aquel que establece como hecho gravado especial el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquiera otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio.

Esto es a lo menos curioso, ya que el arrendamiento de los inmuebles no contemplados en el **Art. 8° G)** no son hechos gravados, y por lo tanto la exención no presta utilidad en la práctica.

Respecto del *leasing* de inmuebles corporales, dijimos anteriormente que es también un hecho gravado especial, contemplado en el **Art. 8° L)**. Cuando estudiamos aquel hecho especial, dimos el ejemplo en que el banco compra una casa y constituye un *leasing* con el comprador, quien debe ir pagando periódicamente al banco una determinada cantidad de cuotas, y al pagar la última el banco le transferirá la propiedad de la casa. Dijimos además que, en tal caso, cada cuota está gravada con IVA, pero adelantamos que existían exenciones para estos casos, alusión que hicimos a propósito de la presente exención.

Si la adquisición del inmueble por parte de quien efectúa el *leasing* no estuvo gravada con IVA, tampoco lo estará el *leasing*, conforme a lo dispuesto por el **Art. 12 E N°11**.

10) Servicios de Trabajadores Independientes en que Predomine el Esfuerzo Físico

Según dispone el **Art. 12 E N°12**, están exentos de IVA los servicios prestados por trabajadores que laboren solos, en forma independiente, y en cuya actividad predomine el esfuerzo físico sobre el capital o los materiales empleados.

Se considera que el trabajador labora sólo aún cuando colaboran con él su cónyuge, hijos menores de edad o un ayudante indispensable para la ejecución del trabajo.

Ahora bien, en ningún caso gozan de esta exención las personas que explotan vehículos motorizados destinados al transporte de carga.

11) Remuneraciones o Tarifas Relacionadas con la Exportación de Productos

Conforme al **Art. 12 E N°13**, están exentas de IVA las siguientes remuneraciones o tarifas que dicen relación con la exportación de productos:

- Las remuneraciones, derechos o tarifas por servicios portuarios, fiscales o particulares de almacenaje, muellaje y atención de naves, como también los que se perciban en los contratos de depósitos, prendas y seguros recaídos en los productos que se vayan a exportar y mientras estén almacenados en el puerto de embarque;
- Las remuneraciones de los agentes de aduana; las tarifas que los embarcadores particulares o fiscales o despachadores de aduana cobren por poner a bordo el producto que se exporta, y las remuneraciones pagadas por servicios prestados en el transporte del producto desde el puerto de embarque al exterior, sea aéreo, marítimo, lacustre, fluvial, terrestre o ferroviario;
- Derechos o tarifas por peaje o uso de muelles, malecones, playas, terrenos de playa, fondos de mar o terrenos fiscales, obras de otros elementos marítimos o portuarios, cuando no se presten servicios con costo de operación por el Estado u otros organismos estatales, siempre que se trate de la exportación de productos;
- Derechos y comisiones que se devenguen en trámites obligatorios para el retorno de las divisas y su liquidación.

12) Servicios de Exportación

Según dispone el **Art. 12 E N°16**, están exentos de IVA los ingresos percibidos por la prestación de servicios a personas sin domicilio ni residencia en Chile, siempre que el Servicio Nacional de Aduanas califique dichos servicios como exportación.

La exención procede respecto de aquellos servicios que sean prestados total o parcialmente en Chile para ser utilizados en el extranjero.

Esta exención fue mencionada anteriormente respecto del elemento de la territorialidad en los servicios como hecho gravado básico.

En la práctica, el Servicio Nacional de Aduanas tiene un listado de los servicios que se consideran de exportación, y aunque se puede solicitar la inclusión de alguno, no se puede intentar hacerlo por analogía.

El hecho de que se permita que el servicio sea prestado parcialmente en Chile para estar exento el ingreso es bastante beneficioso para el contribuyente, y fue incluido con la reforma del año 2016.

13) Ingresos en Moneda Extranjera Percibidos por Empresas Hoteleras

En virtud del **Art. 12 E N°17**, están exentos de IVA los ingresos en moneda extranjera percibidos por empresas hoteleras registradas ante el SII con motivo de servicios prestados a turistas extranjeros sin domicilio o residencia en Chile.

14) Comisiones de AFP y APV

Por último, según lo establece el **Art. 12 E N°18**, están exentas de IVA las comisiones de administración de cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y de depósitos convenidos, efectuados en planes de ahorro previsional voluntario debidamente autorizados en

conformidad a lo establecido por el **Art. 20 y ss. del DL N°3.500**, de 1980, que perciban las instituciones debidamente autorizadas para su administración.

La exención se establece para estas instituciones, dado que la comisión, por regla general, está gravada con IVA.

F) Exenciones del Artículo 12 F

Se refiere a exenciones para viviendas con subsidio habitacional, y el **Art. 12 F** dispone que están exentas de IVA: *“La venta de una vivienda efectuada al beneficiario de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los contratos generales de construcción y los contratos de arriendo con opción de compra, cuando tales ventas, contratos o arriendos con opción de compra hayan sido financiados en definitiva, en todo o parte, por el referido subsidio (...)”*.

G) Exenciones del Artículo 13

El **Art. 13 de la Ley de IVA** contempla seis exenciones, todas las cuales son de carácter personal, y son para:

- 1) Las empresas radioemisoras y concesionarios de canales de televisión por los ingresos que perciban dentro de su giro, con excepción de los avisos y propaganda de cualquier especie;
- 2) Las agencias noticiosas, entendiéndose por tales las empresas de información nacionales o extranjeras que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, que tengan sus fuentes propias de información y distribuyan su material noticioso en el país o en el extranjero;
- 3) Empresas navieras, aéreas, ferroviarias y de movilización urbana, interurbana, interprovincial y rural, sólo respecto de los ingresos provenientes del transporte de pasajeros;
- 4) Establecimientos de educación;
- 5) Hospitales dependientes del Estado y universidades reconocidas por éste por los ingresos percibidos dentro de su giro;
- 6) Las siguientes instituciones por los servicios que presten a terceros:
 - a) El Servicio de Seguro Social;
 - b) El Servicio Médico Nacional de Empleados;
 - c) El Servicio Nacional de Salud;
 - d) La Casa de Moneda de Chile por la confección de cospeles, billetes, monedas y otras especies valoradas, y las personas que efectúen total o parcialmente dichas elaboraciones por encargo de la Casa de Moneda, aunque sólo respecto de las remuneraciones que perciban por dicho trabajo.
 - e) El Servicio de Correos y Telégrafos, salvo cuando preste servicios de télex;
- 7) Las personas naturales o jurídicas que en virtud de un contrato o una autorización sustituyan a las instituciones mencionadas en las letras a), b) y c) del número anterior, en la prestación de los beneficios establecidos por ley;
- 8) La Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción por los intereses, primas, comisiones u otras formas de remuneraciones que paguen a personas naturales o jurídicas en razón de negocios, servicios o prestaciones de cualquier especie.

Para el caso del **N°2**, la exención se limita a la venta de servicios informativos, con excepción de los avisos y propaganda de cualquier especie.

Por lo general, estas exenciones son bastante simples y no presentan muchos problemas, a excepción de la contenida en el N°6, y por lógica extensión, la del N°7. Esto porque las tres primeras letras no existen, y aplicando el N°7, la exención aplica para FONASA, pero podría ser aplicable también para las ISAPRES, al cumplir la misma función. Esto se ha discutido mucho, y en la práctica la exención corre para las ISAPRES, pero sólo hasta el monto de los aranceles FONASA.

5. Devengamiento del IVA

El devengamiento del IVA está regulado en el **Art. 9° de la Ley**, el cual distingue según el hecho gravado de que se trate, como pasamos a analizar.

A) Devengamiento del IVA en los Hechos Gravados Básicos

La **letra a) del Art. 9°** regula el devengamiento del IVA en los hechos gravados básicos, disponiendo que, por regla general, se devenga el impuesto en la fecha en que es emitida la factura o boleta, pero disponiendo ciertas reglas especiales según el hecho de que se trate.

1) En las Ventas

Conforme al **Art. 9° a)**, el IVA se devenga en las ventas de bienes corporales muebles en la fecha de la emisión de la boleta o factura.

El **Art. 55 de la Ley** dispone el momento en que deben emitirse las boletas o facturas, al establecer que en los casos de ventas de bienes corporales muebles, las facturas deben emitirse en el mismo momento en que se efectúe la entrega real o simbólica de las especies.

Luego, conforme al **Art. 17 del Reglamento**, se considera para estos efectos que existe entrega real del bien corporal mueble afecto al IVA cuando el vendedor permite al adquirente la aprehensión material de dicha especie, y se considera que existe entrega simbólica en los siguientes casos:

- Cuando el vendedor entrega al adquirente las llaves del lugar en que el bien corporal mueble transferido se encuentra guardado, o bien, las llaves de la especie;
- Cuando el vendedor transfiere dicho bien al que ya lo posee por cualquier título no traslativo de dominio, o bien, cuando dicho vendedor enajena una especie afecta al IVA, conservando, sin embargo, la posesión de la misma;
- Cuando los bienes corporales muebles se encuentran a disposición del comprador y éste no los retira por su propia voluntad.

Ahora bien, el mismo **Art. 9° a)** nos dice que en el caso en que la entrega de las especies sea anterior a la fecha de la boleta o factura, o cuando por la naturaleza del acto que da origen a la transferencia no se emitan estos documentos, el impuesto se devenga en la fecha de la entrega real o simbólica de las especies.

Esto puede generar confusiones, ya que dijimos que la boleta o factura se emite en el momento en que se produce la entrega real o simbólica, y por lo tanto, el momento debería ser siempre el mismo, pero ello no siempre ocurre en la práctica. Por ejemplo, cuando se hacen pedidos por internet.

Por ello, la factura o boleta pueden emitirse antes de la entrega, pero nunca después.

Cabe que hagamos la distinción entre boleta y factura, y ello se relaciona con el IVA y sobre todo con el derecho a crédito.

El comprador que adquiere productos para la reventa tiene derecho a crédito, pero para ello, debe contar con la respectiva factura de la compra. Ahora bien, cuando el producto

se vende al consumidor final, no se le entrega una factura, sino una boleta, por lo que la diferencia esencial recae en la persona a la cual se le entrega el documento.

Además, sólo la factura permite al comerciante acceder al crédito IVA, mientras que la boleta sólo es un comprobante de la transacción y no involucra ningún tipo de crédito o devolución.

Esto es de gran importancia para el tema de las empresas, ya que en la medida en que compren cosas para el desarrollo de su giro, pueden comprar con factura, generando crédito IVA.

Volviendo al tema en cuestión, cabe también hablar de lo que sucede con el llamado contrato de consignación, para el cual se creó la llamada liquidación factura.

El **contrato de consignación** consiste en una convención en virtud de la cual una persona se obliga a vender las mercancías de otra, previa fijación de un precio que el consignatario (la persona que recibe el bien para su venta) debe entregar al consignante (la persona que entrega el bien para su venta).

El consignatario puede vender los bienes consignados a un precio mayor al fijado, caso en el cual se queda con la diferencia, pero el consignante puede limitar esta facultad, caso en el cual el consignatario tiene derecho a una comisión por la venta.

En estos casos, se vende el bien por cuenta de otra persona, pero surge el problema de qué hacer con el IVA devengado por la venta.

Para esto, se creó la llamada **liquidación factura**, que es un documento que, a su vez, contiene dos documentos:

- La liquidación de las ventas efectuadas por consignación;
- La facturación de la comisión pactada entre el consignante y el consignatario.

El consignatario registra la liquidación factura en una columna separada en su libro de ventas, para así distinguirla de sus propias ventas, y así, declara sólo el IVA que afecta a la comisión por venta, pero no el IVA que afecta a la venta misma.

El consignante, por su parte, debe registrar la venta en su libro de ventas, ya que es propia, y por lo mismo, declara el IVA que afecta a las ventas que efectuó tanto directamente como a través de terceros.

2) En los Servicios

Al igual que con las ventas, la regla general para las prestaciones de servicios es que el IVA se devenga en la fecha de emisión de la factura o boleta, conforme al **Art. 9° a)**.

Ahora bien, si no se hubieren emitido facturas o boletas, según corresponda, o no correspondiere emitirlos, el IVA se devenga en la fecha en que la remuneración se perciba o se ponga a disposición del prestador del servicio.

Nuevamente nos remitimos al **Art. 55 de la Ley**, conforme al cual, en caso de prestaciones de servicios, las facturas deben emitirse en el mismo período tributario en que la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador de servicios.

Ocurre lo mismo que en la venta, ya que por regla general deberían producirse ambas cosas en el mismo momento, pero ello no es siempre así, ya que podría pactarse un pago diferido desde que se emite la boleta, o incluso, que el comprador del servicio le pague al prestador y éste le entregue un recibo en que se establezca que le facturará dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.

B) Devengamiento del IVA en los Hechos Gravados Especiales

Las demás letras del **Art. 9°** regulan el devengamiento del impuesto en algunos de los hechos gravados especiales, caso que pasamos a analizar.

En primer lugar, respecto de las importaciones, el **Art. 9° b)** establece que el impuesto se devenga al momento de consumarse legalmente la importación o tramitarse totalmente la importación condicional.

En segundo lugar, respecto de los retiros de mercaderías e inmuebles previstos en el **Art. 8° d)**, el **Art. 9° c)** dispone que el impuesto se devenga en el momento del retiro del bien respectivo.

El **Art. 8° d)**, como ya hemos mencionado anteriormente, se refiere al retiro de bienes corporales muebles o inmuebles de la empresa.

En tercer lugar, el **Art. 9° d)** señala que cuando se trate de intereses o reajustes pactados por los saldos a cobrar, el impuesto se devenga en la medida que el monto de dichos intereses o reajustes sean exigibles o a la fecha de su percepción, si ésta fuera anterior.

Por último, conforme al **Art. 9° e)**, en las prestaciones de servicios periódicos, el IVA se devenga al término de cada período fijado para el pago del precio, si la fecha de dicho período fuera anterior a la emisión de la boleta o factura correspondiente.

Sin embargo, tratándose de los suministros y servicios domiciliarios periódicos mensuales de gas combustible, energía eléctrica, telefónicos y de agua potable, el impuesto se devenga al término de cada período fijado para el pago del precio, independiente del hecho de su cancelación.

Se aplica también esto último a los servicios periódicos mensuales de alcantarillado, siempre que éstos, por disposición legal o reglamentaria, usen el procedimiento de cobranza establecido para los suministros y servicios domiciliarios referidos.

6. Sujetos del IVA

A) Regla General

El **Art. 10° de la Ley** nos da la regla general en esta materia, al disponer que el IVA afecta al vendedor, sea que celebre una convención que esta ley defina como venta o equipare a venta. Igualmente, el impuesto afecta a quien realice la prestación en aquellas operaciones definidas como servicios o que la ley equipare a tales.

Dijimos anteriormente que existe una diferencia entre el sujeto pasivo de derecho y el sujeto pasivo económico.

En el caso del IVA, por regla general, el sujeto pasivo de derecho es el vendedor en las ventas o las operaciones que la ley equipare a ventas, y el prestador de servicios en los servicios o las operaciones que la ley equipare a servicios.

B) Sujetos Especiales del IVA

Ahora bien, el **Art. 11** establece ciertos casos especiales en que el sujeto pasivo de derecho es distinto, en razón de la naturaleza del hecho gravado, debido a que hay algunos en que no hay realmente un vendedor o prestador de servicios, o en que hay dificultades de fiscalización.

El primer caso, contemplado en el **Art. 11 a)** es el importador, sea habitual o no. La importación es un hecho gravado especial, y el sujeto pasivo de derecho en tales casos es el importador.

Luego, el **Art. 11 b)** nos habla del comprador o adquirente, cuando el vendedor o tradente no tenga residencia en Chile, o se trate de la primera enajenación de los vehículos

automóviles importados al amparo de las partidas del capítulo 0 del Arancel Aduanero. Es lógico, ya que ir a cobrarle IVA al extranjero al vendedor es imposible en la práctica.

En tercer lugar, el **Art. 11 c)** dispone que se considera sujeto del impuesto a la sociedad o comunidad en los casos de adjudicaciones de bienes corporales muebles e inmuebles de su giro, realizadas en liquidaciones de sociedades civiles o comerciales.

Sin embargo, en este caso, cada socio o comunero es solidariamente responsable del pago del impuesto en la parte correspondiente a los bienes que le sean adjudicados.

Luego, el **Art. 11 d)** establece que se considera sujeto del IVA al aportante, en el caso de aportes a sociedades. Dijimos anteriormente que el aporte a las sociedades está gravado con IVA, y en tal caso, el sujeto del IVA es el aportante.

En quinto lugar, el **Art. 11 e)** dispone que se considera sujeto del IVA al beneficiario del servicio, si la persona que efectúa la prestación reside en el extranjero. Es el equivalente a la letra b) para el caso de los servicios.

En sexto lugar, el **Art. 11 f)** dispone que se considera sujeto del IVA a los contratistas o subcontratistas en los contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción.

Por último, tal y como señala el **Art. 11 g)**, se considera sujeto del IVA a el comprador o beneficiario del servicio, cuando reciba del vendedor o del prestador, según corresponda, por ventas y servicios gravados con IVA, facturas de inicio, de acuerdo a lo dispuesto en el **Art. 8° quater CT**.

Según dispone el **Art. 8° quater CT**, la factura de inicio es aquella que consta en papel y en la que el agente retenedor es el comprador o beneficiario de los bienes o servicios, y que se otorga mientras el Servicio efectúa la fiscalización correspondiente del domicilio del contribuyente.

Cuando hay un inicio de actividades, se debe solicitar al Servicio una autorización para emitir facturas, y si la actividad está gravada con IVA, el Servicio debe verificar el domicilio del contribuyente. Mientras esta fiscalización no se realiza, el contribuyente puede solicitar al SII un permiso para emitir facturas de inicio, para no demorar tanto el inicio de actividades.

C) Cambio de Sujeto en el IVA

El **Art. 3° de la Ley de IVA** regula el concepto de contribuyentes, diciéndonos su **Inc. 1°** que son contribuyentes, a efectos de esta ley, las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que realicen ventas, que presten servicios o efectúen cualquier otra operación gravada con los impuestos establecidos en ella.

Ahora bien, el **Inc. 3°** dispone que, no obstante lo dispuesto en el **Inc. 1°**, el tributo afecta al adquirente, beneficiario del servicio o persona que deba soportar el recargo o inclusión, en los casos que lo determine la ley del IVA o las normas generales que imparta el Servicio, a su juicio exclusivo.

En estos casos, hablamos de un cambio del sujeto del IVA, lo cual se da en muchas situaciones, como en la compra de chatarra, trigo o berries, donde es el comprador quien debe emitir la factura.

7. Base Imponible del IVA

A) Reglas Generales

La norma esencial para entender la base imponible del IVA está en el **Art. 15°** de la ley, que nos dice que para los efectos de este impuesto, la base imponible de las ventas o servicios está constituida, salvo disposición en contrario de la ley, por el valor de las operaciones respectivas.

Ahora bien, el mismo artículo continúa diciendo que a tal valor deben adicionarse, si no estuvieran comprendidos en él, los siguientes rubros:

- **Reajustes, Intereses y Gastos de Financiamientos de Operaciones a Plazo**

A la base imponible debe adicionarse el monto de los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo, incluyendo los intereses moratorios, que se hubieren hecho exigibles o percibido anticipadamente en el período tributario.

En todo caso debe excluirse el monto de los reajustes de valores que ya pagaron el IVA, en la parte que corresponda a la variación de la UF determinada por el período respectivo de la operación a plazo.

- **Valor de los Envases y Depósitos para Garantizar la Devolución**

A la base imponible debe adicionarse el valor de los envases y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución.

El Servicio, sin embargo, puede autorizar, en casos calificados, la exclusión de tales depósitos del valor de venta e impuesto.

- **El Monto de Cualquier Otro Impuesto**

Debe adicionarse a la base imponible el monto de cualquier impuesto distinto al IVA al que esté sujeta la venta o servicio.

Por otra parte, cabe señalar que el reglamento de la ley establece ciertas normas respecto de la determinación de la base imponible en su **Título VI (Arts. 25-34)**, las cuales pasamos a señalar.

Art. 25 Reglamento: *“La aplicación del Impuesto al Valor Agregado no obsta a la aplicación de los impuestos especiales establecidos en el Título III de la ley.*

Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15° de la ley, los impuestos anteriormente mencionados no forman parte de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado”.

Art. 26 Reglamento: *“Para los efectos del Impuesto al Valor Agregado, la base imponible, esto es, la suma sobre la cual se debe aplicar la tasa respecto de cada operación gravada, estará constituida, salvo los casos mencionados en el artículo 16° de la ley, por el precio de venta de los bienes corporales muebles transferidos o el valor de los servicios prestados, con excepción de las bonificaciones y descuentos coetáneos con la facturación. Aumentan dicho precio o valor y, por ende, la base imponible, los rubros indicados en el artículo 15° de la ley, de acuerdo a las modalidades que se señalan en los artículos siguientes, y aun cuando se facturen o contabilicen en forma separada.*

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15° de la ley, no forma parte de la base imponible, el Impuesto al Valor Agregado que grave la misma operación”.

Art. 27 Reglamento: *“Forman parte de la base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en el N°1 del artículo 15° de la ley, los siguientes rubros que se hubieren devengado en el período tributario:*

1°) Los reajustes de todo tipo pactados, ya sea antes, al momento de celebrarse la convención gravada o con posterioridad a ella;

2°) Los intereses, con inclusión de los moratorios, esto es, de aquellos que se devengan con motivo del pago no oportuno de la totalidad o parte del precio, y

3°) Los gastos de financiamiento de la operación, tales como comisiones e intereses pagados a bancos, gastos de notarías y de inscripción de contratos de prenda en registros públicos”.

Art. 28 Reglamento: *“Deben considerarse asimismo incluidos en el precio de venta, el valor de los envases y embalajes de las especies transferidas, como también los depósitos constituidos por los compradores para garantizar la devolución de aquéllos.*

No obstante lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos, para hacer uso de la facultad que le confiere el inciso 2° del N°2 del artículo 15° de la ley, tendrá en consideración el giro de la empresa, la habitualidad en la constitución de los aludidos depósitos y la simplificación que podría significar, tanto para el movimiento contable del contribuyente como para el control del tributo, la exclusión de tales depósitos del valor de venta e Impuesto al Valor Agregado.

No se considerarán incluidos en el precio de venta el valor de los envases que empleen habitualmente, en su giro ordinario, las empresas dedicadas a la fabricación de cervezas, jugos, aguas minerales y bebidas alcohólicas en general”.

Art. 29 Reglamento: *“Forman también parte de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo dispuesto en el N°3 del artículo 15° de la ley, el monto de todos los impuestos incluidos o recargados en el precio de los bienes adquiridos y/o de los servicios recibidos, con excepción del Impuesto al Valor Agregado y adicional a ciertos productos, establecidos, respectivamente, en los Títulos II y III de la ley, que graven la misma operación”.*

Art. 30 Reglamento: *“Sin perjuicio de las modalidades y limitaciones con que se consideran parte de la base imponible los rubros mencionados en los artículos 26° a 29° de este Reglamento, se presumirá que dichos reajustes, intereses, etc., están afectos al Impuesto al Valor Agregado, salvo que se acredite fehacientemente, a juicio exclusivo del Servicio, que dichos rubros corresponden o acceden a operaciones exentas o no gravadas”.*

Art. 31 Reglamento: *“Tratándose de importaciones, la base imponible es el valor aduanero de los bienes que se internen o, en su defecto, el valor CIF de los mismos bienes. Estos valores se consideran aumentados por los gravámenes aduaneros que se causen en la misma importación, aunque su pago se encuentre diferido conforme a las normas legales vigentes, o por el que se genere en el caso previsto en la parte final de la letra b) del artículo 9° de la ley.*

En el caso de importaciones de productos afectos a los impuestos adicionales establecidos en los artículos 37° y 42° de la ley, la base imponible de dichos tributos es la misma del inciso anterior.

El Servicio de Aduanas deberá indicar en los documentos de importación la suma del valor aduanero y los gravámenes aduaneros correspondientes que servirán para determinar la base imponible. En el caso señalado, en el inciso precedente, deberán

también señalarse separadamente las mismas menciones respecto al impuesto especial del artículo 37° y del artículo 42° de la ley.

Un ejemplar de cada documento aduanero de importación con toda la información señalada en el inciso precedente y la indicación en ella del pago en Tesorería deberá ser enviada mensualmente a la Subdirección de Operaciones del Servicio.

Las Aduanas al remitir al Servicio el documento aduanero de importación con las formalidades establecidas anteriormente, darán cumplimiento, de esa manera, a lo dispuesto en el artículo 73° del Código Tributario, respecto del envío de la copia de las pólizas de importación tramitadas en el mes anterior”.

Art. 32 Reglamento: *“Las bases imponibleas señaladas en el artículo 16° de la ley deben considerarse aumentadas, cuando fuere procedente, con los rubros enumerados en el artículo 15° del mismo cuerpo legal”.*

Art. 33 Reglamento: *“Para efectuar la rebaja establecida en el artículo 17° de la ley se considerará el avalúo fiscal vigente en la fecha en que deba pagarse la renta, remuneración o precio, conforme a lo estipulado en el contrato”.*

Art. 34 Reglamento: *“Para dar cumplimiento a la norma contenida en el artículo 18° de la ley, las partes vendedoras deberán, para los efectos de este tributo, señalar el precio o valor de las especies corporales muebles o inmuebles incluidas en las permutas, trueques u otros contratos a que se refiere el citado precepto, sin perjuicio de la facultad del Servicio para tasar los precios o valores que sean inferiores a los corrientes en plaza”.*

B) Casos Especiales de Base Imponible

El **Art. 16 de la Ley** señala ciertos casos en que la base imponible es distinta a la regla general, los cuales señalamos a continuación.

En primer lugar, para las **importaciones**, el **Art. 16 a)** establece que se entiende por base imponible el valor aduanero de los bienes que se internen, o en su defecto, el valor CIF de los mismos bienes. En cualquier caso, forman parte de la base imponible los gravámenes aduaneros que se causen en la misma importación.

CIF significa en inglés *Cost, insurance and freight*, que podemos traducir como costo, seguro y flete. El concepto se refiere a que el costo de la mercancía al momento de la venta incluye también el valor del transporte y el seguro de viaje.

Así, por regla general, la base imponible será el valor aduanero de los bienes internados, y si éste no se conoce, se tendrá por base imponible el valor CIF, y en cualquier caso, aumentando a la base imponible los gravámenes aduaneros causados en la misma importación.

En segundo lugar, para los **retiros**, el **Art. 16 b)** establece que se entiende por base imponible en los casos del **Art. 8° d)** el valor que el propio contribuyente tenga asignado a los bienes, o el valor que tuvieran los mismos en plaza, si este último fuera superior, según lo determine el Servicio a su juicio exclusivo.

Así, tenemos dos opciones para determinar la base imponible, que son el valor que le asigna la empresa al bien retirado, o bien el valor de mercado del bien, y se entiende que será la base imponible el mayor valor entre ambas opciones.

En tercer lugar, para los **contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción**, el **Art. 16 c)** dispone que se entiende que la base imponible es el valor total del contrato, incluyendo los materiales.

En cuarto lugar, para **la venta de establecimientos de comercio y universalidades**, el **Art. 16 d)** establece que la base imponible está constituida por el valor de los bienes corporales muebles e inmuebles comprendidos en la venta, sin que sea admisible deducir de dicho valor el monto de las deudas que puedan afectar a tales bienes.

Ahora bien, si la venta de las universalidades se hace por suma alzada, el Servicio tasa el valor de los bienes corporales muebles e inmuebles del giro del vendedor comprendidos en la venta para efectos del IVA, lo cual es también aplicable respecto de toda convención en que los interesados no asignan un valor determinado a los bienes corporales muebles o inmuebles que enajenan, o cuando el valor fijado es notoriamente inferior al de mercado.

En quinto lugar, el **Art. 16 e)** señala que respecto de las **prestaciones de servicios y los productos vendidos o transferidos en hoteles, residenciales, hosterías, casas de pensión, restaurantes, clubes sociales, fuentes de soda, salones de té y café, bares, tabernas, cantinas, boites, cabarets, dicotheques, drive-in y otros negocios similares**, la base imponible será el valor total de las ventas, servicios y demás prestaciones que se efectúen.

No obstante, el impuesto no se aplica al valor de la propina que por disposición de la ley deba recargarse en los precios de los bienes transferidos y servicios prestados en estos establecimientos.

En sexto lugar, y conforme al **Art. 16 f)** se entiende que en las peluquerías y salones de belleza no forma parte de la base imponible el porcentaje adicional establecido en la **Ley N°9.613** y sus modificaciones posteriores.

En séptimo lugar, el **Art. 16 g)** establece en el caso de **venta de bienes corporales inmuebles usados, en cuya adquisición no se haya soportado IVA, realizada a un vendedor habitual**, la base imponible será la diferencia entre los precios de venta y compra.

Para estos efectos, se reajusta el valor de la adquisición del inmueble de acuerdo con el porcentaje de variación que experimente el IPC en el período comprendido entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior a la fecha de la venta.

Con todo, en la determinación de la base imponible, debe descontarse del precio de compra y del precio de venta, el valor del terreno que se encuentre incluido en ambas operaciones. Esto se debe a que los terrenos nunca están gravados con IVA.

Para estos efectos, el vendedor puede deducir del precio de venta como valor máximo asignado al terreno, el valor comercial de éste a la fecha de la operación. Efectuada esta deducción, el vendedor debe deducir del precio de adquisición del inmueble una cantidad equivalente al porcentaje que representa el valor comercial asignado al terreno en el precio de venta.

El Servicio puede tasar el valor comercial asignado al terreno, de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 64 CT**.

En octavo lugar, y ya que no estudiaremos la **letra h)** del **Art. 16**, pasamos a analizar el **Art. 16 i)**, que se refiere a los **contratos de leasing sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor**. En estos casos, la base imponible es el valor de cada cuota

incluida en el contrato, debiendo rebajarse la parte que corresponda a la utilidad o interés comprendido en la operación.

El Servicio puede ejercer la facultad de tasación prevista en el **Art. 64 CT** cuando el monto de la utilidad o interés que se cobre o pacte en la operación sea notoriamente superior al valor que se obtenga, cobre o pacte en convenciones de naturaleza similar, considerando las circunstancias en que se realiza la operación.

La diferencia que se determine entre la utilidad o interés de la operación y el fijado por el Servicio quedará afecta al IVA, y la tasación, liquidación o giro, podrán reclamarse en la forma, plazo y de acuerdo al procedimiento a que se refiere el **Art. 64 CT**.

C) Base Imponible en el Arrendamiento y Venta de Inmuebles

El **Art. 17 de la Ley** contempla ciertas reglas especiales respecto de la determinación de la base imponible en las operaciones sobre bienes inmuebles, específicamente respecto de su arrendamiento y enajenación, que pasamos a analizar:

- **Arrendamiento de Inmuebles**

En el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, y de todo tipo de establecimientos de comercio que incluyan un bien raíz, puede deducirse de la renta una cantidad equivalente al 11% anual del avalúo fiscal del inmuebles propiamente tal, o la proporción correspondiente si el arrendamiento fuera parcial o por períodos distintos de un año.

En términos simples, para el arrendamiento de estos inmuebles, la base imponible consiste en la renta del inmueble, pero descontando un 11% del avalúo fiscal, lo cual se explica porque, como ya dijimos, el terreno no se grava.

- **Venta de Inmuebles**

En el caso de venta de los inmuebles gravados con IVA, se puede deducir del precio estipulado en el contrato el monto total o la proporción que corresponda, del valor de adquisición del terreno que se encuentre incluido en la operación.

En el caso de *leasing* inmobiliario, puede deducirse del monto de cada cuota, incluyendo la opción de compra, la proporción correspondiente al valor de adquisición del terreno que se encuentre incluido en la operación.

Para estos efectos, se reajusta el valor de adquisición del terreno de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el IPC en el período comprendido entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior al de la fecha del contrato.

La deducción que se efectúe por concepto del terreno no puede ser superior al doble del valor de su avalúo fiscal, salvo que la fecha de adquisición del mismo haya precedido en no menos de tres años a la fecha en que celebre el contrato de venta o de promesa de venta, en cuyo caso se deduce el valor efectivo de adquisición, reajustado de la misma manera recién mencionada.

Sin embargo, en reemplazo del valor de adquisición del terreno, puede rebajarse el avalúo fiscal de éste, o la proporción que corresponda, cuando el terreno se encuentre incluido en la operación.

Para estos efectos, el contribuyente puede solicitar una nueva tasación, pero debiendo excluirse las construcciones que den derecho a crédito fiscal.

D) Base Imponible en Permutas o Convenciones Semejantes

Conforme al **Art. 18 de la Ley**, en los casos de permutas o de otras convenciones por las cuales las partes se obligan a transferirse recíprocamente el dominio de bienes corporales muebles o inmuebles, se considera que cada parte que tenga el carácter de vendedor, realiza una venta gravada con IVA, teniéndose como base imponible de cada prestación, si fuera procedente, el valor de los bienes comprendidos en ella.

Esta regla es igualmente aplicable a las ventas en que parte del precio consiste en un bien corporal mueble o inmueble, y a los préstamos de consumo.

Si se trata de una convención que involucra el cambio de bienes gravado con IVA, el impuesto se determina en base al valor de los bienes corporales muebles e inmuebles incluidos en ella, sin perjuicio de la aplicación de los tributos establecidos en ésta u otras leyes que puedan gravar la misma convención.

E) Base Imponible en Casos de Pago en Especie

Según dispone el **Art. 19 de la Ley**, cuando se dan en pago de un servicio bienes corporales muebles o inmuebles, se tiene como precio del servicio, para los fines del IVA, el valor que las partes le asignen a los bienes transferidos, o el que en su defecto fije el Servicio a su juicio exclusivo.

En estos casos, el beneficiario del servicio se considera vendedor de los bienes para los efectos de la aplicación del impuesto cuando proceda.

Lo mismo aplica en los casos de ventas de bienes corporales muebles o inmuebles que se paguen con servicios.

8. Débito Fiscal**A) Aspectos Generales**

Conforme al **Art. 20 Inc. 1º**, el débito fiscal es la suma de los impuestos recargados a las ventas y servicios en el período tributario respectivo.

Por ejemplo, si Jumbo vende un cuaderno a mil pesos más IVA, los 190 de IVA constituyen el débito fiscal, y la suma de todo lo que recaudó Jumbo en IVA en un período tributario es lo que deberá enterar en arcas fiscales, y como ya hemos dicho, estos períodos, a efectos del IVA, son mensuales.

Ahora bien, el impuesto a pagarse, conforme al **Inc. 2º**, se determina estableciendo la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal.

Por ejemplo, si por el mismo cuaderno, Jumbo pagó 500 pesos más IVA al proveedor, los 95 de IVA van a constituir crédito fiscal, por lo que, cuando Jumbo tenga que enterar el impuesto en arcas fiscales, se restarán de los 190 de débito los 95 de crédito, debiendo pagar 95 pesos.

Respecto de las importaciones, el impuesto se determina aplicando la tasa sobre el valor de la operación contemplada en el **Art. 16 a)**, y teniendo presente, cuando proceda, lo dispuesto en el **Inc. Final** del mismo artículo.

Recordemos que el **Art. 16 a)** nos dice que en las importaciones, la base imponible es el valor aduanero o el valor CIF en su defecto.

B) Conceptos que Suman Débito

Lo primero que suma débito son las ventas y servicios facturados durante el período tributario. El débito es el IVA recargado en las facturas de tales períodos.

Pero además, suman débito también las **notas de débito**, reguladas en el **Art. 57 Inc. 2° de la Ley**, conforme al cual, los vendedores y prestadores de servicios deben emitir notas de débito por aumentos del impuesto facturado.

Sabemos que los precios pueden ser variables, y en caso de haber aumentos de precio, aumenta también el impuesto, caso en cual se debe emitir una nota de débito por el aumento correspondiente.

C) Conceptos que Restan Débito

Conforme al **Art. 21 de la Ley**, del impuesto determinado, o débito fiscal, se deduce el IVA correspondiente a ciertos conceptos, que analizamos a continuación.

En primer lugar, se deduce el IVA correspondiente a las bonificaciones y descuentos otorgados a los compradores o beneficiarios del servicio sobre operaciones afectas, con posterioridad a la facturación.

Cuando se produce una disminución en el precio, el vendedor debe emitir una nota de crédito, con lo cual se reduce el débito fiscal, ya que la base imponible es menor.

En segundo lugar, se deduce el IVA correspondiente a las cantidades restituidas a los compradores o beneficiarios del servicio en razón de bienes devueltos y servicios resciliados por los contratantes, siempre que correspondan a operaciones afectas, y la devolución de las especies o resciliación del servicio se hubiere producido dentro del plazo de tres meses.

Lo mismo es aplicable a las cantidades restituidas cuando una venta o arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, gravadas con esta ley, queden sin efecto por resolución, resciliación, nulidad u otra causa.

En este último caso, sin embargo, el plazo de tres meses para efectuar la deducción del impuesto se cuenta desde la fecha en que se produzca la resolución, o desde la fecha de la escritura pública de resciliación y, en el caso que la venta o arriendo con opción de compra quede sin efecto por sentencia judicial, desde la fecha que ésta se encuentre ejecutoriada.

El plazo de tres meses se explica porque, dentro de ese plazo, el vendedor emite una nota de crédito y puede recuperar el IVA que pagó demás por la vía del formulario 29, pero pasados esos tres meses, tendrá que solicitar una devolución conforme al **Art. 126**.

El Formulario 29 corresponde a las declaraciones de carácter mensual de impuestos que, legalmente, deben ser retenidos y enterados en arcas fiscales, por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), entre otros.

En tercer lugar, se deduce el IVA correspondiente a las sumas devueltas a los compradores por los depósitos constituidos por los compradores para garantizar la devolución de los envases, en el caso en que estas garantías hayan sido incluidas en el valor de venta afecto a impuesto.

Por último, el **Art. 22** contempla también una deducción al débito fiscal para los casos en que existen errores de facturación. Cuando un contribuyente factura indebidamente un débito fiscal superior al que corresponda, debe considerar los importes facturados para los efectos de la determinación del débito fiscal del período tributario, salvo cuando dentro de dicho período subsana el error emitiendo una nota de crédito.

9. Crédito Fiscal

A) Generalidades

El crédito fiscal es el derecho a recuperar los impuestos que soporta como contribuyente de hecho el comprador, recargándolo a los impuestos que tiene que enterar como contribuyente en su calidad de vendedor.

No es necesario que el crédito y el débito sean de un mismo período, pudiendo arrastrarse el crédito.

El crédito es personal e intransferible, lo cual importa, por ejemplo, en el caso de fusión de sociedades, ya que el crédito fiscal que tenía la sociedad absorbida no puede transferirse a la sociedad absorbente.

B) Vías para Ejercer el Derecho a Crédito Fiscal

La ley establece distintas vías para hacer valer el crédito fiscal, que pasamos a analizar:

- **Imputación del Crédito contra el Débito**

La ley permite esta imputación tanto en un mismo período como para períodos posteriores.

Por ejemplo, si para mi tienda de sillas compro cien sillas en enero por 100.000 más IVA, tendré un crédito de 19.000. Luego, vendo mis primeras dos sillas en marzo a 2.000 cada una, adquiriendo un débito fiscal de 380, que se imputa a mi crédito fiscal, el cual iré consumiendo hasta que se acabe, tras lo cual empezaré a pagar IVA.

- **Término de Giro**

Conforme al **Art. 28**, en los casos de término de giro, el saldo de crédito que hubiere quedado en favor del contribuyente puede ser imputado por éste al IVA causado con motivo de la venta o liquidación del establecimiento o de los bienes corporales muebles o inmuebles que lo componen.

Si aún quedare un remanente a su favor, sólo puede imputarlo al pago del impuesto a la renta de primera categoría que adeude por el último ejercicio.

- **Devolución del IVA Exportador**

Conforme al **Art. 36**, los exportadores tienen derecho a recuperar el IVA que se les hubiere recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a su actividad de exportación.

Por ejemplo, si compro sillas para exportarlas, y por esas sillas pagué 380 de IVA, le digo al Servicio de Aduanas, al exportar las sillas, que me devuelva lo pagado por IVA, lo cual se puede hacer porque la exportación no es un hecho gravado.

- **Caso del Artículo 27 bis**

El **Art. 27 bis** de la **Ley del IVA** permite un adelanto para el crédito en caso de haber inversiones en activos fijos cuando hay un exceso de créditos por al menos seis períodos consecutivos.

Por ejemplo, si me dedico al arrendamiento de inmuebles amoblados y para ello compro varios inmuebles, voy a tener un saldo positivo de IVA durante un tiempo, y si es de al menos seis meses, este artículo me permite adelantar el pago de saldos negativos posteriores con este crédito.

- **Cambio de Sujeto**

Cuando ocurre el cambio de sujeto, pueden ocurrir problemas por ser el comprador quien debe emitir factura.

Por ejemplo, el vendedor de chatarra que se compra una camioneta para recolectarla no está generando débito fiscal, al no ser quien debe facturar las operaciones, y no podrá recuperar por tanto el IVA pagado.

Por lo mismo, el **Art. 3° de la Ley** establece una fórmula especial, conforme a la cual pueden recuperarlo imputándolo directamente al débito fiscal producto de otras ventas que genere en el período.

C) Adquisiciones que dan Derecho a Crédito Fiscal

Sólo ciertas adquisiciones dan derecho a crédito fiscal, las cuales pasamos a analizar.

En primer lugar, da derecho a crédito fiscal el impuesto soportado en las adquisiciones de bienes corporales muebles o servicios destinados a formar parte del activo fijo o realizable.

El activo realizable es aquel que se adquiere para la reventa, mientras que el activo fijo es aquel mediante cuya utilización se obtienen utilidades.

En segundo lugar, dan derecho a crédito fiscal los gastos generales que tengan relación con el giro del contribuyente, como las cuentas de luz y agua.

Hay otros casos más particulares, como por ejemplo, de una compañía de seguros que tuvo que comprar un auto para indemnizar, y en ese caso no es ni compra de activo fijo ni realizable, pero cuenta como gasto general.

En tercer lugar, da derecho a crédito fiscal el IVA pagado por la compra de bienes inmuebles o de la celebración de contratos de construcción.

C) Adquisiciones Excluidas del Crédito Fiscal

Sin perjuicio de lo anterior, existen adquisiciones que están expresamente excluidas y no dan derecho a crédito fiscal, algo semejante a lo que ocurre con los gastos rechazados.

En primer lugar, la adquisición, arrendamiento y mantención de automóviles, *station wagons* y similares, que en principio no dan derecho a crédito, pero que no aplica para camionetas y Jeeps de dos puertas.

Por otro lado, tampoco dan derecho a crédito fiscal las compras en supermercado cuando no cumplan con lo dispuesto en el **Art. 31 de la Ley de la Renta**, es decir, cuando excedan de 5 UTA.

Ambas exclusiones admiten excepciones en caso de que se relacionen con el giro de la empresa.

D) Requisitos para tener Derecho a Crédito Fiscal

No obstante todo lo anterior, para que efectivamente se tenga crédito fiscal, deben cumplirse ciertos requisitos, tanto de forma como de fondo.

1) Requisitos de Fondo

En primer lugar, las operaciones deben tener **relación con el giro del contribuyente**, lo cual se determina de forma razonable. Por ejemplo, si tengo una tienda de sillas y compro globos para cumpleaños de niños, claramente no tiene nada que ver con el giro, y no da por tanto derecho a crédito fiscal.

En segundo lugar, para que una operación otorgue derecho a crédito fiscal, debe **relacionarse con otra operación que esté gravada con IVA**.

Por ejemplo, si compro un edificio para arrendarlo y lo arriendo sin amoblar, no habrá débito fiscal, y por lo tanto, no tendré derecho a crédito fiscal. Pero si lo arriendo amoblado, tendré derecho entonces a crédito fiscal.

Podrían darse casos más híbridos, como si comprara un edificio con veinte departamentos y arrendara diez amoblados y diez sin amoblar. En tales casos, y aplicando el **Art. 43 del Reglamento**, se tiene derecho a crédito fiscal de manera proporcional, por lo que en el mismo ejemplo, se tendría derecho a la mitad del crédito.

2) Requisitos de Forma

Debemos tener en cuenta que el IVA es un impuesto muy formal, por lo que se debe tener gran cuidado al cumplir con las formalidades de las facturas o con los plazos. Para hacer uso del crédito fiscal, deben cumplirse ciertos requisitos de forma.

En primer lugar, se debe tener el **original de la factura**, aunque esto ya no se exige tanto, ya que se aplica la factura electrónica. La formalidad, a día de hoy, consiste en acusar recibo de la factura electrónica.

En segundo lugar, debe existir **efectividad material** en las operaciones. Esto se entiende de forma implícita, pues la ley dispone que no dan derecho a crédito las facturas falsas o no fidedignas.

Una factura no fidedigna es, por ejemplo, aquella que se emite sin ser timbrada.

Las facturas falsas pueden serlo material o ideológicamente. La falsedad material ocurre cuando se altera el monto o la cantidad en la factura, mientras que la falsedad ideológica se refiere a dar cuenta de operaciones que nunca se realizaron, como ocurrió con las boletas falsas. En estos casos, una empresa emite una boleta de honorarios a nombre de una persona por un servicio que ésta nunca realizó, agregando este falso servicio como un gasto, incorporándolo a su contabilidad y descontando con ello impuestos.

Para esto hay que tener en cuenta el **Art. 23 N°5** de la ley, conforme al cual no dan derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios, y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes de IVA.

Ahora bien, esto no aplica cuando el pago de la factura se haga dando cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio;
- Haber anotado por el librador al extender el cheque o por el banco al extender el vale vista, en el reverso del mismo, el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de ésta. En el caso de transferencias electrónicas de dinero, esta misma información, incluyendo el monto de la operación, se debe haber registrado en los respaldos de la transacción electrónica del banco.

Con todo, sin con posterioridad al pago de una factura, ésta fuese objetada por el Servicio, el comprador o beneficiario del servicio pierde el derecho a crédito fiscal que ella hubiere originado, salvo que acredite, a satisfacción del Servicio, lo siguiente:

- La emisión y pago del cheque, vale vista o transferencia electrónica, mediante el documento original o fotocopia de los primeros o certificación del banco, según corresponda, con las especificaciones que determine el Director del Servicio de Impuestos Internos;

- Tener registrada la respectiva cuenta corriente bancaria en la contabilidad, si está obligado a llevarla, donde se asentarán los pagos efectuados con cheque, vale vista o transferencia electrónica de dinero;
- Que la factura cumple con las obligaciones formales establecidas por las leyes y reglamentos;
- La efectividad material de la operación y de su monto, por los medios de prueba instrumental o pericial que la ley establece, cuando el Servicio de Impuestos Internos así lo solicite.

No obstante, no se pierde el derecho a crédito fiscal si se acredita que el impuesto fue recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales por el vendedor.

Lógicamente, nada de esto aplica si el comprador o beneficiario del servicio tuvo conocimiento o participación en la falsedad de la factura.

Unidad V – Otros Impuestos Relevantes

1. Ley N°16.271 de Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones

A) Aspectos Generales

Este impuesto tiene dos hechos gravados, que son las asignaciones por causa de muerte y las donaciones.

La tasa del impuesto, conforme al **Art. 2° de la Ley**, es progresiva, y va desde un 0% a un 25%, aunque con ciertos recargos y exenciones que vale la pena considerar.

B) Exenciones y Recargos

Respecto de las **exenciones**, debemos distinguir según se trate de asignaciones por causa de muerte o de donaciones:

- **En las Asignaciones por Causa de Muerte**

Conforme al **Art. 2°**, las asignaciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge y a cada ascendiente, o adoptante, o a cada hijo, o adoptado, o a la descendencia de ellos, están exentas en la parte que no exceda de 50 UTA.

Cuando los asignatarios tengan con el causante un parentesco colateral de segundo, tercer o cuarto grado, las asignaciones están exentas en la parte que no exceda de 5 UTA.

- **En las Donaciones**

Conforme al **Art. 2°**, las donaciones que correspondan al cónyuge y a cada ascendiente, o adoptante, o a cada hijo, o adoptado, o a la descendencia de ellos, están exentas en la parte que no exceda de 5 UTA.

Cuando los donatarios tengan con el donante un parentesco colateral de segundo, tercer o cuarto grado, las donaciones están exentas en la parte que no exceda de 5 UTA.

Respecto de los **recargos**, cuando los asignatarios o donatarios tienen con el causante o donante, respectivamente, un parentesco colateral de segundo, tercer o cuarto grado, se aplica un recargo del 20%.

Ahora bien, cuando el parentesco es más lejano, o bien no existe parentesco alguno, el recargo es del 40%.

En cualquier caso, es necesario tener en consideración que existen muchas leyes especiales que eximen ciertas operaciones del impuesto a la herencia y donaciones o del trámite de la insinuación, u otras que dan derecho a crédito fiscal o que pueden usarse como gastos.

C) Base Imponible

La base imponible es el valor líquido de la asignación o donación. Esto se determina valorizando los bienes de acuerdo a las reglas de los **Arts. 46-47 de la Ley**, que contemplan varias normas para la valoración de bienes.

Por ejemplo, se establece que el valor de los inmuebles se determina según el avalúo fiscal, o que el valor de las acciones de una sociedad anónima o por acciones se determina según el promedio del precio de la acción durante los seis meses anteriores a la fecha de la delación de las asignaciones. En las sociedades de personas, por otro lado, el valor será el del patrimonio de la sociedad, determinándose mediante el cálculo de la diferencia entre el activo y los pasivos.

Por otro lado, conforme al **Art. 23**, las donaciones periódicas se van acumulando, pagándose el impuesto sobre el total de lo donado.

Además, a efectos de determinar la base imponible, deben descontarse ciertos conceptos, de lo cual se ocupan los **Arts. 4º-5º de la Ley**.

El impuesto se aplica sobre la asignación líquida, y conforme al **Art. 4º**, se entiende por asignación líquida lo que corresponda al asignatario una vez deducidos de la masa de bienes:

- Los gastos de última enfermedad y de entierro del causante;
- Costas de publicación del testamento y demás anexas a la apertura de la sucesión, posesión efectiva y partición de bienes, incluyendo honorarios de los albaceas;
- Deudas hereditarias;
- Asignaciones alimenticias forzosas;
- Porción conyugal a que hubiere lugar.

Luego, según dispone el **Art. 5º**, los gravámenes de cualquier clase que la asignación o donación impusiere al asignatario o donatario se deducen del acervo sujeto al pago del impuesto. Por ejemplo, cuando se constituye un usufructo vitalicio, se descuenta un porcentaje según la edad del usufructuario.

D) Pago del Impuesto

Respecto de las donaciones, no puede hacerse entrega de bienes donados irrevocablemente sin que previamente se acredite el pago del impuesto correspondiente o la exención, cuando corresponda (**Art. 21**).

Respecto de las asignaciones por causa de muerte, por otra parte, el impuesto debe declararse y pagarse simultáneamente dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha en que la asignación se difiere (**Art. 50**).

Si el impuesto no se declara y paga dentro de los dos años, se cobra un interés penal del 10% del impuesto adeudado hasta el quinto mes de retardo, tras lo cual se incrementa en un 2% por cada mes o fracción de mes.

El gran problema está en que el Servicio suele contar los intereses penales desde la delación de la herencia, y no desde que se cumple el plazo.

Es necesario tomar en cuenta lo dispuesto por el **Art. 25**, en virtud del cual, el heredero no puede disponer de los bienes de la herencia sin que previamente se haya inscrito la resolución que da la posesión efectiva de la herencia, y no se puede inscribir la posesión efectiva sin antes haber pagado el impuesto.

E) Infracciones

Los **Arts. 61-72** regulan las infracciones a esta ley y sus correspondientes sanciones.

Entre ellas, podemos destacar la ocultación de bienes o el encubrimiento de donaciones o anticipo a cuenta de herencias.

Cabe mencionar que, conforme al **Art. 64**, si con motivo de las investigaciones practicadas por el Servicio, se prueba la intervención dolosa de algún profesional, se le sanciona con las mismas penas que procedan en contra de las partes del respectivo acto o contrato, por lo que el abogado está expuesto a posibles sanciones.

2. DL N°3.475: Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas**A) Aspectos Generales**

El **Art. 1° del DL N°3.475** establece los **hechos gravados** por este impuesto, los cuales son:

- El protesto de cheques por falta de fondos;
- Letras de cambio, libranzas, pagarés, créditos simples o documentarios y cualquier otro documento, incluso aquellos que se emitan de forma desmaterializada, que contenga una operación de crédito de dinero;

Otro hecho gravado está contenido en el **Art. 14 de la Ley**, y consiste en las operaciones de crédito de dinero provenientes del extranjero.

En cuanto a la **base imponible**, corresponde al monto de la operación.

Luego, respecto de las **tasas**, debemos distinguir según el hecho gravado:

- El **protesto de cheques por falta de fondos** está afecto a un impuesto de 1% del monto del cheque, con un mínimo de 3.785 pesos y con un máximo de 1 UTM (**Art. 1° N°1**);
- Las **Letras de cambio, libranzas, pagarés, créditos simples o documentarios y cualquier otro documento, incluso aquellos que se emitan de forma desmaterializada, que contenga una operación de crédito de dinero** están afectos a un impuesto del 0,066% sobre su monto por cada mes o fracción de mes que medie entre la emisión del documento y la fecha de vencimiento del mismo, no pudiendo exceder del 0,8% la tasa que en definitiva se aplique. Los instrumentos y documentos que contengan operaciones de crédito de dinero a la vista o sin plazo de vencimiento deben enterar la tasa de 0,332% sobre su monto (**Art. 1° N°3**).

B) Sujeto del Impuesto

El **Art. 9° de la Ley** establece a quienes son sujetos o responsables del pago de estos impuestos, entre los cuales nos importan:

- El beneficiario o acreedor por los documentos mencionados en el **Art. 1° N°3**, quien tiene el derecho a recuperar su valor de los obligados al pago del documento, los que son responsables solidariamente del reembolso del impuesto. En el caso de las letras de cambio, el obligado al pago del impuesto es el librador o girador, sin perjuicio de su derecho a recuperar su valor de parte del aceptante (**Art. 9° N°3**);
- El deudor, en aquellos casos en que el acreedor o beneficiario del documento afecto a los impuestos de esta ley no tenga domicilio o residencia en Chile (**Art. 9° N°7**).

C) Devengo y Pago

Conforme al **Art. 14**, los impuestos de esta ley se devengan al momento de emitirse los documentos gravados, o al ser suscritos por todos sus otorgantes, lo cual es la regla general.

Ahora bien, cuando el documento es emitido en el extranjero, el impuesto se devenga al momento de su llegada al país, o al ser protocolizado o contabilizado, según corresponda. En todo caso, tratándose de operaciones de crédito de dinero provenientes del extranjero en las que no se hayan emitido o suscrito documentos, el impuesto se devenga al ser contabilizado en Chile.

Luego, el **pago** está regulado en el **Art. 15 de la Ley**, en cuya virtud, por regla general, el plazo para pagar el impuesto es de cinco días hábiles contados desde que se devenga. Ahora bien, cuando el sujeto pasivo del impuesto es un contribuyente de contabilidad completa, tiene un plazo para pagar el impuesto de todo el mes siguiente al de la operación.

D) Exenciones

La ley contempla varias exenciones, tanto de carácter personal como real.

Las **exenciones personales** están contempladas en el **Art. 23**, en cuya virtud, están exentas de los impuestos de esta ley las siguiente instituciones y personas:

- El Fisco;
- Las Municipalidades;
- Las Universidades del Estado y demás Universidades reconocidas por éste y el Consejo de Rectores;
- Las representaciones de naciones extranjeras acreditadas en el país, y las instituciones internacionales a que Chile pertenezca y respecto de las cuales se haya estipulado la exención de todo impuesto, cualquiera sea su naturaleza, o, específicamente, la liberación de los tributos que afecten a los documentos;
- Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos S. A.;
- Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A.;
- Cuerpo de Bomberos;
- Cooperativas, de conformidad con lo establecido en el R. R. A. 20, de 1963;
- Instituciones con personalidad jurídica cuyo fin sea el culto;
- Fundación Niño y Patria e Instituto de Viviendas Populares INVICA;
- Cruz Roja Chilena y la Fundación Nacional del Niño Rural;
- Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad CONAPRAN-, Corporación de Ayuda al Menor-CORDAM-, Corporación de Ayuda al Niño Limitado-COANIL- y Hogar de Niños Arturo Prat;
- El Instituto de Normalización Previsional.

Las **exenciones reales**, por otra parte, están contempladas en el **Art. 24**, dentro de las cuales nos importan:

- Los créditos otorgados desde el exterior a bancos o instituciones financieras locales, con el exclusivo objeto de financiar operaciones de importación o internación de mercaderías al país, o bien que tengan por único objeto ser colocados en el exterior (**Art. 24 N°15**);
- Los documentos que se emitan o suscriban con motivo de una operación de crédito de dinero, a excepción de las líneas de crédito, concedidas por instituciones financieras constituidas o que operen en el país por el monto que se destine exclusivamente a pagar préstamos otorgados por esta clase de instituciones, en tanto dichos préstamos no correspondan al uso de una línea de crédito (**Art. 24 N°17**).

E) Resguardos del Impuesto

La ley toma ciertos resguardos para asegurar el pago de este impuesto.

En primer lugar, el **Art. 16** hace responsables a los notarios y Oficiales del Registro Civil del pago de estos impuestos cuando autoricen o protocolicen escrituras públicas o privadas o documentos afectos a estos impuestos, y es por lo mismo que los notarios jamás autorizan documento alguno sin que se les pague el timbre.

En segundo lugar, el **Art. 26** dispone que los documentos que no hubieren pagado los tributos de esta ley no pueden hacerse valer ante las autoridades judiciales, administrativas y municipales, ni tienen mérito ejecutivo, mientras no se acredite el pago del impuesto con los reajustes, intereses y sanciones correspondientes.

3. DL N°3.063: Ley de Rentas Municipales

A) Hechos Gravados

1) Actividades Primarias, Secundarias y Terciarias

Según dispone el **Art. 23 del DL N°3.063**, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.

Asimismo, quedan gravadas con esta tributación municipal las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración de minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias se vendan directamente por los productores en locales, puestos, quioscos o en cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo.

Así, el impuesto no grava las actividades primarias, pero sí grava tanto las actividades secundarias como las terciarias, conceptos que trata el reglamento de la ley en su **Art. 2°**, conforme al cual, tenemos las siguientes definiciones:

- **Actividades Primarias:** Todas aquellas actividades económicas que consisten en la extracción de productos naturales, tales como agricultura, pesca, caza, minería, etc. Este concepto incluye, entre otras actividades, la crianza o engorda de animales. El concepto de actividad primaria se extiende a las labores de limpieza, selección y embalaje y demás que sean previas a éste, que efectúe directamente el dueño de los productos provenientes de la explotación de una actividad primaria. Asimismo se comprenden en este concepto, los actos tendientes a la liquidación y venta de los productos provenientes de alguna actividad primaria, efectuados directamente por el productor, aun cuando sean realizadas en oficinas o locales situados fuera del lugar de extracción, ya sean urbanos o rurales;
- **Actividades Secundarias:** Todas aquellas que consisten en la transformación de materias primas en artículos, elementos o productos manufacturados o semifabricados y en general todas aquellas en que interviene algún proceso de elaboración, tales como industrias, fábricas, refinerías, ejecución y reparación de obras materiales, instalaciones, etc.;
- **Actividades Terciarias:** Son aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias, tales como comercio por mayor y menor, nacional o internacional, representaciones, bodegajes, financieras, servicios públicos o privados estén o no regulados por leyes especiales, consultorías, servicios auxiliares de la administración de justicia, docencia, etc.

2) Hecho Gravado del Art. 24

El **Art. 24** establece un segundo hecho gravado, al disponer que la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, quiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda.

B) Determinación de la Tasa y Base Imponible

El **Art. Inc. 2° del DL** regula la determinación de la tasa, señalando que puede fijarse entre un 0,25% y un 0,5%, lo cual establece cada municipalidad.

Es importante destacar que existe un Fondo Común Municipal, que la Constitución define como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país.

Las comunas más ricas del país están obligadas a aportar a las más pobres, y por lo mismo, suelen cobrar las tasas más altas en la patente municipal para cubrir de tal forma lo que deben entregar al Fondo Común Municipal.

Por regla general, la **base imponible** en este impuesto es el capital propio tributario.

Ahora bien, conforme al **Art. 24 Inc. Final**, en la determinación del capital propio, los contribuyentes pueden deducir aquella parte de dicho capital que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectos al pago de patente municipal, lo que debe acreditarse mediante contabilidad fidedigna.

C) División de la Patente cuando hay Sucursales en Distintas Municipalidades

En estos casos, aplica el **Art. 25**, conforme al cual, en los casos de contribuyentes que tengan sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o importancia económica, el monto total de la patente que grava al contribuyente se paga proporcionalmente por cada una de las unidades antedichas, considerando el número de trabajadores que laboran en cada una de ellas, cualquiera sea su condición o forma, pudiendo considerar, además, otros factores que aseguren una distribución equitativa.

D) Período de Determinación y Pago

El valor fijado conforme al **Art. 24** corresponde a la patente de doce meses comprendidos entre el 1° de Julio del año de la declaración y el 30 de Junio del año siguiente.

La patente se puede pagar al contado o en dos cuotas iguales, en la municipalidad respectiva, dentro de los meses de Julio y Enero de cada año.

Si la patente se paga en dos cuotas, el valor de la segunda se reajusta en la misma proporción que haya variado el IPC en el período comprendido entre el 1° de Junio y el 30 de Noviembre del año inmediatamente anterior.

Si un contribuyente se establece después del 31 de Diciembre, paga el 50% del valor de la patente.

Conforme al **Art. 32**, las personas que ejercen profesiones liberales o cualquier otra profesión u ocupación lucrativa pagan su patente anual sólo en la comuna donde tengan instalada su consulta, estudio u oficina principal, y dicha patente los habilita para ejercer en todo el territorio nacional.

Estas personas pagan como patente única anual el equivalente a 1 UTM.

Hasta hace no mucho, en los Tribunales había que acreditar que se tenía al día el pago de la patente para poder alegar, aunque a día de hoy basta con acreditar que se tiene el título.

Para el profesor, es discutible que un abogado que trabaja en un estudio tenga que pagar la patente, ya que el estudio paga patente, por lo que no se ejerce realmente una profesión liberal, sino que se es empleado.

E) Exenciones

Conforme al **Art. 27**, sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios.